

1.ŠTO JE TO SOCIOLOGIJA?

- sociološka pitanja : zašto ljudi formiraju obitelji, zašto ljudi vjeruju i jednog ili više boga, zašto vjeruju u natprirodna bića?
- sociologija = znanstveni pristup proučavanju društva, društvenih grupa i društvenog ponašanja ljudi, ona je nov pristup u davanju odgovora na stara pitanja

1.1.DRUŠTVO

- pojam društva podrazumijeva svaku ljudsku populaciju koja ima visok stupanj političke autonomije, a članovi su angažirani u širokoj mreži kooperativnih aktivnosti
- postoje različiti tipovi društva, od jednostavnih rodovskih ili plemenskih zajednica do modernih država
- sociologija proučava kako se odvija život u svim tim raznolikim tipovima društava
- pojam autonomije je relativan (npr. Hrvatsko društvo je obuhvaćeno mrežom pravila i propisa EU pa prema tome autonomnost Hrvatske relativna)
- iako nam se čini da se pojmovi države i društva preklapaju to nisu identični fenomeni (mnoge države u sebi sadrže više društava –Jugoslavija)
- pojam društva ne smijemo izjednačavati niti s pojmom nacije (društva lovaca i sakupljača jesu društva ali ne i nacije)
- postoje i društva koja, iako su podložna regulaciji država imaju sve karakteristike autonomnog društva (Katolička crkva)
 - to vrijedi i za neku malu zajednicu u velikoj mjeri izoliranu od društva u kojem živi i koja sebi i svojim članovima predstavlja društvo u malom
- pojmovi društva, nacije i države koji se u svakodnevnom govoru miješaju a i stvarno se preklapaju, ipak označavaju različite društvene pojave
- sociologija se bavi proučavanjem tih triju fenomena ali da bi ih mogla proučavati mora imati na umu njihovu raznolikost

1.2.DRUŠTVENA GRUPA

- društvenu grupu čini dvoje ili više ljudi koji održavaju stabilan odnos u vremenu i imaju osjećaj pripadnosti toj grupi
- kada definiramo grupu ignoriramo karakteristike ljudi koji ju sačinjavaju (muškarci –žene, stari-mladi...)
- grupe mogu biti male od samo dva člana (prijateljstvo) ili velike (političke stranke)
 - u svakoj grupi svi članovi imaju osjećaj pripadnosti

1.3.DRUŠTVENO PONAŠANJE

- društveno ponašanje označava jednostavnu činjenicu da je naše ponašanje uvijek pod utjecajem društvene okoline
- naša slobodna volja nam nalaže da činimo ono što društvo od nas zahtijeva (navijamo za nogometni klub iz našeg grada)
- činjenica da smo rođeni kao kmetovi, plemići, Grci u klasičnoj Ateni određuje da naše ličnosti, naše životne šanse, naša socijalna iskustva, vjerovanja i ideologije budu bitno različite
- osnovna spoznaja sociologije je da je ljudsko ponašanje bitno određeno grupama i društvom kojima čovjek pripada te socijalnim interakcijama koje se u tim grupama odvijaju
- polazna točka sociologije je da je čovjek društveno biće i da izvan društva ne može preživjeti
- društvo postoji prije svakog pojedinca i postojat će kada pojedinca koji ga danas sačinjava više ne bude

1.4.SOCIOLOGIJA I ZDRAV RAZUM

- popularna razmišljanja o sociologiji kažu da je svaki čovjek koji živi u društvu i kojim ima zdrav razum sociolog jer zna kako društvo funkcionira i zna kako se treba ponašati u društvu da bi ostvario svoje ciljeve (znamo kako se trebamo pretvarati da smo zainteresirani kako bi dobili što bolju ocjenu)
- sociologija ne negira da su neke od tih pretpostavka istinite tj. Ne negira da je naše zdravorazumsko poimanje svijeta važno te da nam pomaže da se u tom svijetu snađemo i preživljavamo
- sociologija se razlikuje od zdravog razuma, ne zbog toga što nam daje drugačiju sliku o svijetu od tih zdravorazumskih postavki, nego zato što do te slike dolazi na drugačiji način koji može potvrditi predodžbe zdravog razuma, korigirati ili opovrgnuti
- zdravorazumski je očekivati da će djeca odrasla u istospolnim brakovima biti homoseksualci no istraživanja su pokazala drugačije
- ljudi često misle da samom činjenicom što žive u društvu sve o društvu i znaju – to nije točno

1.5.SOCIOLOGIJA KAO ZNANOST

- Sociologija je zasnovana na znanstvenom pristupu → znanstveni pristup je jedan od mogućih načina analize stvarnosti, iako ne i jedini način shvaćanja stvarnosti. Kada kažemo da nešto znamo to može podrazumijevati vrlo različita znanja (napr. većina ljudi u hrv reći će da vjeruje u postojanje boga, ali vrlo malen broj će tvrditi da ima kontakt s bogom) → prihvaćanje postojanja nečega što nije dokazano nazivamo vjerovanjem
- Vjerovanje se može javljati u različitim oblicima: npr. vjerujemo u teoriju evolucije → tu jednostavno vjerujemo autoritetima mada sami nismo provjerili njihove tvrdnje, jer znamo da autoriteti kojima vjerujemo do svojih znanja nisu došli vjerovanjem nego eksperimentom i teoretskim rezoniranjem
- Postoje i mnoge "istine" u koje vjerujemo jer većina članova društva u kojem živimo u njih vjeruje → zdravorazumske istine, one se razlikuju od društva do društva (napr. u jednom selu u latinskoj americi ljudi nakon sijanja stavljaju ribu da istruli u zemlji kao dar bogovima koji omogućavaju žetvu, mi to tumačimo kao proces truljenja koji gnoji zemlju). Marvin Harris tvrdi da i najčudniji i najneracionalniji ljudski običaji imaju u pozadini racionalno objašnjenje → hindusi kravu smatraju svetom životinjom, u zemlji koja ima problem s ishranom velik broj krava luta oko i nitko ih ne dira, mnogi to smatraju vrlo neracionalnim, no Harris pokazuje da svetost krava u postojećim ekonomskim uvjetima ima smisao → poljoprivreda ovisi o učnoj snazi volova, krave proizvode volove, a njihov se izmet koristi kao gnojivo i gorivo, dakle: iracionalno objašnjenje (krava je sveta) skriva funkcionalno i racionalno objašnjenje (ne jesti kravu danas uvijek je preživljavanje sutra)
- Zdravom razumu vrlo je bliska tradicija. Tradicija je kada nešto radimo jer se to uvijek tako radilo → ne preispitujemo zašto to radimo (napr. za božić kitimo božićno drveće), ona nije istinita ni lažna, nego je jednostavno takva kakva je nastala u velikom broju generacija i trajat će dok god je se ljudi budu držali
- Znanost je zasnovana na iskustvu, to iskustvo je zasnovano na sustavnom promatranju koje nazivamo ISTRAŽIVANJE i ono se po svojim osnovnim principima razlikuje od svakodnevnog promatranja svijeta oko sebe. Dok će svakodnevno promatranje zalaska sunca neku pjesničku dušu ispuniti ljepotom, znanstvenik će postaviti pitanje pravilnosti razdoblja u kojem sunce izlazi i zalazi, te mogu li se ta razdoblja izmjeriti. Znanstveno promatranje nije nasumično, ono je usmjereno na traženje pravilnosti, pravilnosti se uočavaju i nastoje objasniti. Put k objašnjenju sastoji se u stavljanju prividno nepovezanih događaja pod neku zajedničku kapu koju zovemo objašnjenje tih pravilnosti.
- Znanstveno promatranje usmjereno je na opažanje onoga što se događa s nekim fenomenom u određenom sklopu okolnosti → kada definiramo okolnosti u kojim se nešto događa tada možemo i predviđati
- Još jedna bitna karakteristika znanosti → ORGANIZIRANI SKEPTICIZAM. Znanost je zasnovana na promatranju i stalnom provjeravanju, jedino što je u znanosti sveto je to što sve možemo ispitivati. Svaka znanstvena tvrdnja mora biti dokazana i provjerena.
- Drugi princip znanosti je da proces dolaženja do znanja mora biti javan jer zaključcima se ne vjeruje, nego ih se provjerava. Objavljivanje metode omogućava da netko drugi ponovi pokus, anketu ili promatranje i tako provjeri dobivaju li se pod istim uvjetima isti rezultati. Što je veći broj raznih promatranja istog fenomena, povećava se naše uvjerenje da je objašnjenje točno.

1.6.KOMPLEKSNOŠT DRUŠTVENIH ZNANOSTI

- Predmet sociologije → DRUŠTVO I DRUŠTVENO PONAŠANJE, upravo zbog toga što ljudi imaju slobodnu volju, ali i zato što je društvo fenomen koji stvara kulturu, tj. stalnu promjenu, stvara složenost koja otežava precizno predviđanje, a i generalizacije koje stvaramo imaju ograničenije domete nego one prirodnih znanosti.

Neke specifičnosti društvenoga:

Promjene koje ograničavaju domet objašnjenja:

- Društvo je tvorevina koja se stalno mijenja, ono što je nekada vrijedilo danas više ne vrijedi. Ako proučavamo pravilnosti, vidimo da se te pravilnosti stalno mijenjaju u svim sferama života. Želimo li generalizirati nešto što smo našli u jednom društvu, uvijek je pitanje do koje mjere to vrijedi za druga društva → zbog toga je velik dio sociologije usmjeren na pokušaj objašnjenja i traženja zakonitosti u promjenama (napr. pogledajmo kako se glasalo u hrvatskoj na izborima u kraljevini jugoslaviji, dominantna stranka je bila HSS, a u hrvatskoj od pada komunizma do danas dominantan je uglavnom HDZ, a povremeno SDP → HSS iako postoji izgubio je svoju dominantnost. Prema tome iako možemo formulirati određene pravilnosti koje nam objašnjavaju glasovanje od 1918. do 1941., te pravilnosti više ne vrijede nakon 1990. i moramo tražiti razloge koji su doveli do promjene (razlozi na 12 i 13 str.)). Pravilnosti koje vrijede za jedan tip društva nemoraju vrijediti za drugi.
- Sociologija je fokusirana na ono kratkotrajno i promjenjivo. Zakoni fizike nisu se promijenili posljednjih 10000 godina i fizika analizira te zakone, društvo se međutim silno promijenilo i stalno se mijenja, te sociologija analizira tu promjenu.

Reakcija subjekata koje analiziramo:

- Predmet sociološke analize su ljudi. Ljudi koje analiziramo reaguju na to što su analizirani, ako čovjeku kazete da ćete ga promatrati u znanstvene svrhe, on će promijeniti svoje ponašanje. Možda će se htjeti prikazati u boljem svjetlu ili zadovoljiti promatrača...

Interesi i vrijednosti

- Ljude je vrlo teško odvojiti od vrijednosti i ideologija koje su uvijek uključene u naše analize stvarnosti. Svi imamo ideje o tome kako bi obitelj trebala izgledati ili što znači dobar brak... → sociološka analiza trebala bi analizirati funkcioniranje tih institucija bez obzira na vrijednosti koje ima sam istraživač, bez obzira na vrijednosti i ideologije koje imaju oni koje se istražuje i bez obzira na prevladavajuću ideologiju i vjerovanja koja postoje u društvu.

Novost sociologije

- Sociologija → relativno mlada disciplina
- Sve to dovodi do toga da i unutar same sociologije nema potpuno jedinstvenog shvaćanja o tome u kojoj je mjeri sociologija znanost
- Većina sociologa se slaže da sociologija usprkos specifičnosti svoga predmeta ipak predstavlja znanost

Sociologija i druge društvene znanosti – odnos:

- **EKONOMIJA** - je znanost koja se bavi analizom proizvodnje, distribucije i potrošnje dobara i usluga. Mnogi osnivači sociologije također su bili ekonomisti (karl marx, max weber, vilfredo pareto...). razvoj ekonomije se sve više kretao u smjeru tehničke analize koja istražuje novac, to je dovelo do postupnog odvajanja soc od ekonomije, no i danas postoje velika preklapanja → svi procesi koje ekonomija istražuje su zasnovani na interakciji među ljudima (napr. odnos ponude i potražnje → to je samo društveno ponašanje u posebnim uvjetima, tj. naša spremnost da platimo određenu cijenu pod određenim uvjetima). Dakle, sociologija analizira ljudsko društveno djelovanje općenito, dok ekonomija to čini u jednoj posebnoj sferi.
- **POLITIČKA ZNANOST** – povijesno je drugačije nastala, politička znanost je nastajala uz analizu ustavnog prava i države te se bavila obrazovanjem državnih birokrata. Ipak, njezin kasniji razvoj se usmjerio prema znanstvenom proučavanju političke sfere društva. Teme političke znanosti postaju odnosi među strankama, odnosi moći u državi, glasovanje... sve je to društveno ponašanje u jednoj specifičnoj sferi (sferi politike) → tako se danas politička znanost i soc preklapaju
- **ANTROPOLOGIJA** – prvenstveno se bavikulturom, strukturom i ponašanjem primitivnih, predindustrijskih, plemenskih društava. Razlika između sociologije i antropologije je u tome što sociologija prvenstveno stavlja naglasak na moderna društva dok se antropologija koncentrira na primitivna → objema disciplinama cilj je jedinstven – studija formi i otkrivanje regularnosti ljudske interakcije koja karakterizira, kako pretpismenu zajednicu tako i moderno industrijsko društvo.
- **POVIJEST** – se bavi ukupnom poviješću ljudskoga društva. Sociologija je znanost koja traži opće principe ljudskog ponašanja, društvenih procesa i vjerovanja, a činjenice kojima povijest nastoji opisati događaje koristi samo kao materijal za svoja uopćavanja. Sociologa u pojedinačnom slučaju zanima ono opće, napr. što je zajedničko u raspadanju višenacionalnih država, a povjesničar će nastojati što vjernije opisati sve događaje. Predmet sociologije, kao i povijesti su društvena događanja, ali dok je osnovna orijentacija povijesti opisna, sociologija pokušava biti teorijska.
- **PSIHOLOGIJA** – proučava pojedinca, ono što se događa unutar pojedinca, a sociologijaproučava odnos među pojedincima. Razvija se socijalna psihologija – ona polazi od pojedinca, ali ga i analizira kao člana društva. Sociologija analizira samo društvo, a pojedinca samo kao element fenomena koji naziva društvom. Klasična individualna psihologija proučava determinante individualnog ponašanja.
- **PRAVO** – je pisani normativni sustav koji se primjenjuje u regulaciji društva. Pravo proučava formalnu logičnu konzistenciju prava, a sociologija prava je više usmjerena na društvenu uvjetovanost prava. Sociolozi promatraju pravo kao jedan od regulatornih mehanizama, tj. pravo se više analizira kao rezultat prevladavajućih društvenih odnosa. Suvremena empirijska sociologija usmjerava se na način na koji pravo djeluje u društvu. Napr. ako većina ljudi očekuje da će stroža kazna za određen tip djela smanjiti počinjenje tih djela, sociolog će ispitivati postiže li se zaista takav učinak. Sociolozi analiziraju i kako se zakoni donose te kako iznutra funkcioniraju sve ključne institucije povezanse s pravnim sustavom. dakle, pravna znanost proučava pravo i njegove norme, tj. njegovu logičku koherenciju, a sociologija proučava pravo kao društvenu instituciju.

1.7.KAKO SOCIOLOZI ISTRAŽUJU DRUŠTVENU STVARNOST? – pomoću istraživačkih metoda

Odnos teorije i istraživanja: bez dobre teorije nema istraživanja, isto tako su teorije bez istraživanja samo puke spekulacije. Teorija i istraživanje nerazdvojan su dio istraživačkog procesa. Sastavni dio istraživačkog procesa čini **METODOLOGIJA** – metodologija je sustav pravila, načela i procedura pomoću kojih se provode istraživanja. Ako metodologija kojom prikupljamo podatke nije valjana, tada ni rezultat istraživanja, ni naši zaključci nisu valjani. Sociološke metode mogu biti uporabljene samo na pitanjima na koja možemo odgovoriti pozivajući se na činjenice koje možemo promatrati ili potvrditi (napr. sociolog ne može reći postoji li bog jer ne postoji metoda kojom možemo dokazati njegovo postojanje ili nepostojanje)

1.8.OBJAŠNJAVANJE DRUŠTVENOGA ŽIVOTA – LOGIKA UZROKA I POSLJEDICE

Osnovna postavka znanosti je da svaki fenomen ima svoj uzrok, napr.bilo da je riječ o rezultatu na izborima. Iz pretpostavke proizlazi druga pretpostavka – da će pod istim uvjetima, isti uzrok proizvesti istu posljedicu. Znači, ako je Durkheim utvrdio da je visina socijalne integracije u nekoj socijalnoj grupi povezana sa stopom samoubojstava, tada će povećanje socijalne integracije grupe smanjiti stopu samoubojstava i obrnuto. Osnovni cilj → otkriti koji uzroci proizvode određene posljedice

VARIJABLE – sociolozi proučavaju uzročno-posljedične odnose u terminima međusobnog utjecaja varijabli. Varijabla je svaka karakteristika koja može imati različite vrijednosti ako uspoređujemo pojedince, razdoblja ili područja, napr.: starost, spol, nacionalnost... Uzročno-posljedična veza postoji kada su promjene u vrijednosti jedne varijable, napr. spola, vezane uz promjene u vrijednostima druge varijable, napr. stupnja religioznosti. → istraživanja su pokazala da su žene u prosjeku religioznije od muškaraca.

- Nezavisna varijabla uzrokuje promjene u zavisnoj. Nezavisna varijabla je uzrok, a zavisna je posljedica. Spol smatramo uzrokom, a stupanj religioznosti posljedicom (religioznost ne utječe na spol, ne mijenja se spol zbog stupnja religioznosti), ako se veza među varijablama stalno pojavljuje, to nam omogućava da konstruiramo generalizacije koje objašnjavaju njihovu vezu → opažena vez između varijabli dovodi do pokušaja objašnjenja te veze, a taj pokušaj potom stimulans za daljnja istraživanja. Također napr. temperatura vode pada → gibanje molekula je sve sporije <-> vrijednost ZV ovisi o vrijednosti NV
- Obratiti pažnju! da se ovdje govori o općoj tendenciji, ne o pojedinačnim slučajevima → žene općenito jesu religioznije od muškaraca, ali to ne vrijedi za pojedinačno svaku ženu i svakog muškarca, zato su sve generalizacije koje formuliramo u sociologiji tendencijske, o konkretnim pojedincima ne možemo iz njih nista zaključiti.

KORELACIJE – utvrđivanje korelacije prvi je korak u pronalaženju uzročno-posljedičnih veza. Napr. postoji visoka korelacija između količine pojedenog sladoleda i broja silovanja → pojavljuje se treća varijabla koja utječe na obje varijable iz uočene korelacije, treća varijabla – ljetna vrućina. Ljudi jedu više sladoleda kada je toplo, a i više silovanja se događa ljeti kada ljudi više izlaze.

- Korelacijska veza je odnos između varijabli u kojem se jedna varijabla uvijek pojavljuje uz drugu, ali se međusobno ne uzrokuju, dok kod uzročno-posljedične veze jedna varijabla uvijek uzrokuje drugu.

KONTROLA – ako želimo biti sigurni da opažena korelacija odražava uzročno-posljedičnu vezu moramo uvesti kontrolu, što znači isključiti mogućnost da neki treći čimbenik uvjetuje opaženu korelaciju → gledaju se veze među promatranim varijablama kada se kontrolira

Za utvrđivanje uzročno-posljedičnih odnosa među varijablama moramo:

- Utvrđiti da među njima postoji korelacija, što znači da kako se mijenja vrijednost jedne varijable, tako se mijenja i vrijednost druge
- Provesti kontrolu kako bismo vidjeli nije li opažena korelacija između dviju varijabli možda proizvod neke treće
- Provesti logičku analizu odnosa među promatranim varijablama, tj. utvrditi da religioznost ne može promijeniti spol ili utvrditi sto dolazi prije a sto kasnije u varijablama → napr. počne li student ponajprije piti pa zapne u studiju ili prvo zapne u studiju pa počne piti.

1.9.ISTRAŽIVAČKE METODE:

1. **EKSPERIMENT** – promatranje odnosa između dvije varijable u strogo kontroliranim uvjetima

- LABORATORIJSKI EKSPERIMENT – za primjer: Solomon Asch – eksperiment (dugačak je, knjiga str. 27, 28 i 29)

Dva bitna svojstva svakog eksperimenta: manipuliranje nezavisnom varijablom i načelo slučajnosti

- TERENSKI EKSPERIMENT – laboratorijskom eksperimentu se često prigovara da se odvija po umjetnim okolnostima, terenski eksperiment otklanja taj prigovor, ali gubi se kontrola → primjer str. 30
- TESTIRANJE ZNAČAJNOSTI – primjer str. 30 i 31

- Eksperiment je najsigurnije sredstvo utvrđivanja uzročno-posljedičnih veza. Ali njegova primjena u sociologiji je ograničena iz praktičnih i etičkih razloga. → nemogućnost prakticiranja na velikim društvenim grupama, nemožemo ispitanike izlagati opasnostima i nelagodama...

2. **ANKETA** – sustavan način skupljanja standardiziranih podataka o stavovima, ponašanjima ili nekim drugim karakteristikama populacije koja nas zanima. Populacija je u nekoj anketi grupa ljudi o kojoj želimo nešto saznati → napr. pitamo građane hrv za koga će glasati, tu su populacija svi građani hrv. Umjesto ispitivanja čitave populacije služimo se uzorcima, tj. manjim brojem pojedinaca uzetim iz čitave populacije, bitno je da taj uzorak vjerodostojno predstavlja populaciju u njezinim bitnim obilježjima.

- SLUČAJNI UZORAK – reprezentativnost se osigurava metodom slučajnog odabira
- INTERPRETACIJA REZULTATA DOBIVENIH ANKETOM – preciznost anketa ovisi prvenstveno o tomu je li uzorak reprezentativan. No, čim radimo s uzorcima, a ne s populacijom niti jedan rezultat nije sasvim precizan.

- Teorija vjerojatnosti

c) UPITNICI I INTERVJUI

- Upitnike popunjavaju sami ispitanici
- Intervju znači da istraživač postavlja pitanja → mogu biti strukturirani (unaprijed definirana pitanja) i nestrukturirani (pitanja općenitija, ispitanik odgovara slobodno)

U anketi vrlo važno formuliranje pitanja, ona moraju biti jasna i formulirana na objektivistički način tako da ispitanici razumju smisao.

3. **PROMATRANJE** – ljudsko ponašanje se promatra u svakodnevnom, životno realnim situacijama. Ponašanje se ne odvija pod kontrolom istraživača, nego spontano.

- TERENSKO PROMATRANJE I KONSTRUIRANJE TEORIJE – vrlo je slično regularnom promatranju ponašanja, razlika je u većoj sustavnosti terenskog promatranja. Promatrač radi bilješke o opaženom ponašanju i jasno razlikuje opažanje od interpretacije. Osnovni nedostatak → ograničena mogućnost generalizacije, dobiveni rezultati vrijede samo za promatranu grupu i mogućnost generalizacije je minimalna

b) PROMATRANJE SA SUDJELOVANJEM – promatrač sudjeluje u aktivnostima grupe koju promatra

- Treba li promatrač otkriti svoju ulogu? → glavna dilema

c) NEPRIMJETNO PROMATRANJE – promatrač potpuno odvojen od objekata promatranja

- Dvosmjerno staklo
- Ne moramo brinuti o reakcijama onih koje promatramo
- No, ne možemo ici u veliku dubinu

4. KORIŠTENJE POSTOJEĆIH IZVORA PODATAKA

- a) ANALIZA SADRŽAJA – posebna tehnika analize postojećih materijala. To je skupina metoda usmjerenih na analizu simboličkoga sadržaja komunikacije. Osnovna ideja → da se ukupan sadržaj komunikacije reducira u skup kategorija koje će izražavati osnovnu strukturu te komunikacije.
- b) KOMPARATIVNO-POVIJESNA METODA – koristi se analizom različitih dokumenata iz prošlosti. Na taj se način rekonstruira tijek nekog događaja ili se paralelno ispitujući više slučajeva, donose zaključci o nekim pravilnostima koje se događaju u povijesnim procesima.
- Napr. kod Webera (*Protestanska etika i duh kapitalizma*) i Moorea (*Socijalno podrijetlo diktature i demokracije*) imamo istu logiku analize → uzimamo nekoliko zemalja pa se na temelju sekundarne analize dokumenata utvrđuju neke njihove karakteristike te se traže sličnosti i razlike među tim zemljama.

ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE I SUDSKI PROCES → postoje mnoge sličnosti:

- Oboje nastaje u 17. stoljeću kao rezultat spoznaje da su potrebne striktnije metode utvrđivanja istine
- Objektivnost
- Stroga pravila
- Detaljna evidencija procesa

2. NASTANAK I RAZVOJ SOCIOLOGIJE

2.1. PREDHODNICI

- Korišteni današnje kulture se razaznaju u klasičnoj Grčkoj: **Platon, Aristotel, Hesiod, Eshil, Sofisti, Sokrat**
- **N. Machiavelli** – na društvene procese ne djeluju bozanske, već zemaljske sile → stabilnu vlast čini ravnoteža moći raznih društvenih slojeva i raznih načela vladanja
- **Ibn Haldun** – povijest je za njega područje u kojem možemo pronaći opće zakone razvoja društva
- **Montesquieu** – najvažniji teoretičar za razvoj sociologije
- Razlikuje tri tipa vladanja: republika (vlast pripada svima – demokracija, ili dijeli naroda - aristokracija), monarhija (suverenitet u rukama vladara) i despocija (vlada pojedinac, bez zakona, prema svojoj volji)
- Razlike između tri tipa vlasti objašnjive su razlikovanjem načela i prirode vlasti

2.2. RAZDOBLJE STVARANJA I KONSOLIDACIJE SOCIOLOGIJE

Za nastanak sociologije trebale su tri revolucije: znanstvena revolucija, industrijska revolucija i politička revolucija

AUGUSTE COMTE – smatra se formalnim osnivačem sociologije.

Studij pozitivne filozofije – njegov glavni rad, tu izlaže potrebu za sociologijom kao posebnom znanosti. Comte je i tvorac riječi sociologija, te smatra da sociologija treba biti samostalna disciplina.

Vrhunac znanosti je sociologija → ona se bavi najsloženijim pojavama, promjenama u znanju i svijesti ljudi. Sociologija koristi metode *pravih* znanosti. Društvo je i najkompleksniji objekt istraživanja.

Comte smatra da fenomene društvenog života onako kako je to u prirodnim znanostima učinjeno s prirodom – općim razvojnim zakonima.

Odnose u društvu određuje stanje duha, stanje svijesti, a svaka svijest prolazi kroz 3 faze:

- a) Teološka faza – izvor svega je volja višeg bica. Bog stvara pokreće i mijenja svijet svojom voljom. Dominira religija, religija i vlast stopljene.
- b) Metafizička faza – nastoji se spoznati nadiskustvena bit stvari, apstraktna sile. Dominiraju filozofi, društveni pokreti oslobađanja...
- c) Pozitivnoznanstvena faza – svijet se prihvaća kao niz uzroka i posljedica, postojeće je ono što je dostupno našim osjetilima, razvoj znanosti...

Uz Comtea se veže i razvitak konkretne metodologije i tehnike društvenih znanosti. Zalaže se za promatranje, matematičku preciznost i komparativnu sistemsku analizu.

Smatra da sociologiju čine dva komplementarna dijela:

- a) Socijalna statika – ispituje sve ono što društvo čini stabilnim, proučava društveni poredak i društvenu strukturu. Uspoređuje društva tražeći sustav klasifikacije i veze njezinih elemenata, proučava fenomene kao religija, obitelj, podjela rada...
- b) Socijalna dinamika – bavi se otkrivanjem pravilnosti u slijedu oblika u društvenom razvoju, društvenih zakonitosti, istražuje društveni razvoj i društvene promjene. Proučava promjene svijesti i znanja...

HERBERT SPENCER – njegov cilj je bio prevladati granice disciplina svih znanosti, društvenih i prirodnih.

Postoje sličnosti između bioloških organizama i društva

- Oboje možemo promatrati kao cjelinu sastavljenu od međupovezanih dijelova
- Biološki organizam se sastoji od organa → tako se društvo sastoji od institucija
- Oboje rastu i razvijaju se
- Ako je život nekog broja jedinki ugrožen, društvo će nastaviti postojati i dalje → ni društva ni organizmi ne propadaju propašću jedinica (stanice, ljudi)
- S povećanjem složenosti strukture dolazi do potrebe za unutarnjom regulacijom i socijalnom kontrolom.

Spencer kaže: evolucija je proces kojim materija prelazi iz neodređene i nepovezane homogenosti u određenu i povezanu heterogenost → evolucija je opći smjer razvoj od jednostavnosti prema složenosti.

Diferencijacija, porasta složenosti društava → svaki novi izum, svaka nova uloga i znanje u društvu povećavaju njegovu složenost

On razlikuje različite tipove društava:

Prema složenosti – jednostavna, složena, dvostruko složena i trostruko složena društva

Prema sadržaju – militaristička (manji stupanj složenosti, ne trpe raznolikost, slobodu i individualnost) i industrijska (ne podnose ratove, teže harmoniji i skladu)

2.3. MARKSIZAM

KARL MARX – dvije faze u njegovom intelektualnom razvitku:

- u mladosti su glavne teme njegovog interesa pitanja otuđenja, političkih sloboda i analiza položaja i povijesnog zadatka eksploatiranih klasa.
- Nakon 1848. Marx se pretežito okupira istraživanjima nastanka kapitalizma te praktičnim pitanjima organizacije radničkog pokreta

Žestok kritičar društvenih posljedica industrijalizacije i kapitalizma

Glavna ideja koju zastupa je shvaćanje da je moguće shvatiti i objasniti logiku razvoja društava prateći materijalne promjene u svijetu → to se shvaćanje naziva **historijski materijalizam** → nisu vrijednosti pokretači društvenih promjena već načini na koje se ljudi organiziraju u proizvodnji svog materijalnog života

Ono što pokreće društvene promjene jest napredak tehnologije (današnje vrijeme, ne za marxovo vrijeme) – tehnologije proizvodnje zahtijevaju određene uloge u organizaciji proizvodnje, omogućavaju nastanak viška proizvoda → takvi odnosi i potrebe stvaraju različite društvene skupine suprotstavljene jedna drugoj. Produkt takvih suprotnosti je sistem eksploatacije i nejednakosti klasa.

Razvoj društava je dijalektika borbe između neprekidnog napretka tehnologija proizvodnje (sredstva za proizvodnju) i ograničenja koja takvomu napretku postavljaju društveni odnosi: institucije i norme, državni aparat i pravo, stvarni položaj vladajućih klasa.

Napr. fenomeni kao što su država i pravo, kultura i vjerovanja... mogu biti objasnjeni historijskim materijalizmom → pravo je samo formalno sredstvo kojim se odnosi eksploatacije čine trajnim ...

Marx tvrdi da su vladajuće ideje društva zapravo ideje vladajuće klase → religija je sredstvo kojim se ljudi drže u pokornosti, sredstvo koje njihovu neslobodu u stvarnom svijetu čini podnošljivom.

- Pod jakim utjecajem Hegelovih učenika Marx je u svom ranom razdoblju interes usmjerio prema filozofskim pitanjima o smislu čovjeka. Za njega je položaj čovjeka nepodnošljiv u kapitalističkom društvu → radnici nisu slobodni jer svoj rad prodaju da bi preživjeli i to pod uvjetima koji vlasniku ostavljaju profit, a njih stavljaju u položaj u koje ne utječu na kreativnost svog rada, žive neželjenim životom ovisni o poslu, rade što ne zeće.
- Pod utjecajem socijalista utopista Marx se razvija u angažirana borca za bolje društvo, te se bavi potrebom da opravda historijsku nužnost promjena i da radničkoj klasi pruži jasno opisan cilj borbe.

SUVREMENI MARKSIZAM

Marx u svojim djelima nije razradio pitanja države, nacije, morala i vrijednosti, kolonijalizma i političkih stranaka. On je samo dao načelne naznake o tome kako bi se ta pitanja obradila, ali ne i svoje tumačenje → stoga su se pojavila mnoga tumačenja:

- Da marksizam kao znanost treba pretvoriti u politički program izborne i parlamentarne borbe
- Drugo tumačenje prepoznalo je poziv na revoluciju i diktaturu proleterijata → takva tumačenja nastojala su pretvoriti marksizam u opravdanje oslobodilačkih revolucija, napr. boljševizam (Lenjin, Staljin...)

Moderni marksizam prevladao je takve političke ambicije i podjele, ali ne i različitost tumačenja marxa: dvije glavne suprotstavljene skupine nastojale su dobiti oznaku pravih marksista:

- Skupina koja je naglašavala vrijednosti mladog marxa i nastojala razviti kritičku teoriju društva
- Skupina strukturalista koja je smatrala da marxa treba čitati kao ozbiljna znanstvenika koji je prepoznao pravu prirodu kapitalizma

Frankfurtska škola za sociologiju formulirala je kritiku suvremenog kapitalizma → oni ga vide kao razvijeno potrošačko društvo

- ALIJENCIJACIJA (direktan utjecaj kapitalizma na osjećaje radnika → osjećaj nezadovoljstva)

Marxu predbacuju preveliku sklonost ekonomskom determinizmu → kritička škola suprotno tomu ne smatra da se tehnologije proizvodnje slobodno biraju, već i na to utječu elementi kulture

Strukturalističko tumačenje marksizma → ističu da se društvena teorija treba vezati za njegov zreli period znanstvenika, a ne za mladenačkog revolucionara, za marksističke strukturaliste ideologija ima značaj samostalna čimbenika društvene promjene, ona nije samo pasivan odraz proizvodnih odnosa.

2.4. SIGMUND FREUD I PSIHOANALIZA

Postao je priznat u liječenju neuroza koje se izražavaju u kompulzivnom i ritualističkom ponašanju, opsesivnim mislima te jakim osjećajima krivnje i straha. S vremenom je napustio hipnozu kao metodu liječenja i počeo se koristiti katarzičkim efektom prisjećanja na ranije događaje.

Hipnotičko stanje otvara iskrenost pacijenata i omogućuje da se preoznaju pravi uzroci poremećaja (ne nužno), bolje je da pacijenti kroz razgovor sami spoznaju uzroke svojih poteškoća → potiču se pomoću slobodnih asocijacija, većinom takva analiza je vodila prisjećanju događaja iz ranog djetinjstva, s napadno naglašenom ulogom seksualnosti. → osjećaj oslobođenja, katarzički efekt samospoznaje uzroka bio je ključan.

ULOGA SEKSUALNOSTI

Mnogi slučajevi navodili su ga na shvaćanje da seksualnost postoji od najranijeg doba.

Osjećaj krivnje koji se nameće i suspenzija seksualnog poriva za zadovoljstvom snažno je sredstvo socijalizacije i kondicioniranja pojedinca. Freud primjećuje da često izostaje ravnoteža poriva i zahtjeva društvenih vrijednosti i normi, da se sjećanja i osjećaji nastoje potisnuti i zaboraviti.

Prema freudu struktura ličnosti sastoji se od ida, ega i superega → to je zapravo slika i pretpostavka postojanja podsvijesti u kojoj neobuzdano divljaju porivi i instinkti

- ID – to područje snažne energije treba kontrolu i usmjeravanje svijesti koja prema znanjima i okolnostima neke porive propušta u svijest
- EGO (svijest)
- SUPEREGO – viša razina svijesti koja svijest nadopunjava višim i prisilom zajamčenim zahtjevima prema određenom djelovanju.

OBRAMBENI MEHANIZMI LIČNOSTI

Postoji niz mehanizama koji pomaže kontrolu ega → potiskivanje, izbacivanje iz sjećanja i svijesti → ta sjećanja koja su nam neugodna nisu nestala, postoje potisnuta i ne probijaju u svijest.

Ono što Freud drži važnim je afektivna i seksualna osnova potiskivanja, stalna težnja zadovoljenju i ugodi → taj poriv je normalan i koristan, no izvor zadovoljstva nije uvijek društveno prihvatljiv kao ni metode postizanja zadovoljstva. Potiskivanje je nesvjestan mehanizam za situacije kada je riječ o bolnim pomislima, teškoćama... Te Freud misli da je to vidljivo u situacijama uk kojima ego ponestane kontrole: u snu, slučajnim omaškama, u ljubavnoj strasti.

EDIPOV KOMPLEKS

Snažna želja djeteta prema majci kao izvoru zadovoljstva, a onda kompetitivnost i mržnja prema ocu, izvanredno je sredstvo socijalizacije.

Odrasli, možda nesvjesno mogu koristiti mehanizme krivnje koje usađuju da bi razvili prihvatljiva ponašanja i usadili vrijednosti u svijest djeteta → napr. dječaci ne plaću ili djevojčice su uredne, imitiranjem uloga usađuju vrijednosti koje postaju sastavni dio ličnosti

Ego na raspolaganje stoje i druga sredstva – poricanje stvarnosti, intelektualizacija problema, okretanje na humor, altruizam, sublimacija (obrambeni mehanizam koji nam omogućuje da nelegitimne porive transformiramo u društveno prihvatljive motive), projekcija (mehanizam u kojemu svoje greške, nesuspjehe, zabranjene želje i nedostatke pripisujemo drugima)

RAZVOJ SEKSUALNOSTI

- Napr. freud objašnjava postojanje infantilne seksualnosti kao razdoblja snažna libida, no metode zadovoljenja takve seksualnosti nisu prihvatljive okolini ili roditeljima, koji takve porive usmjeravaju u granice moralno prihvatljivoga. Ta prisila fiksira i preokupira pojedinca temama koje se odnose na izvorne zone zadovoljstva koje ostaju cijeli život u obliku strahova, neuroza i problema ličnosti. → ličnost s greškama te faze često pati od osjećaja krivnje, nesigurnosti, sklonosti manipulaciji drugih, življenju u mašti...
 - Razdoblje analne seksualnosti i poremećaji u tome razdoblju (1-3 god) objašnjavaju neurotsku škrtost, opsesiju čistoćom i redom, grubu bezosjećajnost i nesposobnost altruizma(ponašanje kojem je cilj pomaganje drugome u kojem se ne očekuje neka vrsta nagrade od drugih)
 - Infantilna genitalna seksualnost odlučna je za definiranje rodnog identiteta
 - Razdoblje latencije seksualnosti u kojem su vanjski oblici seksualnosti uspavani i zabranjeni.
- Socijalizacija ljudi počinje vrlo rano i ta su iskustva trajni pretilteli tijekom života.

TUMAČENJE SNOVA

Freudova teorija snova dublji je uvid u djelovanje podsvijesti i situaciji u kojoj slabi mehanizam kontrole svijesti.

Analiza sna je ujedno i analiza podsvijesti i ličnosti pacijenta

Freud je vjerovao da se san sastoji od latentne i manifestne (dio sna koji se sjećamo) → snovi su zapravo prerada latentnih i nepoželjnih poriva koji se nemogu priznati u svom izvornom obliku

Osnovno freudovo otkrice je da se u snovima prerađeni porivi javljaju u tipičnim simboličkim prikazima → muški spolni organ simboliziraju tornjevi, uspravno drveće, rakete ili mačevi, ženski kutije, bunari, šalice...

EROS I TANTOS

Ja freuda pokretačka snaga nagona ima izravnu vezu s motivacijom ponašanja → on razlikuje eros (instinkt stvaranja zadovoljstva, života) i tantos (poriv prema destrukciji, boli i smrti)

RELIGIJA

On je kritičan prema mogućnostima religije → religija je konstrukcija uma čovjeka stvorena da olakša život u nesigurnom svijetu i polusvjesno je nastojanje da se olakša strak i neizvjesnost. Umjesto realnosti svijet je konstrukcija izmišljene zbilje.

Freud kod vjernika prepoznajerecesiju u neko stanje ovisnosti o autoritetu te nesposobnost stvaranja zrele i slobodne ličnosti.

Nadao se da će razvoj znanosti, razum i sekularizacija svijeta potisnuti religiju.

3.UTEMELJITELJI KLASIČNE SOCIOLOGIJE: DURKHEIM I WEBER

Četiri glavne teme dominirale su tadašnjom sociologijom:

1. Prva tema je bilo pitanje metode i posebnoga položaja sociologije
2. Promjena u načinu života, shvaćena kao gubitak izvornih ljudskih potreba za puninom života → pojmovi alijencijacije, racionalizacije i anomije
3. Politički poredak i država → država postaje dio demokratskog poretka
4. Pravo → sada se doživljava kao racionalan instrument društvene regulacije

3.1.EMILE DURKHEIM

- Nastavio je ono što je započeo Comte: disciplinarno određenje i osamostaljenje sociologije kao teorijske znanosti
- Bez njegovih radova teško je razumjeti modernu sistemsku sociologiju i funkcionalizam
- Durkheim je društva promatrao kao sisteme u kojima elementi nisu ljudi, već su to određene društvene potrebe, funkcije
- Društvo nije zbroj pojedinaca, ono je pojava, entitet, sistem poseban i sam za sebe. Društvo je pojam koji ne postoji u stvarnosti kao zbroj ponašanja → ono je posebna cjelina
- Društvo je entitet (sui generis), skup društvenih činjenica, prvenstveno određenih kao norme
- Norme obavljaju dvostruku funkciju: regulator su ponašanja pojedinaca, a s druge strane su povezane u koherentne skupove institucija te u društvo u cjelini
- Ukupnost vjerovanja i osjećaja zajedničkih prosječnomu čovjeku čini određen sustav, sustav na razini društva koji ima svoj vlastiti život → durkheim ga zove kolektivnom svijesću
- Društvo je za durkheima prvenstveno izraženo kolektivnom svijesću ali i svim drugim društvenim činjenicama → za durkheima je društvo sve ono čime su povezani pojedinci (integracija) i sve ono što regulira ponašanje pojedinca (regulacija)
- S pojmom društva povezan je i pojam institucije → društvo je globalan pojam
- Postojanje institucije određeno je nastankom normi koje reguliraju odnos → institucije unose red, pravilnost i mogućnost uzajamnoga predviđanja reakcija u ljudskome ponašanju

ANOMIJA DRUŠTVA

- Zasto se ljudi ubijaju? Je li samoubojstvo sociološki problem?
- Durkheim ispod psihološkog objašnjenja pronalazi dublje društvene uzroke samoubojstva → samoubojstvo se znanstveno može promatrati samo kao globalan društveni fenomen, kao posljedica **društvene determiniranosti**
- osnovni zaključak statističke analize bila je činjenica da stopa samoubojstava za pojedine zemlje i regije ostaje konstantna u duljim razdobljima → ta stabilnost podataka upućuje na to da djeluju društveni zakoni, a ne psihološki elementi i individualne odluke
- za Durkheima se pravi trag objašnjenja samoubojstava nalazio u podatku da se stopa samoubojstava značajno razlikuje pri usporedbi podataka za različite religiozne zajednice (najmanje kod Židova, najveća kod ateista)
- ustanovio je i da je samoubojstvo češće kod samaca, udovica, razvedenih ljudi... a najrjeđe je kod bračnih parova s djecom
- te su veze statistički pokazatelji korelacije → zajednički teorijski nazivnik jest **stupanj društvene integracije**
- samoubojstvo se mijenja obrnuto razmjerno stupnju integriranosti društvenih grupa kojima pripada pojedinac
- fenomen samoubojstva postaje razumljiviji kada ga interpretiramo kao znak slabosti društvene integracije

3 tipa samoubojstva po Durkheimu:

1. egoističko samoubojstvo – osjećaj pripadnosti koju daju grupne norme ujedno su i obrana od suicidalnih poriva. Kada se ljudima načelno dopušta da slobodno upravljaju svojom sudbinom, kada nema priznatih grupnih ciljeva i moralne presije društva prema pojedincu, pojedinac je skloniji samoubojstvu
2. altruističko samoubojstvo – kod ovog tipa samoubojstva riječ je o zakržljaloj individualizaciji, posljedica je toga što društvo drži pojedinca suviše strogo zavisnim od cjeline (samoubojstvo vojnika zbog povrijeđene časti, kamikaze...). povezano je s moralom koji nimalo ne poštuje ono što zanima samo pojedinca
3. anomično samoubojstvo – logika izdvajanja toga posebnog tipa polazi odatle što svaki normativni poredak osim integracije, ostvarujeregulaciju društva → kada nema regulacije Durkheim to naziva **anomijom**. Anomično samoubojstvo je indikator nedostataka društvene kontrole putem normi u sustavu → manifestira se na individualnoj razini kao stanje tjeskobe, neizvjesnosti i traženja.

ANOMIJA

Anomija stanje loma normativne strukture nekoga društva. Riječ je o situaciji u kojoj društveni uvjeti ne dopuštaju realizaciju individualnih aspiracija pa nema ni jasnih međa između poželjnog i mogućeg, potreba i očekivanja.

Anomija je društvena situacija u kojoj je djelovanje normi nepredvidivo.

Ovdje nije riječ o stanju uma pojedinca, već o globalnome fenomenu.

Durkheimov pojam anomije nije nikako ograničen samo na objašnjenje samoubojstava. On se odnosi općenito na fenomen društvenih vrijednosti. Durkheim pojam anomije promatra kao posljedicu prodiranja industrijskoga društva, povećane specijalizacije i individualizacije.

DRUŠTVENI POREDAK: PROMIJENJENE FUNKCIJE DRŽAVE – MEHANIČKA I ORGANSKA SOLIDARNOST

Durkheim razlikuje dva tipa društva s obzirom na to na koji je način ostvarena njihova integracija:

- Segmentarna ili arhaička društva su povezana sa mehaničkom solidarnosti. Glavna je karakteristika toga društva međusobna identičnost pojedinaca, obitelji i plemena u smislu vjere u iste vrijednosti, jednako doživljavanje. Društvena svijest potpuno kontrolira individualnu. Solidarnost proizlazi iz sličnosti.
- Društva integrirana organskom solidarnošću. U tim društvima pojedinci više nisu slični, solidarnost proizlazi iz činjenice različitosti.

Društvena gustoća i dioba rada

Zanima ga promjena do koje se dolazi u načinu povezivanja i društvene solidarnosti

Za njega je od prvenstvene važnosti nastanak novoga sustava normativne regulacije društva

3.2. MAX WEBER

PROTESTANSKA ETIKA I DUH KAPITALIZMA

- Glavna tvrdnja knjige je nužnost postojanja određenoga kulturnog, političkog i vrijednosnog temelja kapitalizma.
- Weber razvija analizu odnosa između kalvinističke religijske etike te socijalnih i ekonomskih procesa koje smješta u širok raspon europske društvene i ekonomske povijesti nakon srednjeg vijeka.
- Osnovna ideja studije jest polideterminiranost društvenog razvoja, komplementarnopojava tehnoloških preduvjeta, ekonomskih tijekova, političkih i kulturnih čimbenika koji dovode do pojave kapitalizma.
- Kapitalizam ne nastaje po planu → nije posljedica jednog uzroka, kapitalizam je posljedica velikog broja slučajnosti, okolnosti kod kojih je sve možda moglo ispasti i drugačije → kapitalizam nastaje kao posljedica jedinstvene kombinacije povijesnih i materijalnih okolnosti.
- Kapitalizam se najprije pojavio u zemljama gdje vlada protestantizam
- Calvinizam, jedan od oblika protestantskog pokreta, počiva na uvjerenju o predestinaciji → čovjekova sudbina je određena božijom voljom
- Racionalnost se utvrđuje prema shemi cilj-sredstvo
- Kapitalizam ne počiva na neograničenoj pohlepi.
- Kapitalizam razara društva tradicije, ali stvara nova i razvijena društva, nov moral.
- Kapitalizam predstavlja uredno djelovanje institucija, racionalno, učinkovito i legitimno pravo, moralno stajalište.
- Kapitalizam i moderna država nerazdvojni su.
- Društvene promjene gube izvoran sakralni karakter i procesom etičke racionalizacije pretvaraju se u skalu unutarnjih motiva djelovanja socijalizirane sekularne slike svijeta u kojoj je ostao snažan vrijednosni naboj prema vršenju dužnosti, uz istovremeno instrumentalno shvaćanje svijeta u kojem je moguće spoznati i koristiti unutarnje zakonitosti te ga podčinjavati sebi.
- Tržišno gospodarstvo i kapitalističko poduzetništvo zahtijevaju brižljivu ravnotežu između samointeresa i orijentacija na dobit, prijetvornosti i snalažljivosti s jedne strane te poštenja, skromnosti i radišnosti s druge strane.
- Kapitalizam je nezamisliv bez rada i ulaganja s rizikom

RACIONALIZACIJA SVIJETA

- Racionalnost je onaj unutarnji smisao, opravdanje koje pojedinac pripisuje svojem ponašanju, no to je ujedno i dominantna društvena situacija, način na koji pojedinac u interakciji s drugima utvrđuje društveni smisao svog ponašanja.
- Weber razlikuje 4 vrste racionalnosti:
 - a) Ciljna racionalnost – racionalnost je određena našim nastojanjem da postignemo uspjeh vodeći računa o objektu koji želimo postići i eventualnoj akciji drugih. Napr. ekonomska proračunatost u ulaganju kapitala
 - b) Vrijednosna racionalnost – racionalnost je na osnovi svjesne vjere u etičku, estetsku, religioznu ili kakvu drugu vrijednost određenog ponašanja i to zbog njega samoga i bez obzira na uspjeh. Napr. vjerski zanos

- c) Afektivna racionalnost- emocijama potaknuto i usmjereno ponašanje, napr. za juliju je afektivno racionalno održavati vezu s romeom
- d) Tradicionalna racionalnost – najveći je dio svakodnevnog ponašanja, određen navikom dugotrajnog ponavljanja.

- U stvarnosti se one mješaju, rijetko samo jedan tip

IDEALNI TIPOVI POLITIČKOG PORETKA

- Dominiraju tri tvrdnje: prva se tiče odnosa etike i politike, druga temelja legitimnosti političkog poretka, a treća birokratske naravi instrumenata moderne vlasti
- Esencijalna karakteristika politike je njezina veza sa silom i državom
- Političar mora imati etiku odgovornosti za stvarnost, a ne samo čistu volju i namjere
- Svaki politički poredak zahtjeva opravdanje, legitimizaciju
- Upotrebljava dva pojma kako bi objasnio dvovrnost fenomena dominacije: moć i vlast
- MOĆ – mogućnost provedbe svoje volje usprkos otporu. Moć je faktička mogućnost provedbe silom. Ona nema legitimaciju i opravdanje, podrazumjeva učinkovito korištenje i lomljenje otpora.
- VLAST – vjerojatnost da će određene osobe poslušati zapovijed određenoga sadržaja. Element dobrovoljnog i svjesnog podvrgavanja, internaliziranoga i legitimiziranog sustava normi sastavni je dio vlasti. Vlast se temelji na tome da podanici/građani legitimiziraju, opravdavaju i prihvaćaju poredak.
- Legitimnost poretka, fenomena da se ljudi pokoravaju vlasti javlja se u trima tipovima:
 - a) TRADICIONALNA VLAST – počiva na vjerovanju u nedodirljivost, nužnost i svetost drevnih tradicija postojećeg poretka. Tko će i kako obnašati vlast određeno je tradicijom. Gospodar je slobodan njegova volja je zakon. Ne vladaju zakoni, već volja suverena. Glavni oblici u kojima se tradicionalna vlast javlja su:
 - I. Gerontokracija: vlast najstarijih članova zajednice, najbolji branioci svetosti tradicije
 - II. Patrijarhalna vlast: vlast obnaša pojedinac određen pravom nasljeđa
 - III. Patrimonijalna vlast: razvija se prema obrascu očinske vlasti u obitelji, u političkim režimima očinska vlast se koristi samo u prenesenom smislu. Vladar svoju vlast organizira u načelu isto onako kako obavlja svoju vlast u kući. Dva podtipa: sultanski oblik (krajnja samovolja gospodara, profesionalna vojska) i staleški oblik (činovnici nisu osobne slugе vladara, već nezavisni ljudi koji uživaju društveni ugled zahvaljujući vlastitom položaju)
 - b) KARIZMATSKA VLAST – zasniva se na afektivnoj predanosti ličnosti vođe i njegovim božanskim svojstvima (karizmi). Poslušnost se duguje samo vođi, samo zbog njegovih osobnih karakteristika. Karizmatički autoritet jedna je od velikih revolucionarnih sila povijesti (Luther, Muhamed, Hitler, Tito...). Karizma nestabilan oblik.
 - c) LEGALNA VLAST – počiva na vjerovanju u zakonito ustanovljen bezlični poredak. Poslušnost se ne duguje osobi koja nešto zahtjeva, već apstraktnom pravnom poretku iz kojeg eventualno proizlazi njegovo ovlaštenje. Legalna legitimna vlast temelji se na uvjerenju o važenju pravnih normi stvorenih u racionalnom postupku u kojemu se pozitivnim pravom određuju prava i obaveze. Moderna društva (demokratska).

BIROKRACIJA

- Opća pojava modernog doba
- Birokratski tip organizacije primjenjiv je svuda
- Djelatnost je striktno impersonalna, postupanje jednako sa svima
- Obilježja birokracije:
 1. Strogo određena nadležnost – podjela rada
 2. Hijerarhija
 3. Rad počiva na aktima – zapisano traje
 4. Rad prema pravilima
 5. Neosobnost
 6. Temeljito stručno školovanje
 7. Rad je poziv – služba se shvaća kao životni poziv
 8. Imenovanje – službenici se ne biraju, već ih imenuju nadređeni
- Weber birokraciju smatra posljedicom vanjskih društvenih promjena, a ne rezultatom pragmatičnog istraživanja
- Sve postaje moguće jer je takva birokratska i hijerarhijska organizacija tehnički racionalnija od svake druge
- Kada je jednom uspostavljena, birokracija pripada društvenim strukturama koje je najteže razoriti → ondje gdje je birokratizacija uprave jednom potpuno provedena, stvoren je oblik odnosa vlasti koji je praktično neslomljiv.

3.3.FUNKCIONALIZAM

- Najjači poticaj dolazi od Spencera i Durkheima
- Društva treba zamisliti kao organizme ili strojeve, dakle kao sisteme
- Potreba stvaranja organa → tako razmišlja funkcionalizam
- Potrebe sistema postaju njegove funkcije
- Parsons razlikuje 4 neizbježne funkcije svakoga sistema (funkcionalni imperativi): funkcije prilagođavanja, sustav vrijednosti koji opravdava sustav i daje mu cilj, funkcija integracije i održavanje obrazaca ponašanja
- Funkcije obavljaju institucije
- Funkcionalizam društva zamišlja kao skupove povezanih i međuzavisnih društvenih uloga
- Cilj organizacije razlaže se na funkcije i odgovarajuće strukture sve dok se ne pojave institucije i uloge koje pojedincu nalažu određeno djelovanje
- Funkcionalizam najveću pozornost daje vrijednostima

4. MODERNA SOCIOLOŠKA TEORIJA: OTVARANJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

4.1. ANTHONY GIDDENS

Sustavni je kritičar marksizma. Sociološku teoriju nastoji revidirati prema novim zahtjevima vremena radineizbježne praktične koristi koju sociologija može imati za društvo.

Središnje mjesto sociologije

- Sociološka percepcija nije samo viša razina objedinjavanja ekonomske, demografske ili političke analize, nego i sasvim realna podloga za tumačenje okvira i prioriteta politika.
- Sociologija ima središnje mjesto u konceptualizaciji društvenih promjena. Društvo se mijenja u cjelini, a ne u parcijalnim dijelovima.
- Giddensov početak je reinterpretacija socioloških klasa, a osobito je jasan utjecaj webera i marxa.
- Giddensova percepcija zadaće sociologije nije jednostavna, ona zapravo pretpostavlja isprepletanje različitih ravni njezinih ciljeva i metoda → sad ide njegov ogroman citat koji to objašnjava, kraj 123 str. i početak 124.
- Velika skupina njegovih radova usmjerena je na praktične teme sociološke znanosti. On problematizira promjene u stvaranju i održavanju identiteta pojedinca u novim društvenim okolnostima i bavi se problemom transformacije osobnoga intimnog života i obitelji.

Globalizacija

- Globalizacija je postala ključna riječ opisa ekonomskih kretanja u devedesetim godinama 20.st.
- Kapital je postigao neslućenu mobilnost, a finansijsko tržište naraslo na globalnu razinu
- Iako je globalizacija po uzrocima fenomen ekonomije, tržišta roba, tehnologije, radne snage i novca, onaje po svojim posljedicama ponajprije društveni fenomen.
- Dva elementa giddensovog određenja problema globalizacije: prvo je da globalizacija ima duboke društvene posljedice i da nije svodiva na političke i ekonomske komponente, globalizacija je cjelovita promjena društva. Drugo je stav da je globalizacija poseban slučaj procesa modernizacije: proces, a ne prolazna pojava.

Demokratizacija demokracije

- Giddens smatra da je osnova demokracije nadmetanje stranaka za položaje moći. Oblik tog nadmetanja slobodni su izvori s općim pravom glasa koji omogućavaju da svi građani sudjeluju u odabiru i imaju osjećaj da njihov glas vrijedi.
- Za njega je demokracija ustroj društava, a ne tehnologija politike. Demokracija nije forma nego stvaran efekt invencije novih formi i usavršavanja.
- Demokracija je proces, razlike između zemalja nisu prema fazama istog procesa, nego prema lokalnim i povijesnim uvjetima, no smjer je jasan.
- Demokracija je efektivni mehanizam jačanja vjerodostojnosti i legitimiteta vlasti, prihvatanja odluka i uključivanja svih koji imaju znanja i volje odlučivati o javnim poslovima.

Deideologizacija politike

- Nastanak civilnog društva i demokratiziranje demokracija potpomaže nastanak ideoloških temelja politike.
- Giddens → socijaldemokrat
- Partnerstvo umjesto konflikta između vlade, poduzetnika i radnika znači izgradnju struktura preko kojih će se zasebni i suprotstavljeni interesi socijalnih partnera moći izraziti i pomiriti u konstruktivnom kompromisu → svi su ovlašteni pokazati i braniti svoj interes, ali i pristajati na potencijalne nagode u kojima svi dobivaju.

Civilno društvo

- Institucionalni oslonac nove generacije je civilno društvo
- Civilno društvo je pojam koji neformalnu mrežu organiziranih pojedinaca angažiranih u javnim poslovima referira na postojanje sfere dobrovoljnih organizacija i udruga.
- Ideja civilnog društva → država, koja nije samo prisila, nego da u interesu demokratske kontrole dopusti da država nastaje i da se nadomješta složenim spontanim strukturama nastalim u slobodi civilnog društva.
- Civilno društvo nastaje gdje prestaju hijerarhije i birokracija
- Moral
- Treći sektor → socijalna sfera izvan tržišne logike i logike vlasti
- Ideja civilnog društva nema ideološko ishodište
- Fleksibilnost → opis stanja i normativni zahtjev prema pojedincu koji uživa kolektivnu moć

Individualizacija

- Promjenila su se očekivanja od intimnog i afektivnog života, promijenile su se prilike života u obitelji te su sloboda i individualizacija postale pravilo modernog života
- Potrebno je preusmjeriti programe pomoći i zaštite prema sasvim novim kategorijama korisnika za koje se prije brinula obitelj ili lokalna zajednica
- Odnosi u obitelji postaju odnosi ravnopravnosti
- Promjena se ne može razumjeti iz samog pracenja statističkih trendova o obitelji, razvodima → ono što se promijenilo jest filozofija životnog smisla

4.2.MANUEL CASTELLS

3 studije *Informacijsko doba* → postao globalno priznat vizionar umreženoga globalnoga društva

Od marxa preuzima ideju i kritiku kapitalizma, od webera zaokupljenost vezama kulture, organizacije i svijesti, zabrinutost za demokraciju, a bavi se i sasvim novim fenomenima svijeta (komunikacija, seksualnost, globalni kriminal)

Novo društvo

- On je vjeruje da je novo društvo rezultat triju paralelnih i uzajamno ovisnim procesa: 1. Informatička revolucija i nova sredstva komunikacije, 2. Ekonomska kriza i recesije prouzročene izostankom pravila i prihvatanjem rizika radi profita i nagrada te paralelni raspad etetizma, 3. Brze društvene promjene koje izrazavaju pokreti promjena (feminizam, libertarinizam, kulturni pokreti...)
- Svijet u komunikacijskom smislu postao selo → razmjenjuju se proizvodi, ideje, vrijednosti i kulturne tvorevine (talijanska hrana, portugalska vina, francuske košulje...)
- Castells razlikuje tri vrste identiteta:
 1. Legitimirajući identitet – promiču ga vladajuće dominantne društvene institucije da bi olakšale dominaciju. On je usmjeren na očuvanje odnosa koji se postiže socijalizacijom preko institucija (škola, crkva...)
 2. Identitet otpora – obuhvaća mnogobrojne zbunjene ili izgubljene u novom društvu, tj. one koji se osjećaju podređeni ili isključeni iz društva (napr. to bi bili nacionalizam, vjerski fundamentalizam)
 3. Projektni identitet – nastaje u skupinama koje žele redefinirati svoj položaj te zagovaraju ideje i vrijednosti suprotne vladajućima (kultura mladih, antiglobalizam...)
- Pokreti su stvaranje društvenih situacija, afirmacije nekih vrijednosti, namjera ili projekata, oni su posljedica neprimijećenih društvenih promjena → do castellsa pokreti su smatrani protoinstitucijama politike, ali on ih vidi kao posljedicu ipotičaj potreba za identitetom u novom društvu.

Kriza patrijarhalnosti

- Autoritet
- Realni društveni procesi provokiraju stalnu krizu patrijarhalnoga društva i obitelji → žene prestaju obavljati samo kućne poslove i njihovo zaposlenje i prihod postaju nužni za kućni proračun
- Raspada se organizacija kućanstva oženjenih parova, raste učestalost bračnih kriza i razvoda
- Feministički i homoseksualni pokreti prestaju biti egzotična tema medija i postaju realna društvena, kulturalna i politička snaga.
- Uloge u obitelji prestaju odgovarati tradicionalnom obrascu, preispituju se uloge, a varijacije se ne svode na biološke razlike te se povećana kompleksnost i razvedenost uloga teško uklapaju u tradicionalne norme
- Moderna društva imaju problem raspada osjećaja zajednice i izgradnje identiteta, a moderne države problem legitimacije i problem efikasnosti
-

Kriza demokracije i nacionalne države

- Nacionalna je država u dubokoj, višestrukoj krizi
- Castells je na vrijeme upozoravao da na globalnoj razini nema potrebne regulacije, vlada nesmiljeno bildanje bilanci, a postojeće nadnacionalne institucije nisu dovoljno snažne nametnuti pravila reguliranja
- Moć je sada raspršena u globalnim mrežama bogatstva, informacija i mehanizama stvaranja konstrukcije slike svijeta u kojem živimo
- Država, definirana kao monopol vlasti unutar granica, te pojam državljana takve zajednice višene djeluju → ipak moć ne nestaje, moć i dalje vlada društvom, oblikuje nas i gospodari nama
- Temelji stvarne globalne vlasti su mreže interesa i institucija koje moć izvode iz kulturalne dominacije i moći različitih identiteta
- Nacionalna država suočava se s poteškoćama legitimiziranja demokratskih institucija, raspadanjem društvenog tkiva koje je omogućilo socijalnu državu. Nastaju nove stratifikacijske podjele → bogati postaju još bogatiji, a malobrojniji
- Legitimizacija je proces, a ne čin izborne demokracije
- U demokraciji postaje sve važnija uloga medija → bez medijske potpore nema političkog programa ni pobjede → važnija od stvarnosti postaje propaganda i površni prikaz

Organizirani kriminal i korupcija

- Naličje je društvenog života globalni i organizirani kriminal → castells to smatra sustavnim elementom, nekom vrstom disfunkcija globalne ekonomije i kapitalističke pohlepe
- Nije problem u tome što kriminalci rade, nego u tome što zajednica može protiv njih
-

Traženje smisla u novom svijetu

- Iskustvo radikalnih i brzih promjena jasno je iskustvo naših suvremenika
- Nije važno individualno iskustvo, mjera u kojoj je koga kako snašla promjena, nego važna je činjenica da smo ušli u nov i nepoznat svijet čije obrise i promjene tek naslućujemo. U njemu vrijede nova pravila i trebaju nova znanja → taj svijet castells naziva umreženo društvo.
-

4.3. NIKLAS LUHMANN

- Cijelu njegovu intelektualnu karijeru obilježava nastojanje da spoji sociologiju i pravnu teoriju, da formulira integralnu društvenu znanost koja bi prevladavala disciplinane granice i izolaciju pojedinih znanstvenih područja, koja bi jasno obuhvatila sve društvene fenomene
- Pravo on vidi kao poseban i relativno samostalan društveni podsistem
- U početku velike nade polagau u teoriju sistema → interdisciplinarni pristup svakom definiranom sistemu i traži mogućnosti da se isti apstraktni zakoni objašnjenja djelovanja primjene na sve sisteme i sve razine njihova djelovanja.
- Sistem je naša tvorevina uma, razumijevanje odnosa i takve predodžbe su i shvaćanje sudionika, dijelova sistema
- Sistem = poredak
- U svim sistemima postoje isti vrlo apstraktni zakoni

Redukcija kompleksiteta

- Kompleksitet kao ukupnost svih mogućnosti svijeta mora biti reduciran u ljudskoj svijesti i ponašanju ljudi radi smislene orijentacije.
- Luhmann razlikuje tri oblika/razinedruštvenog sistema: interaktivne sisteme (razinu interakcija), organizacijske sustave (razinu institucija i organizacija) i društvene sustave (društva, socijalna razina)
- Svaki društveni oblik, osobito institucije, treba razumjeti kao formalni način svođenja kompleksiteta → napr. religija
- Što je sistem diferenciraniji, više se koristi okolinom, kad shvaća, zna i razumje, prilagođava se unaprijed i opstaje.

5. SOCIOLOGIJA PRAVA

- Pravo i sociologija su dva susjedna i isprepletena područja društvenih znanosti
- Danas sociologija u svijetu, Europi, regiji i Hrvatskoj doživljava pravu renesansu
 - o RAZLOZI :
 - Pravo djeluje u različitom društvenom kontekstu i različitim kulturnim tradicijama
 - Sve se veća važnost daje pravu u akciji i njegovim učincima, a ne napisanom tekstu pozitivnog propisa
 - Sve su važnije teleološke interpretacije a time i sociološke analize učinka prava
- Sastavni dio učenja prava oduvijek je sačinjavala i mudrost razumijevanja odnosa između ljudi, razumijevanja odnosa skupina u društvu
- Od samih početaka sociologije kao znanosti sve glavne sociološke perspektive razmatrale su fenomen prava
- Platon, Epikur, Aristotel, Ciceron, Justinijan, Toma Akvinski, Vico, Montesquieu, Spinoza kada pišu o pravu zapravo misle o onom što je danas predmetom sociologije
 - o Zbog toga se spominju u sociologiji kao osnivači ali i u razvoju prava
- Pravo je rano steklo poseban status u znanosti zbog svoje praktične važnosti, a njezini veliki znalci bili su cijenjeni i važni
- Veliki sociolozi E. Durkheim, F. Tonnies, K. Marx. G. Simmel ili M. Weber bili su pravnici
 - o Durkheim je svoju teoriju društvene solidarnosti oblikovao i kao analogiju pravnoj teoriji o podrijetlu i kategorizaciji sankcija
 - o Weber je velik dio svoje glavne knjige *Privreda i društvo* posvetio sociologiji prava

5.1. ODREĐENJE PODRUČJA

- Sociologija prava u Hrvatskoj zakašnjela je novost
- Sociologija se smatra prihvatljivom pomoćnom znanosti koja može ponuditi prikladnu metodologiju prikupljanja činjenica
- Sociologija prava na eminentno pravna pitanja, poput onih što je pravo, što je sadržaj prava, kako se pravo primjenjuje, ima svoje odgovore i to drugačije od onih koja znaju znaju pravnici
- Sistematizacija pravne znanosti Manfreda Rehbinder : pravna filozofija, pravna dogmatika i sociologija prava

Pravna filozofija i pravna znanost

- Pravna filozofija : Idealnost prava je područje pravne filozofije, normativnost pripada pravnom dogmatici, a stvarnost sociologiji prava koja može biti generička ili operacionalna
- Pitanje na koje pravna filozofija odgovara je : Zašto pravo?

Pravna dogmatika i pravna znanost

- Pravna dogmatika pokriva naša iskustvena znanja o tome kako treba refulirati društvene odnose
- Pravo je u toj perspektivi skupljeno ljudsko iskustvo o tome kako treba normativno urediti pojedine situacije, kako stvoriti načela unutarnje sukladnosti takvih normi, kako urediti postupke određenja, ograničenja primjene te uporabu sile ako sve to zakaže
- Pravna dogmatika je važna disciplina kroćenja i legitimizacije sile koja se primjenjuje u ljudskim odnosima
 - Ona nastaje kao iskustvo , kako silu izbjeći, kako postaviti dobre norme rješenja slučaja, kako primijeniti pravo
- Pravna dogmatika je esencijalno važna za pravo → odgovara na pitanje TKO IMA PRAVO?
- Za nastanak pravne dogmatike postoji veliki napor sređivanja prava, učenja iz prošlosti, učenja od drugih, ocjenjivanja unutarnje sukladnosti normi, izbjegavanja antinomija i pravnih praznina
- Nastanak prava odvojenog od običaja, religije i morala traje stoljećima
- H.Berman tvrdi da je riječ o jedinstvenoj tradiciji Zapada koja jedina poznaje čvrste razlike prava i drugih normativnih institucija, posebne institucije, pravno učenje i profesiju te jedinstvenost i koherentnost pravnog sustava
- Pravna dogmatika je dobila sve veće značenje za društvo
 - To je vidljivo iz različitih procesa :
 - Pozitivizacija (pravo postaje ono što takvim proglasi nadležno tijelo)
 - Racionalizacija i generalizacija (pravo se legitimizira ciljem i poštovanjem postupka)
 - Sekularizacija (pravo se ne poziva na vjeru)
 - Tipizacija i rutinizacija (sloboda ocjene ograničena je)
 - Sistematizacija (pravo je koherentan sustav bez autonomija)
 - Birokratizacija i formalizacija
 - Profesionalizacija (pravo ne znaju laici)
- Pravo predstavlja instrument na racionalnome, ciljanome i proračunatome pravilu koje se primjenjuje u definiranim procedurama
- Pravna dogmatika ima 2 važna ograničenja :
 - Ograničena je na tradiciju zapadne racionalnosti, tradiciju kulture, političkog konteksta i društvenih uvjeta
 - Ona daje odgovor na pitanje tko ima pravo i u tome ne smije biti dvojbi
- Pravna se dogmatika kao područje prava mora temeljiti na fikciji da je pravilo nepromjenjivo, ali i suprotno tomu, da se može promijeniti potezom pera
- Pravna dogmatika ne zna odgovor na glavno pitanje : što je pravo ako je različito u vremenu i prostoru i drukčije od onoga što se u odsječku trenutka smatra ispravnim

Sociologija prava i pravna znanost

- Sociologija prava odgovara na pitanje : kako se pravo primjenjuje?
- Ona se bavi stvarnošću prava
- 2 velika područja :
 - Proces nastanka i promjene prava gdje je glavni interes razumijevanje nastanka, funkcija, promjena i specifičnih situacija djelovanja (glavni je interes vidjeti kako pravo funkcionira kao društvena institucija povezana s drugim elementima društva, ekonomskim, kulturnim i političkim kontekstom)
 - Drugo je područje primjene prava, stavnost prava , odnosa i materijalnih učinaka koje pravo proizvodi
- Istraživanja pravne dogmatike i samih pravnih pravila teže otkriću istih društvenih uzoraka bez obzira na to jesu li oni posljedica društvenih učinaka ili su pak dio onih učinaka koji mijenjaju društvo
- Sociologiju prava moguće je definirati i kao primjenu empirijskih socioloških metoda na pravne probleme
- Tko su pravници?, je li pravo jednako za siromašne i bogate, muškarce i žene, obojene i bjelce, obrazovane i neobrazovane? → za pravnu znanost su to značajna pitanja
- Sociologija nudi tehnologiju i znanstveni okvir, metode i tehnike odgovora na ta pitanja i nisu bez osnove očekivanja da sociologija prava bude komplementarno područje takvim granama pravne znanosti
- Kako društvo utječe na pravo i kako pravo utječe na društvo, glavna su pitanja koja zanimaju sociologe prava

5.2.STUDIJ SOCIOLOGIJE PRAVA

- Tri su osnovana procesa koja određuju stanje moderne pravne znanosti : globalizacija i internacionalizacija, diverzifikacija i interdisciplinarnost te povećana potreba za praktičnim znanjima formuliranja društvenih politika
- Diverzifikacija programa i prema školama i prema institucijama i prema sadržajima slijedi pravce društvene promjene u strukturiranju pravog znanja
- S dosad navedenim povezana je i postupna demonopolizacija pravne profesije u odnosu na analizu pravnih institucija, to se prije svega odnosi na sve veću ulogu ekonomske struke (ne samo analitičara već i računovođa , revizora) te na ekspanziju novih znanosti i vještina i u ona područja u kojima donedavno pravno obrazovanje i znanje imalo monopol
 - Posljedica pozitivizacije i formalizacije prava
- Rutinizacija interpretacije i primjene prava doista podrazumijeva postojanje tehnologije jednostavne primjene prava
- U preostalom malom postotku prava za koju su potrebne interpretacija, invencija i vještina. Odnosno profesionalnost potrebo je sustavno obrazovanje
- Smisao tumačenja zakonske odredbe ne svodi se na čitanje i reprodukciju rečenoga ili prakse, ne svodi se samo na zdrav razum već i na razumijevanje logike ravne regulacije
- Današnji se pravnih mora prilagoditi zahtjevima vremena, današnji pravnik mora postati vješt u nekoliko različitih područja, ekonomiji, statistici, političkim znanostima i filozofiji jer ključevi razumijevanja strukture društva leže u tome
- Znanost je takav intelektualan pothvat u kojemu nove ideje nije moguće razumjeti bez njihovih izvornih inspiracija i linije gomilanja znanja i činjenica

5.3. TEORIJA SOCIOLOGIJE PRAVA

Povijesne škole

- Povijesne škole u pravnoj teoriji u opreci su prema idejama apstraktne racionalnosti kakvu je zagovaralo prosvjetiteljstvo, odnosno politička filozofija Francuske revolucije
- Friedrich Karl von Savigny smatra da je pogrešan stav kako je pravo moguće stvoriti razumom , pravo se stvara u narodnom životu i duhu (Volkgeist)

- Ideja da je pravo rezultat društva nije bila nipošto nova pa ni u obliku povijesne teorije jer takva pristup nalazimo ranije kod Hobbsa, Vicoa, Montesquiea no eksplicitno shvaćanje da je pravo moguće razumjeti kao društveni fenomen a ne iz njegove unutarnje logike
- Henry Sumner Maine objavljuje studiju *Staro pravo* u kojoj navodi razliku između društava čiji poredak (posebno pravni) obilježava statusno pravo društva kod kojih su odnosi prvenstveno ugovorne prirode
- Osnovni je zaključak da pravni sustav ne možemo razumjeti ako ne primijetimo i uvažimo promjene u samoj biti društva
- Društva su različita i iz toga proizlaze i drugačiji pravni sustavi u njima
- Otto von Gierke objavio je knjigu *Njemačko društveno pravo* u kojoj analizira promjene u pravu od početak rimskog prava pa sve do tadašnjeg vremena
- U središte je istraživanje stavio razliku između srednjovjekovnog društva koje obilježavaju status određen rođenjem striktna podjela društvenih uloga, organsko jedinstvo staleža i naselja te jasna razlika između društva i države te moderne nacionalne države koju obilježavaju centralizacija političke moći i individualizam građana

Rane pravnosociološke teorije

- U 19. stoljeću tri su velika pravnikarudolf von Jhering, Leon Duguit, Eugen Ehrlich posegnula u sociološke teorije
- Rudolf von Jhering se naziva često i ocem pravne sociologije
 - o Po uzoru na velike povjesničare napisao je prikaz povijesnog razvoja rimskog prava *Geist des römischen Rechts* u kojem iz početne faktografske analize prelazi u funkcionalnu analizu pravnih instituta
 - o Razvijajući interes za sociologiju rabi njezine analitičke temelje (funkcija, smisao) za kritiku ideja prirodnog prava, teorija društvenog ugovora i tada vladajućih pravnih koncepcija u korist analize funkcija prava i njegovih uloga u integraciji društva
 - o Posebno treba istaknuti njegov stav o neizbježnosti interesnih sukoba u društvu i ulozi prava u smanjenju posljedica konflikta
 - o Pravo služi očuvanju društva i razumijeva se iz takve društvene funkcije
 - o Pravo sebične interese ljudi usmjerava prema općem dobru
- Leon Duguit bio je dugogodišnji dekan pravnog fakulteta u Bordeauxu
 - o Netipični pravni pisac jasnog stila i pravne elegancije
 - o Bio pod utjecajem Durkheimovim i od njega je preuzeo ideju o središnjem značenju solidarnosti za društvo
 - o Solidarnost modernog društva ostvaruje se međuzavisnošću svih njegovih dijelova
 - o Durkheimov utjecaj je osobito vidljiv u njegovoj tvrdnji da je društvena solidarnost posljedica podjele rada koja svakomu pojedincu nameće neku objektivnu dužnost radi opstanka cjeline društva
 - o Predlagao i profesionalnu asocijativnu (federalnu) strukturu kao političku protutežu reprezentaciji interesa preko političkih stranaka
 - o Pravo je izraz takve društvene solidarnosti, ono mora biti slobodno od arbitrarosti i ljudske samovolje ali nije izraz neke više volje, načela dobroga, državne suverenosti ili sličnih metafizičkih opravdanja
 - o Kritizira juridički koncept države (osobito ideju suverenosti) te odbacuje koncepciju subjektivnih prava kao „individualističku, metafizičku konstrukciju“, naslijeđenu od rimskih pravnikar i srednjovjekovnih tumača te do paroksizma razvijenu u vrijeme Francuske revolucije
 - o Načelo čitavog sustava modernog javnog prava svodi se na to da oni koji u stvari drže vlast nemaju subjektivno pravo na javnu vlast, već imaju dužnost upotrijebiti svoju vlast za organizaciju javnih službi, osigurati i nadzirati njihov rad
- Eugen Ehrlich u punoj mjeri predstavlja teoretičara samostalne sociologije prava
 - o Iako djeluje u razdoblju prevlasti pravnog pozitivizma, stran mu je kategorijski aparat te pravne perspektive
 - o Bio je prvi koji je poduzima empirijska terenska istraživanja o nastanku i primjeni prava
 - o Pravo je sustavno djelo tog pravca djelo *Temelji sociologije prava*
 - o Pod jakim utjecajem metoda empirijske sociologije razvija školu slobodnog prava
 - o Država nije izvor prava i prisile
 - o Država je samo dio živućeg prava i pravni sustav takvo pravo, stvoreno u interakcijama ljudi, samo dijelom usvaja mehanizam zakonodavstva i sudstva
 - o Distancira se od svake pomisli da pravo nastaje ako izraz duha ono je mehanizma ostvarivanja društvene ravnoteže i suglasja
- Karl Renner bio je uspješan pravnik i političar, zastupnik u parlamentu
 - o U hrv. Povijesti ostat će zapamćen po specifičnom shvaćanju potrebe nacionalne autonomije (država je važnija od nacije kao kulturne zajednice) u okvirima Habsburške Monarhije (austromarksizam)
 - o Njegova knjiga *Pravni instituti i njihova socijalna funkcija* analizira promjene koje u tumačenju pojma vlasništva ostavlja napredak kapitalističke ekonomije
 - o Ne predviđa ni smrt ni propast kapitalizma već smatra da će se vlasništvo podvrgnuti sve jačemu utjecaju društva
 - o Njegova analiza motivirana je političkom idejom mimoga prevladavanja kapitalizma u socijalnu državu, međutim neprekidno se poziva na potrebu sociološkog utemeljenja prava i društvene regulacije

5.4.NOVE TEORIJE SOCIOLOGIJE PRAVA

- Vremenski simultano razvija se i sustavna analiza fenomena prava u djelima klasika sociologije zbog toga što je fenomen države i prava bio središnje pitanje sociološke disciplinarne matrice u 19. i 20. st
- Interes klasične sociologije bio je usmjeren na širi društveni kontekst prava, na objašnjenje njegova nastanka i društvene pozadine, strukture društva u kojemu je pravo jedan od elemenata
- Sociologija prava smatra tek jednim od društvenih fenomena koji je uvijek povezan s drugima
- Istražuje ga korištenjem sve razvijenijih metoda empirijske sociologije pri čemu se pravo tretira kao zavisna varijabla društvenih situacija
- Pravna teorija daje listu pitanja na koja sama nedovoljno dobro odgovara (temelj važenja prava, ugovor i status, pojedini pravni instituti, vlasništvo i obitelj prije svega) te sociologija daje temelj za metafizički skok svojevrsne znanstvene revolucije koja stvara sociologiju

Max Weber: racionalizacija prava

- U potpunosti mjeri se može smatrati ocem sociologije prava i to ne samo zbog velikog poglavlja pod tim naslovom u njegovoj najvećoj knjizi *Privreda i društvo*
- Stav o tome da je nastanak i razvoj modernog prava izraz posebne situacije Zapada, zatim stav o vezi procesa racionalizacije svijeta i racionalizacije prava te gledanje na neodvojivu vezu prava s mehanizmom njegove primjene
- Pravo ima različite faze i pojavne norme
- Proučavajući istočne religijske sustave Weber je postajao sve uvjereniji da je moderan pravni poredak temeljen na racionalnom pravu određenih povijesnih okolnosti
- Opći razvoj prava može se gledati kao prijelaz u tri sljedeće faze prava : prvo karizmatička vlast kao pravo proroka, drugo , stvaranje i tumačenje prava od strane pravnih znalaca i treće nametanje prava od svjetovnih i teokratskih moćnika te četvrto i konačno, sustavna elaboracija prava i profesionalno administriranje pravde od strane osoba koje su prošle pravnu izobrazbu i obuku u formalnologičkom obliku

- Utvrđuje da postoji simultano djelovanje pravno-tehničkih elemenata, odnosno unutrašnje logike razvoja prava kao sredstva (instrumenta) političke pobjede demokracije koja pojedincima daje slobodu i osobna prava (strukture političkih organizacija) te ekonomskih uvjeta (neizravna ekonomska uvjetovanost)
- Ono što smatramo pravom (modernim pravom) ciljano je racionalno shvaćanje norme kao instrumenta za postizanje društvene regulacije
- Pravo se razvije i mijenja u sljedećim dimenzijama :
 1. Sekularizacija – pravo gubi obilježja objave, religijsku legitimaciju i uporište u religioznim normama. Ovo je rezultat racionalne, na cilj usmjerene odluke zakonodavca i ima demokratsku legitimaciju opća volje
 2. Generalizacija – pravo razloge svoga djelovanja i načina primjene svodi na više načela koja prividno kao presumpcije primjenjuju na svaki pojedini slučaj. Pravo djeluje tako da definira pretpostavke i opise slučaja (hipoteza) i iz tog izvodi pravilo za ponašanje koje se mora poštovati pod prijetnjom prisile
 3. Tipizacija – pravo se temelji na rutinskoj primjeni istih pravila bez izuzetaka u istim slučajevima
 4. Sistematizacija – pravo teži stvaranju jedinstvenog pretka normi koje su unutar sebe logične i koherentne koje ne dopuštaju praznine i situacije koje se pravom ne mogu riješiti koje konstituiraju u sebe zatvoren logički svijet a ne uvijek i nužno povezan sa stvarnošću. Sistematizacija je proizvod kasnih faza razvoja pravnog sustava kada nastaje i puna mjera ciljano racionalne legitimizacije (opravdanja)
 5. Formalizam – pravo teži rutinizaciji postupaka koji opravdavaju konačnu odluku redukcijom sadržaja normi na dopuštene oblike. Npr. Iako postoji velik broj načina utvrđenja činjenica pravo će dopustiti samo neke
 6. Profesionalizacija – pravo više nije domena u kojoj se snalaze ljudi koji nisu prošli posebni postupak učenja. Profesionalnost znači daleko više od posjedovanja znanja i vještina ona znači poseban etički stav prema poslu (rad je poziv) , plaću za rad, odvojenost privatnog i poslovnog svijeta i života
 7. Pozitivizacija prava – otkriva mogućnosti da se pravo, stvara i mijenja i provodi voljom nadležnog tijela predmoderna prava morala su za svoje važenje opravdanja tražiti u tradiciji, proročkoj objavi, karizmi vladara ili pak Božjoj volji. Pozitivno pravo stvara nadležni organ te ono važi i legitimno je ako su se pritom poštovala Ustavne i zakonske ovlasti, predviđeni racionalni postupci i slična utvrđena pravila
- Upravo zbog tih posebnih obilježja modernog prava postoji neraskidiva veza između birokratske organizacije i formalnog racionalnog prava
- Weber pod pojmom birokracije podrazumijeva određen tip organizacije a ne upravnu ili izvršnu vlast

Kritička prava teorija i prevladavanje marksističke škole pravne sociologije

- Marxove ideje o pravu svrstali smo u 3 teze : prvo , pravo je izraz ideologije vladajuće klase, drugo, pravo je oblik kojim se zaogrće prinuda države kao instrumenta nasija nad eksploitantima te treće, usmjerenost na objašnjenje djelovanja prava kao posljedice društvenih uvjeta u kojima djeluje
- Na pitanje što stvara pravo odgovara se: pravo nastaje kao izraz odnosa proizvodnje na određenom stupnju društvenog razvitka
- Pravo je dio društvene nadogradnje
- U klasičnom marksizmu to se jednostavno i shematski objašnjavalo da baza (proizvodne snage i proizvodni odnosi) stvaraju pravno-političku i ideološku nadogradnju
- Takav shemativizam mogao se predočiti slikom piramide kojoj su osnova proizvodne snage da bi nad tom osnovom izrastao sloj koji predstavlja institucije politike. Državu i pravo, a posve na vrhu nalazi se ideološko područje, područje ideja koje su također odraz u krajnjoj instanciji odnosa proizvodnje u bazi
- Moderni marksizam ideologiju a ne prisilu smatra prirodnim temeljem za razumijevanje prava
- Pravo indirektno služi petrificiranju društvenih odnosa (eksploatacije)
- Pretpostavka demokratskog krila marksizma i bila je takva da pravna načela nisu odraz ekonomske osnove, već su sastavni element posebnoga razvoja pravnoga sustava i osjećaja pravde
- Činjenica da je pravo rezultat društvenih odnosa je plodna pretpostavka u razumijevanju njegova nastanka i promjena
- Druga karakteristika da je pravo rezultat klasnih i interesnih borbi još je jasnije vidljiva
- Funkcija je pravno-političke i ideološke nadogradnje osiguranje i opravdanje interesa vladajuće klase
- Cjelokupna ljudska povijest pa i oblici prava koji se u tom povijesnom tijeku stvaraju i razaraju, rezultat su klasnih borbi , sukoba suprotstavljenih interesa klasa
- Otkrivanje činjenice da je pravo instrument u rukama vladajuće klase ne samo u izravnim oblicima represije već i u svim pravnim formama uređenja života (vlasništvo, rad, obitelj), vodilo je ponekad idejama o relativnoj ili instrumentalnoj ulozi prava
- Relativizacija je značila cinično shvaćanje da je pravom sve moguće utvrditi i riješiti jer je ono samo izraz volje vladajuće klase pa ga onda valja i koristiti kao instrument nametanja ili planiranja društvene promjene, nasilja opravdanoga diktaturom proletarijata
- Pravo ima funkciju omogućavanja i olakšavanja odnosa proizvodnje i razmjene
- Marksizam predstavlja metodu kojom pravo nadilazi puku razinu formalnoga tumačenja prava i okreće se stvarnim, realnim odnosima koje proizvodi
- Kritička pravna škola nasljeđuje tradiciju kritičke sociologije, ali podjednako i američkog pravnog realizma
- Program te škole uključuje prevladavanje liberalističkog ignoriranja interesne osnove prava , ideju da institucije same po sebi jamče individualne slobode te imanentnu konzervativnost pravne znanosti
- Inzistiranje na stvarnoj primjeni prava i tretiranje prava kao ideološke fasade, čvrsto usmjerava taj pokret prema sociološkoj paradigmi

5.5. SUVREMENE TEORIJE SOCIOLOGIJE PRAVA

- Druge tradicije sociologije prava stvorene su na nižoj razini općenitosti
- Toj skupini pripadaju različite škole
- Glavni pravac slijedi razvojnu logiku sociološke jurisprudencije
- Ehrlichovi i Kantorowiczovi radovi u velikoj mjeri konvergiraju paralelno nastalim školama američkoga i skandinavskoga realizma
- Utjecaj tih škola na današnju pravnu znanost nemjerljiv je
- Shvaćanje stvaranja i primjene prava kao socijalnog čina izbrisalo je granice između sociologije prava i jurisprudencije, odnosno teorije prava
- U skolaškom određenju položaja nije glavno pitanje formalne granice područja već nastojanje da se prema propedeutičkom redu i logici izlaganja upozori na manjkavosti i kritike pravnoga pozitivizma i dogmatske jurisprudencije
- Ekonomska analiza prava , razvedena u tisuće teorija srednjega doseg, temelj je za institucionalnu analizu u sociološkoj teoriji
- Napredak sociologije na području institucionalne analize, primjerice, sociološka analiza društvenog kapitala ili institucija pokazatelj je mogućnosti uklapanja toga pristupa u okvir socioloških teorija

5.5.1. GEORG GURVICH

- Jedan od najpopularnijih sociologa i pravnih teoretičara sredinom 20.st
- Slavu treba pripisati njegovom dojmu o mogućnosti pomirenja sociologije kao znanosti o stvarnosti i pozitivnopravne teorije
- Pravni pozitivizam Gurvich kritizira na dva načina

- Prvo, tvrdnjom kako je riječ o hendikepiranoj znanosti koja se ne bavi stvarnošću prava već zatvorenim svijetom normi i drugom da je pozitivno pravo nehistorijski koncept te nastojanje da se istaknu one pravne doktrine koje naglašavaju primat društva nad državom ili pak one koje naglašavaju dinamiku promjena prava
- Radio je jasnu distancu od marksističke pravne dogmatike a nije napustio ideju da društvo stvara pravo, a da federalističko i samoupravno društvo generira autonomno pravo
- Oštro kritizira praksu centraliziranih sustava državnog socijalizma i nacizma ne skrivajući svoje simpatije prema društvima „planski rukovođenima po načelima decentralizatorskog kolektivizma“
- On zaslužuje posebno isticanje triju fragmenata njegove sociologije: tvrdnje o dijalektici veze i samostalnosti sociologije i pravne znanosti, uloge prava u socijalnome konfliktu te značajne evolucije i tipove prava, stvaranje prava

Sociologija i pravo

- Gurvich smatra da postoje brojne varijacije prava i pravde, ne samo u sadržaju već i u sasvim različitim načinima stvaranja te razlikama u funkcionalnim zadacima koje pravo ima
- Prvi je zadatak sociologije prava utvrditi funkcionalne zadatke koje pravo ima prema cjelini društva. Njezina se analiza cjelokupne društvene stvarnosti sastoji u otkrivanju vrsta prava, sustava pravnih pravila i pravnoga sistema koji funkcioniraju u određenim društvenim okvirima i u utvrđivanju funkcionalnih oblika s jedne strane te društvenih okvira s druge strane
- Prav nije kreiranje normi od strane državnih tijela
- Tamo gdje postoji društvo postoji i pravo jer nijedna skupina i nijedno društvo ne može biti vez pravnog sistema
- Društva su cjeline i ako takvi su stvaratelji prava
- Država nije jedini kreator prava te je pozitivnopravno inzistiranje na jedinstvenom pravu stvaranja zakona (normi) od strane formalno nadležnih tijela pogrešno
- Druga je zadaća sociologije prava proučavanje varijacija u sustavu društvenih pravila, što se uglavnom odnosi na pravne poretke i pravne sisteme koji odgovaraju formalnim društvenim strukturama ali i na pravila nestrukturiranih grupacija sposobnih stvarati pravo
- Treća je zadaća sociologije analiza doktrina i teorija prava koje sačinjavaju u nekom društvu pravnu ideologiju
- Četvrta zadaća sociologije prava bila bi proučavanje promjenljive uloge grupa pravnika u životu prava i životu društva, društvenih klasa, države, crkve, privrednih poduzeća...
- Peta zadaća sociologija prava je tendencija u razvoju prava i proučavanje čimbenika koji uzrokuju te promjene
- Gurvich primjećuje da se sociologija (američka i europska) daleko više bave pravom nego pravna znanost sociologijom ali je ta ekspanzija rezultat želje da se razumije cjelina društva, uloga simboličkih i normativnih sustava, vrijednosti i kolektivnih predodžbi pa odatle i važnost prava za društvo
- Sociologija ispituje način povezanosti prava s cjelinom društva
- Pravo nije skupina normativnih zapovijedi koje stvara država
- Gurvich zagovara pravni pluralizam
- Država stvara pravo, zakonodavac stvara zakone, sudovi i izvršna vlast ih tumače no nema monopol na pravila
- Nakon 2. Svjetskog rata objavio je knjigu o socijalnim pravima, ljudskim pravima deriviranim iz činjenice života u zajednici
- Sociologiju prava definira kao proučavanje cjelokupne društvene stvarnosti prava i otkrivanje korelativnih funkcionalnih veza između vrsta prava, sustava pravnih pravila i pravnoga sistema te oblika njegova utvrđivanja i izražavanja s jedne strane te tipova odgovarajućih društvenih okvira s druge strane

Pravo i kolektiviteti

- Tijekom vremena Gurvich je postajao sve sigurniji u svome stavu da totalitet društva stvara pravo i da postoje tehnike pretvaranja prava stvorenih od društvenih kolektiviteta u državno pravo
- Prava nisu imanentna pojedincima, oni su samo adresati i sukreatori autonomnih normi
- Pravo za svrhu nema zaštitu pojedinca, već zajednički cilj i opravdanje
- Jedan od problema klasične individualističke koncepcije problem je radnih prava i kolektivnih ugovora
- Smatrao je da radno pravo teži sasvim novomu konceptu prava koje se izgrađuje odozdo a ne derivira iz hijerarhije normi koja postoji paralelno, bez pravoga dodira s nastalim pravom
- Umjesto hijerarhije i nadređenosti formalno državnih normi slobodi ugovaranja, složenost modernoga društva ne može se savladati samo s više individualne slobode već sasvim kolektivističkim pristupom

Evolucija i tipovi prava

- Gurvich u skladu sa svojom općom sistematizacijom tipova društava razlikuje rane oblike društva prava (karizmatičke teokracije, patrijarhalna društva te feudalna društva, gradove, države koji se pretvaraju u imperije i njihove pravne sisteme)
- Drugu skupinu društva čine društva u kojima se rađa početna faza kapitalizma, demokratsko-liberalna društva u kojima se rađa kapitalizam slobodne konkurencije i njihovi pravni sistemi te globalna društva koja odgovaraju organiziranome kapitalizmu i njihovi pravni sistemi
- Posebnost modernih društava bili su pravni sustavi fašističkih društava s tehnobirokratskom osnovom i društva planski rukovođena po načelima kolektivističkog centralističkog socijalizma i etatizma te njihovi pravni sistemi
- U tim sistemima totalitarnih poredaka Gurvich vidi potiskivanje prava u ulogu sluge ideoloških načela i normi

5.5.2. JÜRGEN HABERMAS

- Njemački filozof i sociolog
- Pripadnik Frankfurtske škole, odnosno kritičke teorije društva (uz Theodora W. Adorna i Maxa Horkheimera)
- Utjecaj u sociologiji, pravu, politologiji i komunikologiji
- Djela: *Strukturna promjena javnosti*, *Teorija i praksa*, *Prilog logici socijalnih znanosti* ...

Teorija komunikativnog djelovanja

- Mnogi autori teoriju komunikativnog djelovanja tumače kao suvremenu teoriju društva koju je Habermas razvijao u kontekstu socijalne teorije Durkheima, Webera, Marxa i drugih
- Izraz komunikativno djelovanje u stvari sadrži 3 složene teme:
 - Pojam komunikativne racionalnosti
 - Dvoslojni koncept društva koji povezuje kategorije sistem i svijet života
 - Teoriju moderne
- Temeljna je misao komunikativnog djelovanja da je svijet života, svijet slobode i ravnopravne jezične komunikacije među ljudima u njihovim svakodnevnim životnim situacijama izložen opasnosti kolonizacije od gospodarskog i političkog sustava koji sa svojom okolinom komuniciraju ne isključivo jezično već tzv. Generaliziranim medijima komunikacije: gospodarstvo novcem, a politika pomoću moći koja proizlazi iz monopolizacije organizirane fizičke sile
- Pod pojmom komunikativnog uma ne misli na um pojedinca ni na um koji bi pripadao državi, društvu već na um kao vezu između svih ljudskih interakcija koje se prvenstveno očituju medijem jezika

Svijet života i sistem

- Svijet života i sistem stoga su temeljni pojmovi pomoću kojih Habermas opisuje moderno društvo
- Kultura, društvo i osobnost su strukturalne komponente svijeta života
- Svijet života pozadina je komunikativnog djelovanja zato što je čovjek ujedno inicijator djelovanja i proizvod nasljeđa, solidarnih grupa, procesa socijalizacije i učenja
- Sistemi su specifično strukturirani obrasci interakcije među ljudima, među kojima su za Habermasa najvažniji gospodarski i politički sistemi
- Moderna društva bitno su obilježena time što su se iz svijeta života izdvojili društveni sistemi
- Takvo razdvajanje svijeta života i društvenih sistema Habermas prepoznaje kao posljedicu razvoja i porasta složenosti društva u kojima ljudi gube mogućnost neposredne jezične komunikacije i orijentacije pomoću vrijednosti koje su se ostvarile u međusobnoj komunikaciji
- Habermas ističe samo dva medija, novac i moć
- Habermas zastupa tezu kako društva postaju sistemski stabilizirane povezanosti djelovanja unutar društveno integriranih grupa

Kriza i sukob

- Pojam krize primijenjen društvenoj znanosti obuhvaća svezu sistemске i socijalne integracije
- Habermas tumači kako izrazi socijalna integracija i sistemska integracija potječu iz različitih teorijskih tradicija
- Socijalna integracija odnosi se na sisteme institucija u kojima su podržavljani subjekti koji govore i djeluju
- Društveni se sistemi ovdje pojavljuju u aspektu svijeta života koji je strukturiran simbolički
- Sistemska integracija podrazumijeva specifične aktivnosti usmjeravanja jednog samoregulatornog sistema
- Društveni sistemi pojavljuju se ovdje u aspektu sposobnosti održavanja svojih granica i svoga ustrojstva savladavanjem kompleksnosti nestale okoline
- Krizna stanja imaju oblik dezintegracije društvenih institucija
- U kasnome kapitalizmu takva krizna stanja očituju se na jedan ili više načina : ekonomski sustav nije u stanju dovoljno proizvoditi, administrativni sustav ne uspijeva racionalno regulirati , politički sustav gubi legitimnost a sociokulturni sustav ne motivira više ljude na ponašanja koja su potrebna za društvenu reprodukciju
- U djelu *Filozofski diskurs moderne* rješenje problema modernog društva Habermas vidi u novome odnosu sistema i svijeta života, i to tako da potonji utječe na prvi
- U *Teoriji komunikativnog djelovanja* Habermas za ostvarenje takva rješenja navodi kako je potreban povratak na višu razinu, na neposrednu interakciju ljudi, ravnopravnu međusobnu komunikaciju koja stvara suglasnost umjesto ovisnosti
- Pritom je glavni instrument komuniciranja jezik jer raznim modalitetima jezičnog izražavanja: konstativnom (prikazom stanja), normativnom (stvaranjem legitimnih odnosa) i ekspresijom (izražavanjem doživljaja) odgovaraju svjetovi koji se postupno diferenciraju u svijesti pojedinca kao objektivan, društveni svijet i kao subjektivan svijet života
- Za Habermasa je autonomna ona javnost koju ne stvara i ne održava politički sistem u svrhu pribavljanja legitimacije
- Habermas izričito zagovara jednu novu podjelu snaga u dimenziji društvene integracije koja se posebno očituje i u njegovu tumačenju prava i morala

Pravo i moral

- Teorija komunikativnoga djelovanja podloga je i te knjige premda u njoj Habermas ne radikalizira toliko operku između svijeta života te gospodarskog i političkog sustava te u potonjima osim njihova negativnog otuđujućeg djelovanja, prepoznaje i pozitivnu ulogu u procesima integracije koja se očituje u njegovu promišljanju prava kao i općenito u promišljanju uloge normi (i moralnih i pravnih) u modernome društvu
- Habermasova je temeljna teza kako je pravni sistem taj koji u modernom društvu posreduje između svijeta života i sistema gospodarstva i politike
- Društvo je s jedne strane prisila i ograničavanje prostora pojedinca a s druge svjesno vođenje vlastita života svakog pojedinca prema odabranim vrijednostima i prihvaćanjem načela
- Prvo je za Habermasa faktična strana ljudske egzistencije a drugo strana koja upućuje na postojanje određenih načela i pravila jer društveni poredak postoji kao priznavanje normativnih zahtjeva važenje
- Obje te mogućnosti spaja pravo koje je jedino sposobno svojim autoritetom regulirati sebičnim interesima motivirano „strateško djelovanje“ pojedinca i to na način o kojemu su se oni kao članovi društva prethodno komunikativno sporazumjeli

Lingvistički obrat

- Habermas važnost kakvu pripisuje pravu pripisuje i moralu tj normi općenito
- Prvenstveno je usredotočen na moralnu normu jer smatra da samo moralne norme djeluju neposredno u svijetu života dok pravo utječe na ponašanje ljudi posredstvom institucija političkog sistema
- Moral je oblik kulturnog znanja, a pravo je relativno na razini djelovanja i bez obzira na znanje
- Jedno do važnijih pitanja koje obilježava njegova djela je pitanje o mogućim temeljima etike i morala u modernom društvu
- Uočavajući kompleksnost modernih društava on uočava i prekid s takvim supstancijalističkim pokušajima utemeljenja prava i morala, bilo da je ono dosad tumačeno na teologijski, metafizički ili subjektnofilozofski način
- Za utemeljenje prava postaju važni formirani uvjeti institucionalizacije takva oblika diskurzivnog oblikovanjarnijenja i volje u kojemu suverenitet naroda poprima pravne forme
- Takav položaj prava upućuje na to da njegovo filozofijsko i teorijsko tematiziranje mora uzeti u obzir ono što se u novijoj filozofiji naziva lingvistički obrat
- Lingvistički obrat, zapravo, filozofijski osvještava činjenicu raspada supstancijalnoga ćudoređa i uvodi um proceduralnog karaktera kao jedinu njegovu relativnu verziju
- Bitna je pretpostavka teorije komunikativnog djelovanja intersubjektivni karakter toga djelovanja, čime je Habermas našao uporište za kritiku cjelokupne moderne filozofije kao subjektivno centrirane

Diskursna etika

- Diskursnu etiku razvijao je zajedno s Karl-Ottom Apelom
- Habermas je vlastito stajalište formulirao oslanjajući se na tradiciju kritičke teorije društva, na djela Durkheima, Adorona, Kanta, Hegela i drugih
- Mnogi autori kao osnovni aksiom diskursne etike u teoriji prava ističu sljedeću Habermasovu tezu iz djela *Faktičnosti i važenje* : „Važeće su one norme djelovanja s kojima su kao sudionici racionalnog diskursa, suglasni svi koje one zahvaćaju.“
- Habermas se oslanja na juristički model – ako je postupak bio korektan, ako su obje strane saslušane i poštovani su zakoni, tada se i presuda može smatrati pravednom.
- U tumačenju diskursne etike bio pod utjecajem Meada. Selmana i Kohlberga od kojeg preuzima teoriju o razvoju moralnog suda te je primjenjuje na tumačenje odnosa i razvoja morala i prava
- U tom smislu razlikuje moralni sud kod čovjeka pretkonvencionalne razine gdje se moral sastoji u pokoravanju autoritetu, odnosno u stvaranju vlastitog interesa uz priznavanje istog prava drugima, zatim konvencionalnu razinu gdje moralno ponašanje znači ponašanje prema recipročnima, u društvu ustaljenim

očekivanjima, odnosno prema društvenim smjernicama te poslijekonvencionalnu razinu gdje se subjekt upravlja prema temeljnim načelima društvene zajednice, odnosno prema univerzalnim etičkim načelima pa i onda kada su konkretni propisi u suprotnosti s tim načelima

- Habermas smatra da se obvezatnost prava ne može temeljiti na sili države nego na moralnome razlogu odnosno da su prava potrebni načelni moralni temelji
- Posebnu relativnost odnosa morala i prava u modernome društvu prikazuje u napetosti između subjektivnih prava i pojma narodne suverenosti, napetosti koja se može razriješiti upravo pomoću socijalno-integrirane snage komunikativnoga djelovanja jer prava koje moralno obvezuje može nastati samo iz slobodnog diskursa
- Načelo diskursa znači da vrijede samo one norme na koje bi svi adresati kao sudionici racionalnog diskursa mogli pristati
- Za njega se moralno načelo temelji na razini unutarnjeg ustrojstva određene argumentacijske igre, a demokratsko načelo na razini vanjske institucionalizacije

5.5.3. NIKLAS LUHMANN I TEORIJA PRAVA

Pravo i društvo : zalaganje za sociologiju prava

- U klasičnoj podjeli područja između pravne teorije i sociologije teorija se prvenstveno bavi normama a sociologija činjenicama
- Fokus sociološkog interesa na djelovanje pravnog sistema treba pripisati i jasno definiranim institucijama prava i ulogama u njima, važnosti prava za društvo, a konačno i tomu da su mnogi pravници, te želi za boljim razumijevanjem, zakoračili u područje sociologije
- Luhmann kaže : „Trebalo izbjeći formulacije veze prava i društva (što pretpostavlja da je pravo nešto izvan društva). Pravni sistem diferencirani je funkcionalni sistem unutar društva. To ne znači samo da pravni sustav ispunjava neku društvenu funkciju- tako da služi društvu- već da pravni sustav sudjeluje u društvenoj konstrukciji stvarnosti“
- Pravo društva znači da je pravo integralan i cjelovit, povezan i interkomunikativan sastavni dio društva te da se sociologija prava bavi baš tom interkorekcijom

Dvostruka kontingencija

- Pravo je sredstvo redukcije kompleksnosti mentalnih slika pojedinaca u interakciji, ono je temelj međusobnih očekivanja, ono je normativnost međusobnih očekivanja
- Pravo uspostavlja formalne procedure i protokole ponašanja te od potencijalno nestabilne i nepredvidive situacije stvara izvjesnost i predvidivost očekivanja
- Zapravo je čudesan fenomen da adresati u načelu prihvaćaju pravne ishode i dalje vjerujući u pravo te je za Luhmanna „glavna funkcija pravnog sustava održanje(stabilizacija) očekivanja usprkos razočaranjima“
- Luhmann tvrdi da društveni svijet nije slučajan slijed događaja i interakcije te da su interakcije temeljene ne samo na vještinama, motivacijama i osobinama aktera, već prije svega na očekivanjima

Evolucija prava

- Otto von Gierke objavio je knjigu u kojoj analizira promjene u pravu od početka rimskog prava pa sve do tadašnjeg vremena. U središte istraživanja je stavio razliku između srednjovjekovnog društva (koje obilježava status određen rođenjem, striktna podjela društvenih uloga. Organsko jedinstvo staleža i naselja te jasna razlika između države i društva) te moderne nacionalne države koju karakteriziraju centralizacija političke moći i individualizam građana
- Henry Sumner Maine objavio je studiju u kojoj navodi razliku između društava čiji poredak (posebno pravni sustav) obilježava statusno pravo i društva kod kojih su odnosi prvenstveno ugovorne prirode. Osnovni je zaključak da pravni sustav ne možemo razumjeti ako ne primijetimo i ne uvažimo promjene u samoj biti društva. Društva se razlikuju pa iz toga proizlaze i drugačiji pravni sustavi u njima
- Od njihova se vremena dalje funkcioniranje, učinkovitost i legitimnost prava ne odvajaju od analize dinamika promjena , obično evolucije prava
- Tek je nova generacija teorija prava pokušala proširiti mogućnosti sinteze
- Prilagodba je promjena posljedice u odnosu s okolinom i istovremeno unutarnje povijesti rekombiniranja elemenata. Prav je jedan od takvih podсистema
- Društva se mijenjaju u smjeru sve više svladavanja kompleksnosti
- Evolucijom društva pravo se izdvaja kao glavni sistem normativne regulacije razvijajući se unutarnjom logikom specijalizacije i izdvajanja (od običaja, navika, morala, religije)
- Osamostaljenje prava kao podсистema rezultat je evolucije društva, ono se mijenja i pod pritiskom svojih vlastitih sistemskih potreba
- Evolucija prava nije kauzalan proces, već sistemsko događanje
- Norme se mijenjaju i utvrđuju bez znanja o svim budućim učincima pa se ona stabiliziraju one koje su dokazane i prihvaćene
- Evolucija prava nije kronološki red nego dinamičan proces
- Luhmann se u analizi evolucije prava poziva na Darwina . za njega pravo, norme nastaju slučajnim mutacijama (varijacije) te onda ili dokazuju svoju funkcionalnu vrijednost (selekcija) ili se adaptiraju, mijenjaju ili pak propadaju (stabilizacija)
- Pravo je proces iskustva regulacije
- Društva se razvijaju u smjeru sve veće složenosti. Pravo se razvija istim smjerom izdvajajući se iz sinkretičkoga sustava normi, izdvajajući se od drugih kao savršeniji mehanizam normativne regulacije od arhajskog prava, sistema prava prijelaznih društva do sustava pozitivnog prava
- Arhaična društva i pravni sistemi stopljeni su s drugim društvenim institucijama i normama te usmjereni na prošlost i tradiciju. Zato se sporo i teško mijenjaju , ostavljaju mnoga nova područja i odnose bez normativnopravne regulacije
- U prijelaznim društvima pravo dobiva podršku aparata primjene u više ili manje razvijenim institucijama
- Prihvata ideju da nije dovoljno samo slaganje s vrijednosnim stavovima (value commitments), uvjerenje i poziv na svijest već je potrebna i određena mjera prisile
- Autonomni pravni sistem rezultat je funkcionalne specijalizacije nastale istovremeno sa stvaranjem socijalnih normi kao separatnoga elemenata normativne strukture
- Pojava formalnog prava značila je bitan skok u regulacijskom kapacitetu socijalne zajednice, no pojava racionalnog prava za cijeli red veličine povećava mogućnosti normativnog utjecaja na ponašanje ljudi
- Pravo je uspješnije od ostalih oblika normativne regulacije
- Pravo dopušta punu složenost i različitost pojedinaca tretirajući ih kao jednako podložne apstraktnoj i bezličnoj normi

Funkcije prava

- Funkcija prava u odnosu na društveni sistem nije puka integracija nego stvaranje izvjesnosti, redukcija slučajnosti u djelovanju sistema
- Pravo je rijedak medij komunikacije koji dopušta interaktivnost, varijabilnost uz istodobnu stabilizaciju
- Pravo, moderno, racionalno i pozitivno pravo, autonoman je i razmjerno zatvoren sistem
- Pravo radi operativnog djelovanja i funkcionalne efikasnosti nije sasvim odvojeno od okoline
- Luhmann smatra da stariji pristup (Parsons, Habermas) pravo vidi kao mehanizam integracije i socijalne kontrole
- Pravo znači da se može predvidjeti za koja ponašanja treba očekivati potporu društva i tako se nositi s neizbježnim razočaranjima života
- Posebna je uloga prava u rješavanju konflikata – u tom pogledu pravo se tek nadovezuje na druge mehanizme (kultura, socijalizacija ličnosti, običaji)

Legitimizacija prava

- Legitimnost se općenito definira kao svjesno i dobrovoljno prihvaćanje poretka od onih na koje se norme i pravila poretka odnose
- Legitimnost je prema svojim temeljima promjenljiva
- Stalna i strukturalna zadaća legitimnosti, stabilizacija je normativnih očekivanja pojedinca i društva
- Polazna točka istraživanja kojim je objasnio unutarnju strukturu i djelovanje prava su njegova istraživanja ideja redukcije kompleksiteta u djelovanju sistema. Ljudi se u svojim interakcijama susreću s velikom neizvjesnošću. Ne znamo što će učiniti drugi i živimo u situaciji uzajamnih očekivanja, tj međusobne neizvjesnosti
- Legitimacija procedurom i jednakost šansi da se postignu povoljne odluke stupa na mjesto prirodno pravnih obrazloženja ili metoda konsenzusa
- Smisao procedura nije utvrđivanje istine, već legitimacija odluke, prihvaćanje postupka koji ćemo i ponoviti usprkos razočaranju svojim shvaćanjima ili interesima
- Kvaliteta zakona ili stručnost i sposobnost onih koji ih primjenjuju osiguravaju se unutarnjim sistemskim pravilima i detaljima izvedbe
- Tradicija novog formalizma i pravne dogmatike postiže ravnotežu između potrebne fleksibilnosti, homogenosti i konzistentnosti
- Legitimizaciju postupkom ne smije se banalizirati na pitanje proceduralnih normi. Ona je za Luhmanna posljedica ravnoteže između zahtjeva velikih i kompleksnih organizacija za unutarnjom konzistencijom djelovanja (i u tome se povezuje s procesom pozitivizacije prava) te promjena društva koje traži predvidljivost i istovremenu diferencijaciju i fleksibilnost prava
- Pravo je medij koji istovremeno mora (autopoetički) jamčiti integraciju i stabilizaciju sistema (društvenog sistema na sve tri razine : interakcije, organizacije, društva) te paralelno preuzimati iz okoline zahtjeve promjena (potrebe). Luhmann to zove *Strukturele Kopplungen*

6. PRAVNA KULTURA

- Reformske programe treba izrađivati uzimajući u obzir prevladavajuću pravnu kulturu neke zemlje
- Potrebno je posvetiti pravnu pozornost proučavanju i poboljšanju pravne kulture kako bi se reforma prilagodila dominantnim značajkama pravne kulture, a ta kultura učinila pogodnijom za reformu
- Koncept pravne kulture povezan je sa stavom da ono što ljudi misle o pravu i vrijednosti od kojih pritom polaze ima nešto s tim kako se oni ponašaju kao i šire posljedice za djelovanje političkih i pravnih sustava
- Pravna je kultura važna za funkcioniranje institucija i sustava suvremenih država
- Najveći uspon istraživanja pravne kulture doživljavaju na razini koja nadilazi granice nacionalne države: od ispitivanja pripadanja neke nacionalne pravne kulture nekom širem pravnom krugu (kontinentalnom, common law, konfucijanskom), usporedbe dviju ili više pravnih kultura do istraživanja procesa nastanka globalne pravne kulture koja izrasta s razvojem međunarodne trgovine
- U okviru komparativnih istraživanja sve se više izdvaja područje europskih pravnih kultura, posebno pravnih kultura Europske unije

6.1. POJAM PRAVNE KULTURE

- Pravna kultura obuhvaća niz „identificirajućih elemenata“ od činjenica o institucijama, broju i ulozi pravnika, načina na koji suci imenuju i nadziru, preko različitih oblika pravnoga ponašanja koji se izražavaju stopom suđenja ili zatvora, do mnogo fluidnijih aspekata ideja, vrijednosti, aspiracija i mentaliteta
- Tvorac termina pravna kultura Lawrence Friedman definira ga kao skup ideja, stavova i očekivanja naroda oko prava i pravnog procesa
- Pravna kultura kao mreža vrijednosti i stavova koji se odnose na pravo, ono što određuje kada, zašto i gdje se ljudi okreću prema pravu ili vladi ili odvrću od njih
- Pravna kultura su vrijednosti i stavovi u društvu koji određuju koje strukture se koriste i zašto, koja pravila djeluju, a koja ne i zašto
- Pravna kultura je važan element pravnog sustava
- Prema Friedmanu pravni sustav obuhvaća tri skupa temeljnih komponenata :
 - Pravnu strukturu –odnosi se na institucije i procese unutar nekog pravnog sustava koji čine institucionalno tijelo i dugotrajan oblik sustava (strukturu opisujemo kada govorimo o broju sudaca)
 - Pravnu stvarnost (substance) – odnosi se na zakone i norme kojima se koriste institucije, obuhvaća samostalna pravila i pravila o tome kako se institucije trebaju ponašati
 - Primarna pravila – norme ponašanja
 - Sekundarna pravila – norme o tim normama- kako odlučiti vrijede li one , kako ih provesti itd.
 - Pravnu kulturu – daje život pravnom sustavu, odnosi se na stavove, vrijednosti i mišljenja koji postoje u društvu u odnosu na pravo, pravni sustav i razne njegove dijelove – običaji, vrijednosti
 - Pravna kultura je ta koja određuje kada, zašto i gdje ljudi koriste pravo, pravne institucije ili pravne procese te kada oni upotrebljavaju druge institucije ili ne čine ništa
 - Važnost pravne kulture je u tome što je ona bitna intervenirajuća varijabla u procesu proizvodnja pravne stagnacije ili promjene
 - Suvremeni pravni sustavi ekonomski razvijenih zemlja imaju više zajedničkog negoli svaki od njih sa svojim prošlim sustavom

Vanjska i unutarnja pravna kultura

- Friedman razlikuje vanju i unutarnju pravnu kulturu
- Unutarnja pravna kultura odnosi se na ideje i prakse pravnih profesionalaca, a vanjska pravna kultura na mišljenja, interese i pritiske što ih šire društvene grupe imaju u odnosu na pravo
- Vanjsku pravnu kulturu naziva i laičkom
- Pravni povjesničari više su zaokupljeni unutarnjom pravnom kulturom kao faktorom objašnjenja društvene i pravne promjene – taj se dio pravne kulture često istražuje i prikazuje kao nezavisna varijabla
- Pravni suustav :
 - Zatvoreni – oni u kojima se rasuđivanje temelji na zatvorenom skupu postavki (na religijskim postavkama), trebaju profesionalnu klasu pravnika koja ima ekonomski i socijalni interes u čuvanju sustava zatvorenim
 - Otvoreni – osobito oni koji prihvaćaju inovaciju i otvoreno racionalno rezoniranje (instrumentalni sustavi) a to su suvremeni zapadni pravni sustavi, podupiru drukčiju unutarnju pravnu kulturu

Međuvisnost unutarnje i vanjske kulture : primjer Italije

- David Nelken pokazao je na primjeru Italije da je sporost sudova (zavlačenje) povezana različitim faktorima talijanske pravne kulture , unutarnje i vanjske
- Kao uzorci takva stanja navode se trostupanjska sudska struktura, naglašena autonomija sudstva, važnost i duljina obrazloženja sudačkih odluka ali najčešće se upućuje na jaz između rasta stope parničenja i broja sudaca
- Nakon 2 svjetskog rata sedam puta se povećao broj građanskih predmeta a broj sudaca nije se ni udvostručio
- Važna posljedica zavlačenja je da učvršćuje ovisnost pojedinaca o društvenoj hijerarhiji i održava važnost grupne vezanosti u odnosu na individualno traženje prava

6.2. ISTRAŽIVANJE EUROPSKIH PRAVNIH KULTURA

- Posebno su zanimljiva istraživanja pravnih kultura Europske unije jer obuhvaćaju vrlo širok raspon zemalja s različitim pravnim sustavima temeljenim na različitim pravno-kulturnim vrijednostima i tradicijama, a istodobno su sve povezanije zajedničkim institucionalno- političkim okvirom i ekonomskim mehanizmom
- Autori razmatraju tri posebne komponente masovnih pravnih vrijednosti: prvo, vrijednost koju ljudi pridaju individualnoj slobodi, drugo, njihova potpora vladavini prava te treće, njihove percepcije o neutralnosti prava
- Autori zaključuju da su razlike u pravnim vrijednostima ukorijenjene uglavnom u socijalnoj klasi. U gotovo svim zemljama kombinacija klasne pripadnosti i razine obrazovanja pokazuje se kao relativno stabilno uporište za određenje vrste stavova koje ljudi imaju u odnosu na pravo
- Na mikrorazini klasa je izvor temeljnih razlika gotovo u svakom društvu
- Na makrorazini pravna kultura proizlazi iz razlika u razini modernosti, u stupnju fragmentacije društva te u manjoj mjeri u opsegu individualizma unutar šire društvene kulture
- Individualna sloboda, vladavina prava i neutralnost prava mogu se shvatiti kao tri bitne vrijednosti europske pravne kulture koje su nejednako prisutne u nacionalnim pravnim kulturama

6.3. PRAVNA KULTURA I PRAVNA PROMJENA

- U proučavanju odnosa pravne kulture i pravne promjene moguće je pokazati kako određena obilježja pravne kulture utječu na mogućnosti i obujam promjene pravnog sustava, ali i to kako reforme pravnog sustava utječu na promjene pravne kulture
- Kad se uvode zakoni ili institucije iz druge pravne kulture (pravni transplati), pokazuje se da s eoni vrednuju i po njihovoj uspješnosti u postizanju veće efikasnosti ekonomskog sustava (tržišnih transakcija), ali i po uspješnosti u postizanju dobrog društva pri čemu se kriteriji razlikovanja dobrog i lošeg nalazi u vlastitoj kulturi
- Neki pravni sociolozi odbacuju ideju pravnih transplanata jer pravno pravilo ne može putovati iz jednog u drugo društvo bez promjene sadržaja
- Drugi pak smatraju da su u globalno doba transferi pravila sve veći ali i da treba ispitati način i oblike preuzimanja u drugom društvu
- Moderni pravni sustav je :
 - o Univerzalistički – norme imaju opću primjenu na sve jednako
 - o Formalistički – norme se donose u strogo određenim oblicima i postupcima
 - o Racionalan – može se naučiti i širiti obrazovanjem
 - o Birokratski – organizacija zasnovana na hijerarhiji, podjeli posla i uređenom lancu zapovijedanja
 - o Etatički – vezan za državu koja ima monopol nad pravom
 - o Funkcionalno odvojen – relativno neovisan od zakonodavne i izvršne vlasti
 - o Profesionalan –poslove obavljaju osobe koje imaju propisane uvjete za to
 - o Melioristički – može se mijenjati i poboljšavati jer se ne temelji na svetim i nepromjenjivim istinama

CRNA GORA

- Uspostava modernoga pravnog sustava u Crnoj Gori uskoj je vezana za djelovanje Baltazara Bogišića koji je izradio građanski zakonik za Crnu Goru
- Bista mu se nalazi ispred pravnog fakulteta u Podgorici i smatraju ga velikim crnogorskim reformatorom
- Crna Gora je u posljednjoj četvrtini 19. St nakon što je na Berlinskom kongresu 1878. postala međunarodno priznata neovisna država i udvostručila svoj teritorij, ušla je u proces stvaranja modernoga ekonomskog i državnog sustava
- Taj se proces modernizacije zbivao kao izgradnja države djelovanjem apsolutističkog vrha jer je poduzima gospodar Crne Gore knez Nikola
- Reforma je bila vođena potrebom učvršćenja kneževske vlasti i uklanjanja kronične političke nestabilnosti države
- Ključna točka promjene bila je stvaranje modernog pravnog sustava zasnovanoga na autoritetu općih zakona kojima će svatko biti podložan te različitih institucija koje će zajamčiti pravni subjektivitet privatnih osoba na cijelom državnom području i zaštititi slobodu građanskih tržišnih odnosa i djelovanja
- Velike razlike između europskih zemalja i Crne Gore u svim relevantnim područjima vanjske i unutarnje pravne kulture
- U njoj nema pisanoga prava nema obrazovanih pravnika nema pravnih škola, vlada običajno pravo te pravni običaji ispunjavaju cijeli privatni i javni život
- U razdoblju od 1879. Do 1905. Znatno je moderniziran pravni sustav – uspostavljen je Veliki sud kao najviša sudska institucija te deset okružnih sudova
- Kao završetak oblikovanja pravnoga i političkog sustava donesen je 1905 Ustav kojim je Crna Gora postala nasljedna ustavna monarhija s narodnim predstavništvom

JAPAN

- U razdoblju Meiji pod vlašću cara Mutusuhita u Japanu su prije svega po uzoru na Njemačku provedene radikalne političke i društvene reforme: uspostavljen je autoritet središnje carske vlasti, provedena upravna centralizacija, modernizirana vojska, provedena reforma zemljišnog vlasništva te poštanskog, prometnog i gospodarskog
- Ta velika promjena bila je konzervativna modernizacija pokrenuta s ciljem učvršćenja carske vlasti i jačanja vojne moći Japana , a dovela je do duboke društvene promjene, uvođenja posve novoga društvenog sustava- KAPITALIZMA
- Japanska pravna kultura povezana je s obilježjima pravne struke
- U japanu je sustav pravosuđa izrazito birokratski : na njega odlučujući utjecaj imaju politički upravljači (izvršna vlast), a njegova organizacija je hijerarhijska
- U unutarnjoj kulturi sudstva razvijena su dva kriterija koje suci slijede i prema kojima se ocjenjuje njihov rad: kriterij učinkovitosti i kriterij organizacijske autonomije:
 - o Suci moraju riješiti slučajeve što brže mogu
 - o Suci trebaju izbjegavati situaciju koja bi mogla izazvati upletanje političkih grana vlasti i da se zato moraju suzdržavati od ponašanja koje bi moglo izazvati sumnju da je pravosuđe usmjereno protiv volje političke većine

6.4.PRAVNE KULTURE EUROPSKIH TRANZICIJSKIH ZEMALJA

- Promjena koja je započela u europskim komunističkim zemljama 1989 godine temeljito je promijenila njihove ekonomske , političke, pravne i socijalne sustave – prava revolucija
- Proces promjene imao je naizgled jednostavan cilj – uvođenje institucija i normi koje su dugo postojale u zapadnoj Europi, a koje su te zemlje prije uspostavile komunističkih sustava u većoj ili manjoj mjeri prakticirale – tržišna privreda, pravna država, pluralistička politika

MAĐARSKA

- Analizirajući odnos pravne kulture i pravne promjene u Mađarskoj u razdoblju prijelaza iz totalitarizma u demokraciju, Antal Visegrady ustvrdio je da je razvoj pravne kulture dug proces tijekom kojega se samo da se zbiva organski razvoj nego postoje i pokušaji da se ubrza promjena kulture
- Mađarska je jedina tranzicijska zemlja koja ima visoku razinu povjerenja u pravosuđe
- Povjerenje u pravosuđe je visoko a razina pravne svijesti niska – povezano s razvojem pravne kulture, unutarnje i vanjske

SLOVENIJA

- Po stjecanju neovisnosti počela je velika politička , pravna i ekonomska promjena te je uspostavljen nov sustav
- Promjena je na početku imala jako veliku potporu javnosti no ona je od sredine 1990- ih opadala a raslo je nepovjerenje u institucije i političku elitu koje je u 2000-ima postaje veliko
- U Sloveniji postoji niska razina povjerenja u pravni sustav

- Veća sloboda medija utjecala je na veću kritičnost prema pravnome sustavu
- Na povjerenje u institucije i pravnu kulturu djelovao je prema Iglčaru utisak javnosti o parlamentu kao mjestu prepirki i političko-stranačkih sporova a ne usklađivanja interesa i traženja stvarnih zajedničkih nacionalnih interesa

6.5. PRAVNA KULTURA I PRAVNA PROMJENA U HRVATSKOJ

- Zbog specifičnosti tranzicije u kojoj nije došlo samo do sloma komunističkog sustava i prijelaza u demokratski sustav (kao u Sloveniji) nego i do državnog osamostaljenja Hrvatske u uvjetima oružane pobune dijela srpske manjine poduprte vanjskim upletanjem (JNA, dobrovoljci iz Srbije) neke su se dugotrajno prisutne tendencije u političkoj i pravnoj kulturi izrazile u krajnje zaoštrenom obliku, prije svega tendencija autoritarizma u društvu i državi
- Preko neslužbenih tijela i pravosudnih dužnosnika koji su izvršavali volju vladajuće stranke, slijedeći obrasce stranačkog sljedbeništva i političke podobnosti, oblikovan je model pravosuđa, podobnih sudaca i državnih odvjetnika te je u skladu s njim izvršena dalekosežna promjena u sastavu sudske vlasti
- Politički voluntarizam, uvjerenje da je politička volja osnovni pokretač društvenih promjena, proizvodio je pravni voluntarizam kao uvjerenje o svemoći prava kao tehničkoga sredstva za ostvarenje političkih ciljeva
- Unutarnja (profesionalna) kultura hrvatskih sudaca preuzela je dva dugotrajno oblikovana obrasca: instrumentalni odnos prema pravu kao sredstvu za ispunjenje vanjskih političkih svrha te podložnosti suca političaru vlastodršcu
- Hrvatska je pravna kultura, vanjska i unutarnja oblikovala u uvjetima koji nisu bili skloni vladavini prava i poštovanju sudačke profesije pa je ostala ograničavajući čimbenik za odnos javnosti prema pravu i pravnicima a tako i za stavove, vrijednosti i kulturne prakse pravnika

7. SOCIJALNA STRATIFIKACIJA

7.1. UVOD

- Sva su društva obilježena nejednakošću
- Nejednakost je univerzalni fenomen
- Socijalna stratifikacija označava društveno uređen sustav nejednakosti među društvenim grupama što podrazumijeva da nejednakost ne ovisi o individualnim karakteristikama (jeste li dobar lovac ili možete izmišljati zanimljive priče dok grupa lovaca sjedi oko logorske vatre) nego znači da ste moćniji, bogatiji ili ugledniji jer pripadate određenoj grupi i na temelju te pripadnosti dobivate bogatstvo, ugled i moć
- Stratifikacija nije univerzalna karakteristika i ne postoji u najjednostavnijim društvima ali ipak je univerzalno prisutna u svim malo kompleksnijim društvima
- Multidimenzionalnost nejednakosti = ta generalna tvrdnja skriva u sebi dva značajna sociološka empirijska pitanja: prvo, koja je dimenzija primarna i utječe na druge (Jesam li moćan zato što sam bogat ili postajem bogat zato što sam moćan?) i potom, do koje su mjere te dimenzije uopće povezane
- Jedan od prvih sociologa koji je naglašavao tu višedimenzionalnost nejednakosti bio je Max Weber
- Resursi koji proizlaze iz položaja na jednoj dimenziji nejednakosti koriste kako bi se ostvario visok položaj na drugoj dimenziji (bogatstvo se koristi kako bi se kupio politički položaj ili pak politički položaj koristi kako bi se obogatio)
- Sociologija proučava društveno strukturiranje nejednakosti što znači da postoje socijalni mehanizmi (politička moć, vlasništvo, pravna regulacije, običaji i norme, religijska vjerovanja) koji mnogo više utječu na socijalnu stratifikaciju nego individualne karakteristike pojedinca
- Sin liječnika iz Zagreba nema iste životne šanse kao sin seljaka iz Dalmatinske Zagore
 - o Životne šanse bitno su određene pripadnošću grupi u kojoj je netko rođen
- Velik dio moderne sociologije mobilnosti (izučavanja promjene socijalnoga položaja) stoji se upravo u računanju tih šansi za promociju (ili pa socijalni pad) pojedinaca koji su rođeni u različitim socijalnim položajima
- Sociologe zanimaju strukturirani društveni položaji u kojima se pojedinci rađaju re nasljeđuju prednosti i nedostatke tih položaja

Ideologija kao način održavanja stratifikacijskoga sustava

- Svaki sustav socijalne stratifikacije uključuje i vjerovanja kako su postojeći odnosi nejednakosti pravedni
- Svaki sustav stratifikacije znači kako jedna grupa ima prednost u odnosu na druge grupe te da je ta prednost ili pravno institucionalizirana ili je sastavni dio načina odvijanja života nekoga društva
- U svakome društvu postoji razvijena ideologija da je postojeći društveni poredak nejednakosti prirodan, normalan, pravedan te da drugačije ne može biti
- Ako se postojeće stanje ne prihvaća, postoji i ideologija rezignacije koja polazi od pretpostavke da nejednakosti kao takve jesu postoje oduvijek i da drugačije ne može biti
- U drugom dijelu svijeta nalazimo indijski kastinski sustav i ekstremnu nejednakost koju on sankcionira osnažen ideološkim objašnjenjem (buduća reinkarnacija ovisi o tome kako poštujemo postojeći sustav sadašnjosti, ako ne ispunjavamo ulogu koju nam je kastinski sustav dodijelio to može značiti da ćemo u budućem životu biti reinkarnirani kao pripadnik niže kaste ili kao životinja)
- U modernom industrijskom društvu postoji snažna ideološka podloga koja stoji iza postojećeg sustava. Tako postoji snažno vjerovanje da svatko može napredovati samo ako marljivo i uporno radi. Iako većina onih koji naporno i marljivo rade ne postanu bogati, takvo vjerovanje pridonosi tomu da ljudi djeluju u skladu s očekivanjima koja vrijede za postojeći poredak
- Univerzalna je tendencija da oni koji su na vrhu socijalne piramide vlastiti položaj pripisuju individualnim sposobnostima a ne sustavu koji ih stavlja u privilegiran položaj
- Ako je i suviše očito da položaj privilegiranih ovisi o njihovom socijalnom položaju, tada se razvijaju ideologije da privilegirana grupa ima nasljedna svojstva koja se prenose s generacije na generaciju pa ta dobra nasljedna svojstva postaju objašnjenje privilegiranog položaja
 - o To su ideologije privilegiranih rasa, plave krvi plemstva ili raznih drugih hereditarnih ideja modernog doba

7.2. TEORIJSKA OBJAŠNJENJA STRATIFIKACIJE

- U sociologiji se razvijaju predodžbe i pojmovi za opisivanje društvene nejednakosti
- Najraširenija je analogija iz geologije kojom se društvo vizualizira podijeljeno na socijalne slojeve (po analogiji na geološke slojeve zemlje) s onima koji su najpovlašteniji, najmoćniji i najugledniji na vrhu te s onima najmanje povlaštenijima na dnu

Klasni pristup stratifikaciji

- Mnogi autori upotrebljavaju pojam klase koji je u sociološkoj teoriji zauzeo dominantno mjesto zahvaljujući Marxovoj teoriji
- Jedno shvaćanje klase polazi od činjenice da su sva poznata društva hijerarhijski strukturirana te da uvijek postoje oni koji vladaju i oni kojima se vlada, oni koji su bogati te oni koji su siromašni, koji su ugledni i oni koji to nisu
 - o U takvu shvaćanju pojma klase nije bitno na čemu su klasne razlike zasnovane – bitno je da u svakome društvu postoje strukturirane razlike i da te razlike zovemo klasnim razlikama
- Mnogi autori, osobito marksističke orijentacije govore kako je za njih klasa grupacija zasnovana na privatnom vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju, a sve ostale razlike u političkoj moći ili statusu izvedene su iz dimenzije vlasništva
 - o Ideološka dimenzija marksističkog pristupa temelji se ne ideji da s ukidanjem privatnog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju nestaju i klase
- Postoji i treće shvaćanje koje smatra da se svi poredci prije kapitalizma ne mogu nazivati klasnima
 - o Feudalizam je staleški poredak zasnovan na specifičnim odnosima zavisnosti
 - o Jedna od klasičnih knjiga ove orijentacije „Smrt klase“ u kojoj autori tvrde da je klasno društvo samo ono društvo klasičnog kapitalizma tj. Društvo u kojemu se klasna struktura stvara na osnovi vlasništva nad kapitalom i položajem na tržištu radne snage

- Državljanstvo (Citizenship) postaje ključan oblik participacije u društvenom životu pa bitnom postaje podjela na državljane i imigrante
- Prema mišljenju J.Pakulskoga i M. Waltersa svi ti procesi uzrokuju da stare podjele na radničku, kapitalističku i srednju klasu sve manje odražavaju socijalnu realnost

Multidimenzionalna teorija stratifikacije Maxa Webera

- U modernoj je sociologiji mnogo utjecajnije zbog svoje multidimenzionalnosti i kompleksnijeg shvaćanja ekonomske dimenzije, Weberova teorija stratifikacije
- Weber kao i Marx u određivanju strukture nejednakosti vrlo važnom smatra ekonomsku dimenziju
- Njegovo shvaćanje ekonomske dimenzije šire je jer ne polazi samo od vlasništva nad sredstvima za proizvodnju nego i od tržišnog položaja
- Druga je razlika u odnosu Marxa što Weber ne pretpostavlja dominantnost ekonomske dimenzije
- On smatra da dimenzija statusa može varirati nezavisno od ekonomskog položaja
- Pod statusom podrazumijeva čast i ugled koji određena grupa ili pojedinac uživaju u društvu
- Za Marxa su statusne dimenzije jednostavno posljedica klasnog položaja
- Weber ne negira tu povezanost ali inzistira da status može i varirati neovisno o klasnome položaju
- Treću dimenziju nejednakosti uz ekonomsku i statusnu Weber naziva stranka
 - o ta dimenzija održava udruživanje ljudi radi stjecanja političke moći
- za Marxa su stranke organizacije u koje se ljudi udružuju radi obrane ekonomskih interesa
- za Webera opisivanje društvenih nejednakosti ne može završiti izučavanjem njezinih ekonomskih izvora nego ga treba upotpuniti dimenzijama političke moći (stranke) i životnog stila (status) kao autonomnim dimenzijama

Funkcionalističko objašnjenje stratifikacije

- univerzalna prisutnost stratifikacije kažu funkcionalisti znači da ona obavlja neku korisnu ulogu u funkcioniranju društva
- K.Davis i D.Moore promatraju društvo kao strukturu uloga ili položaja
- Nejednakost ili stratifikacija postoji jer je ugrađena u te uloge i u potrebu da se one popunjavaju na primjeren način
- Osnovne je teza vrlo jednostavna : socijalna stratifikacija ima korisne posljedice za funkcioniranje društva i to je razlog što ju možemo naći u svakome poznatom društvu
- Svako je društvo suočeno s problemom kako ljude s talentom i energijom motivirati da se posvete onim poslovima koji su u društvu najpotrebniji i najosjetljiviji
- Jedini je način da se ljude motivira adekvatno nagrađivanje
- Njih dvojica jednostavno tvrde da pozicije u društvu koje se smatraju značajnima moraju biti dobro nagrađene kako bi privukle talentirane ljude na obavljanje važnih poslova

Kritika funkcionalističkoga objašnjenja

- Sociolog M. Tumin postavlja pitanje kako znamo da je nea pozicija važnija za društvo
- Tumin kaže kako Davis i Moore zanemaruju da socijalna nejednakost može sprječavati razvoj i korist nekog talenta
- Strukturirana nejednakost djeluje stimulirajuće jer nagrađuje talentirane ali i sprečavajuće jer se talentirani ljudi na deprivilegiranim pozicijama teško probijaju do mjesta na kojima bi njihovi talenti došli do izražaja
- Kao treće Tumin kaže da socijalna nejednakost može proizvoditi nezadovoljstvo, konflikt ili revoluciju
- Oni koji se nalaze u takvoj poziciji da osjećaju kako je razvoj njihovih talenata zapriječen mogu izlaz tražiti u konfliktima i revolucijama tj. U nasilnim promjenama društvenog poretka kako bi se uklonile zapreke

Sinteza Gerharda Lenskoga

- Gerhard Lenski pokušavajući odgovoriti na pitanje zašto su neka društva više a neka manje stratificirana kombinira aspekte funkcionalističke teorije i teorije konflikata
- Ljudi dijele svoje resurse s drugima jer su svjesni da će u zamjenu dobiti ono što im je potrebno
- Kako se društva razvijaju, viškovi hrane i materijalnih resursa postaju obilniji i sustav raspodjele radikalno se mijenja
- Raspodjelu sve više počinje uvjetovati moć, a ne potreba
- U borbi za raspodjelu viškova neki će biti sposobniji neki konkurentniji neki jači neki brži
- Ishod kao što sugerira konfliktna teorija nejednaka je distribucija resursa s velikom nejednakošću
- Velike razlike koje nalazimo u kompleksnim društvima više nemaju nikakve veze s ispunjavanjem društvenih potreba nego proizlaze iz nejednake distribucije moći jer oni koji imaju moć u stanju su akumulirati velika bogatstva
- Ta velika bogatstva i velike socijalne razlike nemaju više nikakvu funkcionalnu ulogu u zadovoljavanju društvenih potreba
- Postoji univerzalna tendencija da postojeće profesionalne i cehovske udruge postavljaju sve više i više zahtjeve prema onima koji se žele baviti određenim zanimanjem a to je u velikoj mjeri odraz nastojanja da se oteža ulaz u to zanimanje i tako osiguraju monopol i renta onima koji u tom zanimanju već rade
- Iako funkcionalistički pristup objašnjava nužnost postojanje nejednakosti on ne objašnjava opseg nejednakosti koji više ovisi o distribuciji moći nego o funkcionalnoj nužnosti stimuliranja ljudi da se trude

7.3. STRATIFIKACIJA U SUVREMENIM DRUŠTVIMA

Sustavi stratifikacije u predindustrijskim društvima

- Stratifikacija postoji u svim tipovima društva
- U jednostavnim društvima lovaca i sakupljača stratifikacija je minimalna
- Osnovno je svojstvo tih društava niska produktivnost rada pa prema tome i nepostojanje viška
- Postoji stratifikacija prema ugledu (često su na cijeni dobri lovci ali i dobri oratori) ali minimalno po bogatstvu i moći
- Jedna od najstarijih institucija koja utječe na stratifikaciju je ropstvo
 - o Ropstvo znači da ljudi mogu posjedovati druge ljude kao svoje vlasništvo re da je to vlasništvo pravno regulirano kao i svi drugi oblici vlasništva
- U kastinskom je sustavu socijalni položaj u potpunosti određen rođenjem i ne postoji mogućnost da se promjeni
 - o Pripadnici raznih kasta vode potpuno odvojene živote, kontakti među kastama su strogo ograničeni a brakovi među pripadnicima različitih kasta strogo zabranjeni
 - o Kaste su definirane poslovima koje obavljaju (svećenici, brijaiči, čistači) ali postoje i poslovi (poput obrađivanja zemlje) koji su otvoreni svim kastama
- Poljoprivreda je temelj staleškog sustava kojeg je prototip europski feudalizam
 - o Vrh tog sustava čini aristokracija i plemstvo pored kojega se nalazi i svećenstvo
 - o Takozvani treći stalež činili su građani (trgovci, obrtnici)

- Na dnu su bili seljaci, kmetovi koji su vezani za zemlju i imaju obvezu odvajanja znatnoga djela onoga što proizvode za vlasnike zemlje plemstvo i crkvu koja je kolektivni feudalac
- U feudalnoj hrvatskoj staleži su se sastojali od 4 osnovna reda : prelata (velikaši magnati, knezovi i grofovi), plemstvo, svećenstvo i slobodni gradovi kao prave osobe
 - Skupno ime bilo im je staleži i redovi (status er ordines)
 - Oni su na saborima rješavali državne poslove i donosili zakone zemlje (uz kraljevu potvrdu)

Klasni sustav industrijskog društva

- S razvojem kapitalizma uspostavlja se sustav nejednakosti koji nazivamo klasnim sustavom
- Kastinski sustav proizlazi iz discipline koju zahtijeva životna vezanost uz zemlju. Industrijalizacija nasuprot tomu zahtijeva pokretljivu radnu snagu i svi oblici vezanosti uz zemlju kao u slučaju kmetova, robovske radne snage ili kastinske nepromjenjivosti položaja, polako nestaju
- U kasnom sustavu nema pravno definirane nejednakosti među grupama
- Staleški je sustav utemeljen na čvrsto definiranim pravima i obavezama (kaste su često definirane religioznim normama i iznimno su zatvorene, a robovlasnički je sustav definiran pravnim normama)
- S građanskim revolucijama, razvitkom kapitalizma i tržišta dolazi do pravne jednakosti pojedinca i grupa
- Staleški definirane nejednakosti ruše se u građanskim revolucijama
- Iako postoje grupe čiji je status i dalje podređen – žene, etničke rasne ili religiozne manjine – osnovni ideološki princip jednakosti polako se probija
- Pravna jednakost na kojoj su zasnovana društva od građanskih revolucija znači nešto drugo od ekonomske ili političke jednakosti
- Pravna jednakost znači da su svi izjednačeni na tržištu ali ne i da svi moraju jednako živjeti
- Temeljna je karakteristika klasnog sustava, osnovni oblik kojeg je kapitalizam da je nejednakost zasnovana na razlikovanju vlasnika i nevlasnika te da je druga dimenzija strukturiranja zasnovana na tržišnoj diferencijaciji (ljudi sa sposobnostima i kvalifikacijama koje se traže na tržištu mogu zauzimati bolje položaje)
- Osnovna je karakteristika klasnog sustava otvorenost tj svatko tko se obrazuje i stječe kvalifikacije može napredovati
- Socijalne barijere se ruše pod utjecajem horizontalne mobilnosti u prvo redu migracijama selo-grad kojima se ljudi kreću u potrazi za srećom ali i potjerani agramom prenaseljenošću
- Imigranti uzimaju najniže poslove i time starosjedioce guraju na socijalnoj ljestvici prema gore
- Isti se obrazac ponavlja i u međunarodnom migracijama
- Pomake u stratifikaciji u industrijskim društvima mogli bismo usporediti kao pomak prema meritokraciji
- Meritokraciju možemo definirati kao stratifikacijski sustav utemeljen na sposobnostima
- Da bi meritokratski sustav mogao funkcionirati sva industrijska društva razvijaju ideologiju jednakih šansi, tj počinje se smatrati kako bi socijalna pozicija trebala ovisiti isključivo o individualnoj sposobnosti i trudu
- Takav bi sustav bio obilježen visokom socijalnom mobilnošću, nepostojanjem granica među hijerarhijski uređenim grupama jer bi se pojedinci ovisno o individualnim sposobnostima stalno kretali gore-dolje na socijalnoj ljestvici
- Nova je faza u razvoju kapitalističkog društva postindustrijsko društvo
- Pod pojmom postindustrijskog društva podrazumijevamo tip društva u kojem je zaposlenost u uslužnim sektoru veća nego u industrijskoj proizvodnji
- Bell smatra kako stvaranje postindustrijskog društva znači da temelj klasnoga strukturiranja prestaje biti kapital a sve više i više to postaje znanje
- Možemo reći da Bell razvija ideju pluralističke strukture društva u kojoj postoje autonomne sfere
- Smatra da se uz privatno vlasništvo javlja još jedan oblik klasnog strukturiranja
- Znanje se javlja kao poseban autonomni strukturirajući faktor
- Kao treću sferu strukturiranja dodaje politički sustav i moć
- Bellovu analizu možemo smatrati moderniziranom verzijom Weberove multidimenzionalne analize stratifikacije s intencijom da se naglase novi socijalni procesi koji utječu na socijalnu stratifikaciju

Klasifikacije i empirijska istraživanja

- Dva su osnovna pristupa kada se empirijski istražuje stratifikacija
 1. Prvi je kada polazimo od određene unaprijed zadane teorijske sheme o glavnim društvenim grupacijama pa tek onda tražimo potvrdu svoje klasifikacije u činjenici da se te grupe razlikuju u stavovima, stilovima života ili životnim šansama
 - Deduktivni pristup – jer polazimo od neke teoretske sheme a potom empirijski provjeravamo možemo li naći njezinu potvrdu u postojećim društvenim razlikama
 2. Drugi pristup koji bismo mogli nazvati induktivnim- u tom se pristupu ne polazi od unaprijed određene klasne sheme, nego se uzima velik broj indikatora koji označuju ekonomski i radni položaj , kulturni kapital, socijalne kontakte i sl...

Stratifikacija u socijalističkim društvima

- U ideološkim debatama hladnog rata komunistička je propaganda isticala kako se u tim društvima gradi besklasno društvo što je postignuto ukidanjem privatnog vlasništva
- Iako je činjenica ukidanja ili ograničavanja privatnog vlasništva točna ona ne znači da je društvo besklasno u smislu izjednačavanja položaja i šansi svih pojedinaca i grupa
- Tržište i ekonomija podvrgnuti su političkoj kontroli i stvara se specifična forma političke stratifikacije u kojoj pristup materijalnim i simboličnim dobrima u velikom mjeri ovisi o položaju u partijskoj hijerarhiji
- Pojam stvoren za opisivanje te stratifikacije je nomenklatura
 - Riječ je o sustavu važnih položaja u partiji , ostalim političkim organizacijama , državnoj upravi svih razina te upravljačkim položajima u ostalim društvenim sektorima (od tvornica i škola do bolnica i kazališta) za koje selekcija ovisi o kadrovskim komisijama komunističke partije
 -

Klasno strukturiranje suvremenoga hrvatskog društva

- Hrvatska se zajedno s ostalim postkomunističkim zemljama nalazi u tranzicijskom periodu, tj prijelazu iz komunističkog tipa prema izjednačavanju osnovnih strukturalnih elemenata s ostalim pluralističkim postindustrijskim zemljama Europe
- U hrvatskome društvu je uloga države još uvijek vrlo velika
- Stroga je kontrola nad državnim aparatom vrlo važan čimbenik stratifikacije i nejednakosti
- Političke stranke glavni su instrumenti te kontrole i konkurencija među njima predstavlja važan činilac društvenoga strukturiranja
- Zbog široke uloge države političko strukturiranje ne završava samo formiranjem vlade pobjedničke stranke ili koalicije

- Zbog relativno niske profesionalnosti državne i javne uprave širok dijapazon mjesta u državnoj upravi i javnim službama popunjava se u sprezi sa strankama koje su na vlasti
- Hrvatsko suvremeno društvo je obilježeno određenim pluralizmom stratifikacije strukture sa snažnom dominacijom političko-državnog sektora
- Hrvatsku možemo shvatiti kao periferno društvo suvremenog postindustrijskog kapitalizma u kojem se miješaju karakteristike niza društvenih formi

7.4. DUGOROČNI TREND OVI NEJEDNAKOSTI

- Svaki je autor zarobljenik svoga vremena i ne može drugačije nego svijet promatrati iz točke u vremenu u kojem se nalazi
 - o Teorije o dugoročnim trendovima nejednakosti to dobro ilustriraju

Prva faza industrijske revolucije i Karl Marx

- Marx je smatrao da razvoj kapitalizma nužno vodi povećanju ekonomske nejednakosti a iz ekonomske nejednakosti proizlaze svi drugi oblici nejednakosti
- Marx je predviđao koncentraciju bogatstva u rukama sve manjeg broja velikih vlasnika kao i osiromašenje i siromaštvo radnika izvrnutih eksploataciji
- Marx je smatrao kako je unutrašnja zakonitost funkcioniranja kapitalizma (sve veća koncentracija vlasništva nad sredstvima za proizvodnju) nužno vodi povećanju jaza između bogatih i siromašnih te do sve veće razine siromaštva sve većeg broja ljudi
- Marxova se predviđanja nisu obistinila

Prosperitet poslije Drugog svjetskog rata – Kuznets, Lenski

- Ekonomist Kuznets analizirao je trendove ekonomske nejednakosti u 20. St
- Kuznets je za razdoblje između 1913. i 1948. utvrdio opadanje nejednakosti u dohodcima između onih najbogatijih i onih najsiromašnijih
- U svome drugom radu 1955 dao je drugačiju interpretaciju koja je postavila temelj za ono što se u teoriji naziva Kuznetsova krivulja
- Ta bi krivulja trebala opisivati univerzalan zakon nejednakosti u procesu industrijalizacije gdje bi ona u početku rasla a potom se smanjivala – imala bi zvonasti oblik
- Ideološki kontekst Kuznetsove teorije početak je hladnog rata i njegova bi poruka glasila da i kapitalizam smanjuje društvene nejednakosti te da bi zemlje Trećeg svijeta koje su krenule u dekolonizaciju trebaju usvojiti kapitalistički model industrijalizacije
- Gerhard Lenski prihvaća da je na djelu trend smanjenja nejednakosti i obrtanje dugoročnog povijesnog trenda prema povećanju nejednakosti
- Postoji niz čimbenika koji doprinose tom obrtanju trenda :
 - o Prvi čimbenik je uslojzavanje rada i povećanje nužnih kvalifikacija za obavljanje sve složenijih radnih operacija
 - o Drugi čimbenik koji omogućuje smanjenje nejednakosti velik je rast produktivnosti rada
 - Povećanje prouzrokovano ubrzanim rastom omogućava bezbolnu preraspodjelu u korist onih „dolje“ a da u takvoj preraspodjeli nitko ne gubi
 - Takav ubrzan rast omogućuju industrijske i postindustrijske ekonomije

Kapital u 21. stoljeću

- Thomas Piketty nadilazi povijesne ograničenosti što ih imaju sve ranije navedene teorije koje pokušavaju utvrditi neki unutarnji zakon kapitalizma koji vidi smanjenju (Kuznets ili Lenski) ili pak povećanju (Marx) ekonomskih razlika u kapitalizmu
- On smatra da postoje snage i mehanizmi koji vode u jednom ili drugom smjeru ali prevagu toga smjera nemoguće je prognozirati
- Smanjenju razlike koje se moglo opaziti u razdoblju od 1910. do 1950. ne pripisuje nikakvim unutrašnjim zakonitostima kapitalizma kao Kuznets ili Lenski nego tumači to kao posljedicu ratova i velike ekonomske krize te politike koje su se trebale nositi s posljedicama tih šokova
- Odmjeravajući utjecaj čimbenika koji vode smanjenju nejednakosti posebno naglašava značenje povećanja znanja i sposobnosti radne snage koja pritišće u smjeru smanjenja nejednakosti, kao što je navodio i Lenski
- Piketty skreće pažnju na paralelno djelovanje čimbenika koji pritišću u suprotnome smjeru
- Piketty utvrđuje dva osnovna procesa koja doprinose opaženom povećanju razlika
- Trend povećanja nejednakosti dohodaka pripisuje u prvom redu eksploziji dohodaka vrhunskih menadžera
- Taj trend je univerzalan iako je različitog intenziteta u različitim zemljama
- Piketty smatra da postoji i drugi dugoročan trend koji pridonosi povećanju razlika
- To je činjenica da vrijednost bogatstva (kapitala) raste brže od vrijednosti dohodaka od rada
- Kumulativni rast od bogatstva od bogatstva brži je nego od rada pa to na dugi rok povećava nejednakost (tj oni koji imaju kapital postaju sve bogatiji i akumuliraju bogatstvo mnogo brže od onih koji žive od dohodaka od rada pa se razlike između njih povećavaju)

Perzistirajuće i ubijajuće nejednakosti u 21. stoljeću

- Nije dovoljno samo konstatirati povećanje nejednakosti, već je potrebno dublje istražiti i dinamiku nejednakosti i njezine društvene posljedice
- Detaljnu analizu nejednakosti pruža sociolog Göran Therborn
- Nejednakosti su životno ugrožavajuće – one smanjuju životni vijek, život čine kraćim, težim i surovijim
- Nejednakosti rezultiraju i drugim rijetko razmatranim društvenim posljedicama
 - o Razlike među grupama postaju sve veće te se društvo doslovce raspada na udaljene i međusobno nekomunicirajuće dijelove
 - o Razlike među grupama povećavaju nepovjerenje i strah
- Tri osnovna tipa nejednakosti :
 - o Životna nejednakost – podrazumijeva društveno proizvedene razlike u životnim šansama ljudi a koja su vidljive u različitim stopama mortaliteta, očekivanju trajanja života ...
 - o Egzistencijalna nejednakost – podrazumijeva da su neke društvene grupe sustavno lišene mogućnosti postizanja autonomije, slobode, poštovanja i mogućnosti razvoja (žene, imigranti, manjine)
 - o Nejednakost dostupnih resursa – manjine i određene društvene grupe nemaju pristup resursima (obrazovanju i bogatstvu)
- Zanimljiva je suvremena dinamika tih triju tipova nejednakosti
- Dugo je vladalo uvjerenje kako suvremeno doba doprinosi smanjenju životnih nejednakosti, one se ubiti povećavaju na globalnoj razini
- Ekonomske nesigurnosti te psihološke posljedice nezaposlenosti glavni su uzroci rastućih životnih nejednakosti

Žene i muškarci u kontekstu višestrukih kompleksnih nejednakosti

- Jedna je od prvih točaka u analizi nejednakosti žena i muškaraca koncept roda
- Pojam spola podrazumijeva biološke razlike između različitih spolova dok se pojam roda odnosi na to kako pojedino društvo razumije društvene uloge različitih spolova te kako normativno postavlja različita očekivanja od pojedinog spola

- Koncept roda proizlazi iz jednostavne empirijske činjenice da u različitim društvima i povijesno i u sadašnjosti postoje vrlo različite predodžbe o tome kako se žena i muškarac trebaju ponašati , što se očekuje od pojedinog spola , što je primjereno što nije
- Različiti su načini na koje se analizira rod kao temelj socijalne stratifikacije
- Jedan je od utjecajnijih onaj koji polazi od koncepta višestrukih kompleksnih nejednakosti
- Višestruke nejednakosti upozoravaju da klasa nije najvažniji ili jedini izvor stratifikacije
- Uz klasu to su rod , etička pripadnost, rasa, religija, dob itd...
- Svaki je od ovih uzroka nejednakosti jedinstven , ne može ga se zanemariti ni svesti na neki drugi
- Pojam kompleksnih nejednakosti upućuje na činjenicu da u stvarnosti postoji kompleksna kombinacija između različitosti i nejednakosti
- Među pripadnicima te manjine u još težem su položaju žene, osobe s invaliditetom, osobe drukčije seksualne orijentacije i sl.
- Te su činjenice dovele i do koncepta preklapanja (ako je neko npr. Žena i još s invaliditetom – osuđena na život na dnu stratifikacijske ljestvice)
- Suvremena društva, osobito ona zapadne liberalne demokracije , sustavno poboljšavaju položaj žena ali su u njima i dalje prisutne mnoge razlike
 - o Npr. Žene u zemljama EU i dalje prosječno zarađuju 16% manje nego muškarci

8. OBITELJ

Promjene: brze i nepredvidive

- neki tvrde da nestaje klasična obitelj i da ju zamjenjuju mnogobrojni oi različiti načini življenja u zajednicama
- drugi tvrde da je pred nama zlatno doba obitelji jer su sada muškarci i žene ravnopravni te mogu birati partnere slobodno i živjeti u slozi i slobodi
- obitelj postaje osviješten vrijednosni izbor jer ju ne stvara podsvijesni nagon prema obitelji kao zajednici, nego svjesno nastojanje
- stavovi o mijenjanju obitelji nisu jedinstveni
- vrijednosti su podložne inerciji

Ne mijenja se sve i istom brzinom

-**W.Ogburn** -ideja o postojanju kulturnog zaostatka(**cultural lag**)

-tehnološke i materijalne promjene su brže od promjena nazora i vrijednosti(kultura zaostaje za tehnologijom,a nove terije govore i da tehnološki razvoj ne vodi kulturnoj uniformnosti,tj. društva na sličnom stupnju ekonomskog razvoja zadržavaju različita kulturološko-vrijednosna obilježja)

Univerzalnost obitelji

- prije stotinu godina polazna točka rasprava o obitelji bila je činjenica da nema civilizacije u kojoj ne postoji obitelj(ona je univerzalna i nužna institucija društva)
- javlja se pitanje: ako je obitelj univerzalna,kako to da su oblici i strukture obitelji različite?

Primjeri:

- europski avanturisti su na jugu Afrike našli plemenske sustave u kojima majka živi sa svojim bratom,djecu odgaja ujak,a otac je samo privremeni spolni partner
- na otocima Tihog oceana našli su primjere krajnje spolne slobode i tolerancije
- u plemenu Cambula muškarci se bave kuhanjem i ukrašavanjem,povučeni su i sramežljivi,a žene su lovci,pomorci i ribolovci
- kod Eskima(narod Inuit) gost je mogao računati na ležaj sa ženom domaćina,a u plemenu Zula djevojka se mogla udati i za duha svog poginulog zaručnika živeći s njegovim rodnikom

Sociološke teorije obitelji

- rane teorije 19.st. smatrale su da postoje opće evolutivne promjene društva,a time i obitelji, dok postojeće razlike i varijacije su se objašnjavale razlikama u stupnju razvoja

Teorija evolucije

- otkrića istraživanja o drugačijim oblicima porodice,obitelji i sl. su sasvim proturječila tradiciji Zapada koja je poznavala striktan patrijarhat,ograničenje spolne slobode i spolnu represiju,individualizam pojedinca
- u 19.st evolucionisti pokušavaju odgovoriti na to pitanje razlika
- razlike u tipu obitelji pripisivali su različitom mjestu na zamišljenoj liniji evolucije društava i obitelji
- tvrdili su da mitovi i poznate tradicije judeokršćanske civilizacije(pogotovo antički mitovi) dobro ocrtavaju nekad postojeće oblike obitelji
- po njima,prvobitna obitelj je trebala biti porodica slična životinjskoj hordi
- zabranom incesta i endogamije uvedena je pravilnost zabrane spolnih odnosa predaka i potomaka(prestaje sloboda i promiskuitet) te nastaje oskudica žena(do njih se moglo doći samo otmicom,kupnjom ili razmjenom i ta žena je pripadala samo svom mužu)
- teorija evolucije obitelji je dominirala više od pola stoljeća unatoč slaboj činjeničnoj podlozi (ono što je nedostajalo se nadopunjavalo maštovitim tumačenjem povijesnih spisa i misionarskih opisa)
- razlog za tvrdi stav o evoluciji obitelji bio je i taj da se pretpostavka obitelji dobro uklapala u opravdanje postojanja klasične europske obitelji
- s vremenom je broj prigovora rastao
- evolutivna objašnjenja obitelji zamišljena su nastojanjima da se razlike iskažu postojanjem različitih tipova obiteljskih zajednica

Tipologije obitelji

-**George Peter Murdock** je nastojao formulirati tipove obiteljskih zajednica

- on kaže da je jezgra obitelji **nukleusna obitelj**(sačinjavaju je muž i žena te njihovi maloljetni potomci)
- riječ nukleusna dolazi od lat.nukleus-jezgra(zamišljeno da u koncentričnim krugovima oko te jezgre postoje sve slabiji oblici porodičnih veza,tj.proširena obitelj)
- smatra da je nukleusna obitelj univerzalna jer je par monogamnih roditelja pretpostavka braka,a brak je temelj reprodukcije,zaštite i odgoja djece(takva obitelj se povezuje srodnicičkim vezama s drugima u porodice,klanove i plemena)

1) Poligamija- situacija višekratnih i istodobnih bračnih veza

-**dva oblika:**

a) poliandrija(žena ima više muževa)

- rijetko se javlja(kad se javlja teško je odrediti radi li se o punoj slobodi žena ili braku s više muževa)
- primjer: Todi u Indiji(žena za supruga izabire više braće), narod Nayara(žena živi s bratom uz istodobnu vezu s više muškaraca)
- Murdock u klasifikaciji 250 društava navodi 17,6% društava sa zajednicama gdje je potpuna sloboda seksualnih odnosa žene

b) poliginija(muž ima više žena)

- u Murdockovoj klasifikaciji to je najčešći oblik obitelji
- 193 od 250 analiziranih društava,tj. 77,2% dopušta poliginiju,dok je samo 43 društva zabranjuje
- poliginija je teško ostvariva(obično se povlastica mnogoženstva daje samo bogatima koji su u mugočnosti uzdržavati više žena)
- u stvarnosti je rijetka(kod muslimanskih zemalja samo je 5% poliginijskih brakova,iako je takav brak zakonit)
- nedostaci poligamije:** psihološki problemi,socijalne napetosti,rodna nepravda(poligamija je moguća samo uz spolnu represiju,obično potpunim oduzimanjem prava i tlačenjem žena)

Promjene u zadacima obitelji: ima li obitelj svrhu?

- prije se snažna obitelj smatrala uzrokom snage društva(sve se zajedno radilo, međusobno bi si pomagali..)

-danas obitelj nema sve funkcije koje je prije imala(radi se u organizacijama,ne obitelji, naši suradnici nisu i naši rođaci,radno vrijeme je odvojeno od privatnog obiteljskog života,izbor rada,obrazovanja i tome slično se temelji na kriterijima podrijetla i porodičnim vezama..)

-s vremenom,obitelj gubi funkcije koje preuzimaju druge institucije(funkcije i zadaci ne nestaju,njih samo obavljaju druge institucije,obitelj gubi monopol u organizaciji posla,gubi glavnu ulogu u obrazovanju,nije jedini odgovatelj ni jedina jedinica religijskog života,njezina uloga se usredotočuje na afektivne(osjećajne) odnose između članova)

-postavilo se pitanje koje će funkcije uvijek preostajati obitelji

-takve funkcije obitelji svrstavale su se oko **4 glavne osi**:reprodukcija i regulacija spolnog ponašanja,briga i zaštita mladih,socijalizacija i ekonomska funkcija(Murdock je smatrao da je obiteljs tim funkcijama univerzalna)- to više nije tako(pojava umjetne oplodnje,izvanbračnih odnosa,liberalizacije seksualnosti u drugoj polovici 20.st.)

-Robert Winch - „nužni“ zadaci koje mora imati obitelj da bi se održao društveni poredak: treba stvoriti zamjenu za one članove društva koji umru,tj. reprodukcija društva, moraju postojati institucije za ublažavanje konflikta i održanje reda,ljudske zamjene moraju biti uvježbane tako da postanu djelatni članovi društva,moraju postojati postupci bavljenja emocionalnim krizama za održanje osjećaja smisla

-Talcott Parsons - funkcije obitelji su primarna socijalizacija i emocionalna stabilizacija odraslih(primarna socijalizacija se odnosi na odgoj djece i na usvajanje osnova kulture i stvaranje osobina ličnosti,dok emocionalna stabilizacija odraslih znači stvaranje braka zasnovana na uzajamnim osjećajima i emocionalnoj sigurnosti); smatrao je da će nukleusna obitelj značiti njezinu izolaciju od porodice i srodnika

-ideja analize funkcija obitelji ima i nedostatke: usredotočuje se na nukleusnu obitelj i idealizira je,izbjegava pokazati da obitelj može imati represivnu funkciju,da emocionalna isčekivanja mogu izazvati krize i destabilizirati zajednicu(kod Parsonsa je vidljivo da idealizira obitelj srednje klase)

-obitelj nije samo zaštita nego i žrtva(njezina funkcija emocionalne stabilizacije odumire)

Industrijalizacija i urbanizacija:utjecaj na obitelj

- pojam industrijalizacije i urbanizacije odgovara pojmu kapitalizma u marksističkoj terminologiji

- industrijsko društvo ruši stara i stvara nova razmrmljena društva (nastaje inokosna nukl.ob.)

-industrijsko društvo stvara materijalno obilje,radnike zamjenjuju strojevi,nukleusna obitelj postaje pokretljivija i fleksibilnija

-William Goode(1963.)- nastanak inokosne obitelji je koristan za industrijalizam(navodi više točaka kojima potkrepljuje te tvrdnje te empirijskim istraživanjimapokušava pokazati povezanost stupnja ekonomskog razvoja i zadataka te oblika obitelji)- obitelji su pokretljivije, talentiran pojedinac može napredovati na društvenoj ljestvici bez obveze da pritom povlači obitelj za sobom, mlada osoba u svojoj karijeri ne treba savjet starijih,izbor zanimanja i odabir kandidata za posao zasniva se na sposobnostima,a ne obiteljskim vezama,industrijski sustav stvara psihološke napetosti,pa je konjugalna obitelj tada emocionalno utočište i sigurnost

-od 16.st. nastaje brojne promjene

-agrarna društva su poticala velike i brojne obitelji,mobilizaciju srodnika u radovima,slobodno vrijeme za djecu,mučan život žena u patrijarhalnim zajednicama,dok danas se sve mijenja(uz društvene promjene dolazi i do kulturnih i političkih promjena-npr. pokret žena za ravnopravnost i promjenu položaja u obitelji)

Funkcionalistička teorija obitelji: utjecaj urbanizacije i industrijalizacije

- **Parsons i Goode** su nastojali pokazati promjene u odnosima u obitelji,tj. sve jače elemente izdvajanja nukleusne obitelji iz porodičnih mreža

-Parsons smatra da je porodica 1 od glavnih mehanizama socijalne integracije i temelj institucionalnog mehanizma prenošenja kulturnih obrazaca i socijalizacije(**pattern maintenance**)

- njihov je vrijednosni stav poštivanje tradicionalne obitelji i smatraju da je moderna inokosna obitelj idealan model odnosa te ne primjećuju naznake krize

-temelj njegove teorije je razlikovanje predmodernih i modernih društava

-predmoderna društva obilježava podređenost pojedinca zajednici,afektivnost, partikularističke norme,difuznost odnosa i askriptivnost(pripisanost položaja)

-moderno društvo obilježava ljudska orijentiranost na cilj, prevladava vrijednosna neutralnost i proračunatost,ljudi u interakcijama ne nastupaju kao cjelovite ličnosti,nego kao sudionici čija obilježja definiraju cilj i smisao akcije(funkcionalna specifičnost), prevladavaju principi jednake primjene normi prema svima,principi postignuća(**achievement**)

- u predmodernim društvima dominira klasična proširena obitelj(**classical extended family**), a u modernim inokosna nukleusna obitelj(**isolated nuclear family**)

-čimbenici koji predmoderna društva pretvaraju u moderna su industrijalizacija i urbanizacija

- **klasičnu proširenu obitelj** u normativnom smislu obilježavaju jasne norme uključivanja članova i postojanje nepromijenljivosti normi u slijedu interesa obitelji,nesigurnost je minimalna zbog pouzdanja u oca porodice,u odnosima postoji puna međuovisnost članova, intezivna reakcija,stalna veza s obitelji,obiteljske veze karakterizira blizina,empatijska komunikacija

-inokosna nukleusna obitelj ne prodire toliko duboko u svijest članova,niti norme može držati nepromijenjenima u slijedu generacija, od mladih se očekuje da pokažu ambiciju da se osamostale i postignu više,potiče se samostalnost, „glava porodice“ ne može svoj autoritet izvoditi iz položaja,nego samo iz postignuta uspjeha

- industrijalizacija daje manje značenje podrijetlu(family by origine), a veće bračnom drugu(family formed by marriage) i neposrednim potomcima

-struktura porodičnog sustava je takva da potiče lomljenje obiteljskih veza u svakoj točki u kojoj bi takve veze smetale sudjelovanju u sustavu podijeljena rada(occupational system)

-moderno društvo je društvo kapitalističke proizvodnje i ekspandirajuće potrošnje(potrošačko društvo)

-„alokacija mehanizma motivacije i gratifikacije“- nukleusna obitelj omogućuje da se uspjeh (izražen materijalno,statusno ili utjecajem) pripiše pojedincu,a ne da se povlastice društvene gratifikacije rasprše na neodređen broj srodnika ili pak pripišu glavi porodice

- društvo naglašava univerzalističke društvene norme(ista pravila vrijede za sve)

-prema Parsonsu društva se adaptiraju na okolinu(mijenjanjem okoline,mijenja se i sustav porodičnih odnosa)

-moderno društvo naglašava individualnost nasuprot kolektivnosti,usmjerenost na cilj i postignuće umjesto oslanjanja na status i podrijetlo,usmjerenost na funkcionalističku specifičnost zadatka,općenitu jednakost svih prema važećim općim načelima i pravima

Teorija obitelji: nova stvarnost obitelji

-danas se upotrebljava naziv postmoderno ili suvremeno društvo

-obitelj se pravno definira kao „zajednica života“,a pod takvim širim pojmom nastaju različiti oblici nesietričnih obitelji,predbračnog života,kohabitacije,istospolnih veza i sl.

-mijenjaju se zadaci i odnosi u obitelji

-glavni zadatak obitelji je održanje odnosa zadovoljstva,intimne sreće,prave zajednice života-za supružnike,što uključuje drukčiji odnos i prema djeci

-u krizi je patrijarhalna obitelj podređena dominaciji i interesu muškarca,jednakost postaje načelo rasporeda prava i obveza(demokratska obitelj),mijenja se sadržaj i smisao veze

-javljaju se nove društvene teorije(Giddens ističe promjene u intimnoj sferi pojedinca, Beck i Beck-Gernsheim slijede ideju o jačanju individualizma, Luhmann se bavi fenomenom romantične i strasne ljubavi, a Castells krizom patrijarhalne obitelji

Giddens o obitelji: nov sadržaj intimnosti

-odnosi parova su se promijenili i ta nova fleksibilnost,nestabilnost je za jedne novostečena sloboda,a za druge izvor nesigurnosti

-naglasak sadržaja veze prelazi na odnose bliske ljudskosti,intimnost

-Giddens je svjestan da se radi o fizičkoj intimnosti te upućuje na međusobno razumijevanje i empatiju, dijeljenje istih doživljaja i slaganja o vrijednostima te dijalektiku ovisnosti i slobode, autonomije i distance, međusobna povjerenja, a ne kontrole i poslušnosti

-nove situacije stvaraju nove osobne veze povjerenja i bliskih odnosa

-promjena mjesta življenja, promjena položaja u radu i promjena zanimanja i posla bitno mijenjaju sadržaj odnosa intimna povjerenja: ljubavi, seksualnosti i životnog partnerstva, povjerenja, avanture

-izbor partnera se temelji na jakoj afektivnoj i emocionalnoj vezi, slaganju i ljubavi (psiholozi katkad ističu i vrijednost hormona te se metaforički može govoriti o ljubavnoj kemiji)

-danas romantična ljubav ovidi o projekativnoj identifikaciji strastvene ljubavi (amour passion) koja znači da budući partneri postanu privlačni jedno drugom i potom međusobno vezani

-otvoriti sebe prema drugome je **ljubav uzajamna prožimanja** koja je aktivna, promjenljiva te zato škripi u onim kvalitetama ljubavi kakve su „zauvijek“ i „jedan i jedini“ (razvodi braka se javljaju kao posljedice uzajamnog prožimanja, ne kao uzrok)

-Giddens očekuje znatne promjene (britanskog) zakonodavstva koje dopuštaju životno partnerstvo, olakšavaju život samohranim roditeljima, priznaju promjene koje se zbivaju, ali i naglašava da ako se to sve i ostvari, efeti će biti razočaravajuće ograničeni

Luhmann: strasna ljubav kao temelj obiteljske veze

-osjećaji su postali temelj bračne i obiteljske zajednice (prije je temelj bio imetak, radna snaga, miraz, muževo bogatstvo)

-strasna ljubav i osjećaji su se svodili na neuslišane patnje ili romanse, ali nisu postajali temeljem bračne veze (podrijetlo partnera, njegova obitelj ili imovina imali su prevagu nad osjećajima, a brak i obitelj su bili prije obveza nego pravo ili sloboda pojedinca)

-Luhmann je želio pokazati kako se na Zapadu od 18. st. nazire drugačija kultura odnosa između muškarca i žene kod skalapanja braka i odnosa u obitelji

-bračni partner u modernoj obitelji se odabire slobodno, bira prema osjećajima i ljubavi, život obitelji postaje intenzivniji, intimniji, emocionalniji, privatniji i odvojen od šire porodice i zajednice

-Luhmann se koristi izrazom „**ljubav kao strast**“ - ljubav je idealizirana strast i snažan osjećaj

-2 procesa se događaju istovremeno: stvaranje društvene situacije kojoj je izbor bračnog partnera bio slobodan, pa se temeljio na osjećajima i ljubavi, a potom je značio obvezu uzajamnih osjećaja, poštivanja, ravnopravnosti te drugi proces proširenje slobode pojedinca

-industrijsko društvo traži slobodna pojedinca, spremna tražiti slobodan posao, posvetiti se zanimanju, seljačka se društva povlače, dolazi do sloma tradicionalnih vrijednosti, napretka znanja i tehnologije

-ljubav i sloboda kao načela odnosa u obitelji postaju i njezine najvažnije karakteristike

-ideal strasne ljubavi nameće visoke standarde očekivanja koji se sukobljavaju s društvenom realnošću

-ljubav je pravo pojedinca koje ne smije štetiti djeci

-osjećaji su postojali i prije, a nove su okolnosti

-**kulturne promjene**, koje donosi modernizacija društva, **naglašavaju** ravnopravnost žena, jednakost, slobodu izbora, priznanje identiteta i individualnosti, slobode seksualnosti i pravo na užitak

-nagon prema djeci postaje kulturološki ambivalentan (djeca su samo dijelom poželjna, smetaju karijeri i produžavanju mladenačke slobode) i takva ambivalentnost stvara situaciju neprekidnih napetosti, sumnji u pravi izbor, nesigurnost u životnim krizama i stalno traganje za boljim

-Luhmann kaže da romantična ljubav ne pogoduje brakovima

-ljubav uključuje i seksualno zadovoljstvo, traganje za partnerom i eksperimentiranje, oslobađanje intimnih odnosa radi osobnog oblikovanja, ona ne znači monopol i ekskluzivnost partnera, vječitu predanost i žrtvu

-upuštanje u seksualne odnose vodi u nesreću (tragika nije u tome što se ljubavnici više ne zbližavaju, nego u tome što seksualni odnosi stvaraju ljubav i što čovjek ne može živjeti i ne može se osloboditi nje)

-do gubitka sadržaja odnosa dovode trivijalnost životnih odnosa, izostanak jakih osjećaja i spora erozija osjećaja

-Luhmann strastvenu ljubav kao temelj braka smatra riskantnom, izvorom nestabilnosti, uzrokom masovnog razočaranja te nagona da se ostane sam

Castells: kraj patrijarhata i obitelji

-smatra da je kriza patrijarhalne obitelji izazvana nizom uzroka

-**pod krizom patrijarhalne obitelji podrazumijeva** slabljenje modela obitelji zasnovana na postojanom prakticiranju autoriteta/dominacije muške glave nad cijelom obitelji

-**pokazatelji nezadovoljstva obitelji**: raspad braka, stvaranje samačkih kućanstava, bračne krize, poteškoće pri usklađivanju braka, posla i života su povezane s odgađanjem sklapanja braka i zasnivanjem partnerstva bez braka, dolazi do rađanja velikog broja djece izvan braka, odgađanja rađanja..

-Castells promjene u obitelji naziva „**krajem patrijarhalne obitelji**“, pri tome misleći na uspon i novu ulogu žena te novu raspodjelu moći u kojoj se moć ne pridaje ocu obitelji

- „**polifonija tipova feminističkog pokreta**“ (tako on opisuje lokalne specifičnosti) ne priječi ga da primijeti da je zajednički nazivnik tih promjena sloboda izbora stila života i seksualnosti

-Castells veliko značenje pridaje promjenama u seksualnom ponašanju jer se nove generacije socijaliziraju prema modelu tradicionalna i stabilna monogamna braka

Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim: normalan kaos ljubavi

-za njih je način formiranja obitelji ključan proces koji utječe na shvaćanje obitelji

-danas na djelu nije samo različitost, nego i **normalizacija različitosti**

-**individualizacija** je za njih otvoren i visoko ambivalentan proces, ali postoji i njezina druga strana koja se odnosi na činjenicu da su ljudi povezani nizom institucija modernog društva kao što su tržište rada, obrazovni sustav, pravni sustav, sustav socijalne nesigurnosti koji proizvode vlastita pravila i zahtjeve, a koji su usmjereni prema pojedincima, a ne obiteljima

-s tim procesom povezani su i drugi procesi poput **ekonomije nesigurnosti** - individualizacija je vidljiva na tržištu rada (ne jamči više sigurnu zaposlenost koja jamči socijalnu sigurnost za vrijeme radne karijere i mirovine)

-drugi proces je **globalizacija** - globalizacija i ekonomija nesigurnosti potiču migracijske procese, pa je sve više obitelji koje su međunarodno povezane, koje žive na različitim adresama te koje mijenjaju svoje mjesto boravka (oni to nazivaju **kozmpolitizacijom** društvenog, obiteljskog života u globalnom dobu)

-jedan aspekt te globalizacije/kozmpolitizacije se odnosi na kućanski rad (promjena položaja žena dovode i do promjena u obavljanju kućanskih poslova - u te poslove uskaču ostali članovi obitelji)

-u svim promjenama koje donosi društvo, partnerima ostaje ljubav na koju utječu svi odnosi vanjskog svijeta te problemi usklađivanja novih uloga žena i muškaraca

-ljubav se sudara s realnošću svakodnevnog života, ali ona postaje gotovo našom sekularnom religijom (**normalni kaos ljubavi** je sve to)

-smatraju da je nuklearna obitelj suprotna ideji o jednakosti i danas sve više žena želi pobjeći od sudbine domaćice

Stvarnost promjena

Obitelj je sve manja/manje brojna

-na smanjenje broja članova u obitelji utječu industrijalizacija i urbanizacija kao glavni čimbenici uz druge kulturne promjene koje brak čine manje stabilnim

-u Hrvatskoj su porodica i obitelj bile glavni amortizer i ublaživač brzih društvenih promjena

-2011. – 3,02 člana po obitelji (1991.- 3,2 člana) → broj članova kućanstva se smanjio s 3,1 na 2,8 članova (**kućanstvo** je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirenje osnovnih životnih potreba)

-u Hrvatskoj je 71,4% parova s djecom(izvanbračnih,bračnih,jednoroditeljskih)

-povećao se broj parova bez djece(za oko 4%) i udio jednoroditeljskih obitelji(za oko 6%)

-obitelji s 1 djetetom dominiraju(oko 50%),slijede obitelji s 2 djece(oko 36%)

- oko 2,5% čine izvanbračne zajednice

- u SAD-u od 1970. do 2000.g. je porastao broj samačkih domaćinstava,broj neudanih žena u dobi od 27,pao je broj kućanstavakoje odgovaraju pojmo inokosne obitelji

- Šveđani imaju najveći udio odraslih koji žive sami,polovicu švedske djece rađaju neudane majke,prosječno domaćinstvo je najmanje u svijetu(2,2 člana) i imaju viskoku stopu razvoda

- hrvatsko stanovništvo je sve starije,produžuje se trajanje života, Hrvatska ima negativan p.p. stanovnika,nisku stopu fertiliteta

Starenje stanovništva i obitelj

- udio starijeg stanovništva samo je 1 pokazatelj demografskih procesa

-najviše stope fertiliteta imaju sjeverne i dio kontinentalnih europskih zemalja(Irska, Francuska, UK, Švedska, Finska, Belgija,..) ,dok male stope fertiliteta imaju južnoeuropske i veći dio istočnoeuropskih zemalja

Djeca izvan braka

-jedan od snažnih indikatora promjena odnosa u obitelji

-sve je više takve djece

-u EU je u prosjeku oko 40% majki koje rađaju djecu izvan braka(1990. je bilo u pola manje)

-postotak je najviši u Norveškoj i Islandu,dok je kod nas oko 13%(ispod europskog standarda,ali se postotak povećava)

Razvod braka

-postoje **3 metode iskazivanja podataka:**

1) postotak brakova koji se razvode

2) broj razvoda na tisuće stanovnika

3) godišnji broj razvoda prema broju sklopljenih brakova

- u EU se godišnje sklopi oko 2 milijuna brakova,a bilježi se oko milijun razvoda

-broj brakova je u padu(pad od skoro 40%)

-najvišu stopu razvoda(među članicama EU) imaju Latvija,Litva i Danska, a najnižu Irska, Italija, Malta, Grčka, Slovenija i Hrvatska

Dob stupanja u brak

-oko 25% osoba u dobi od 30 do 34 još žive s roditeljima(tome se pripisuje situacija nezaposlenosti mladih,produljenje školovanja,odgađa se stupanje u brak,dolazi do promjena u kulturi mladih)

-u Hrvatskoj je prosječna starost nevjestice pri sklapanju braka 2012.g. iznosila 27,7 godina,a ženika 30,5

Ravnopravnost

-prije nije postojala(podčinjenost žena se objašnjavala biološkim razlozima,manjom snagom i inferiornom logikom blizine prirodi,a njihov niži položaj se objašnjavao prirodnom podjelom rada)

-muškarci i žene nisu ni danas potpuno ravnopravni(primjer: unatoč inteligenciji,vještini i ambiciji djevojka i mladić neće imati iste probleme karijere- djevojci će se predbacivati ambicija kao nezdravo odstupanje od majčinske uloge žene,vještina se neće priznati kao pretpostavljena,nego će se morati dokazivati kao ženi neprirodna)

-položaj žena u društvu i njihov položaj u obitelji usko su i uzajamno uvjetnovani

-Jessie Bernard tvrdi da postoje 2 doživljaja braka:

a) muški doživljaj (muškarac smatra da je ograničen svojim obvezama prema supruzi i djeci,osjeća nedostatak slobode koju je imao kao mladić,osjeća napor svakodnevnog prilagođavanja drugima,a zapravo uživa dobar položaj oca obitelji u kojem je obitelj servis njegova interesa i sigurnost u svakodnevnoj rutini)

b) ženski doživljaj (žena očekuje stopljenost i uzajamnost,ispunjenje smisla dužnosti majke i domaćice,gubitak samostalnosti i slobode u ponašanju)

-iza različitih feminističkih pokreta stoje procesi tehnološkog i ekonomskog napretka,globalizacije kulture,a tek potom i lokalni razlozi povijesne naravi

Kraj patrijarhata

- u hrvatskoj povijesti patrijarhat se zadržao jako dugo te je čak i danas prisutan ideal zajedničkog obiteljskog života

-Hrvatska je zemlja jakih patrijarhalnih i tradicionalnih vrijednosti,osobito u vezi s položajem žena i obiteljskih odnosa

- patrijarhalna obitelj je ona obitelj u kojoj muškarac ostvaruje ekonomsku,poliitičku i kulturnu dominaciju nad ženama i malodobnim članovima obitelji

-patrijarhat ne stvaraju biološke razlike između muškarca i žena nego društveni položaj nadređenosti muškarca

-22% žena je u Hrvatskom saboru(Nordijske zemlje imaju oko 40% žena u zakonodavnim tijelima-prva je Švedska,onda Danska,Finska i Norveška, dok arapske zemlje nemaju ni 5%)

Seksualnost

-seksualnost nije samo biološki nagon,nego i djelovanje koje je brižljivo regulirano društvenim normama

-istraivanja u Hrvatskoj potvrđuju postojanje trendova u razvijenijim zemljama

-dva nalaza nisu bila očekivana:

1) longitudinalna istraživanja pokazuju da nema znatne promjene u odnosu na početak 21.st.

-seksualna revolucija bila je karakteristična za sredinu 20.st.

-danas mladi seksualnost ne vezuju za brak ni ne vide korist i vrijednost u uzdržavanju spolnih odnosa ili njihovu odgađanju

-prosječna dob za prvi seksualni odnos u Hrvatskoj je za mladiće 17 g, a za djevojke 17,5 godina

-2/3 mladih je u zadnjih godinu dana imalo amo 1 seksualnog partnera

2) slabo poznavanje elementarnih znanja o fiziologiji seksualnosti

-1/3 redovito koristi kontracepciju,a 2/3 smatra da treba zabraniti pobačaj

-više od 60% mladih je aktivno,a njih oko 45% je imalo odnose s više partnera

9. SOCIJALIZACIJA

-**socijalizacija** je proces kojim pojedinac prihvata norma,vrijednosti i uloge koje su potrebne za djelovanje društva

-**ima 2 osnovna zadatka:**

1) omogućuje uključivanje svakog pojedinca u društvo

2) omogućuje nužnu koherentnost stajališta i vrijednosti, tj. integraciju društva, prijenos kulturnih obrazaca s generacije na generaciju

-socijalizacija je proces sazrijevanja i razvijanja identiteta

-sa stajališta društva, prihvaćanje istih normi i vrijednosti, orijentacija i znanja je pretpostavka integracije

-društva ne postoje samo radi vanjske sile, njih drži identitet i solidarnost i treba im homogen stav prema vrijednostima koje se prihvaćaju bez rasprave i sumnji

-čovjek ne opstaje kao pojedinac, nego kao član grupe

-socijalabilnost je pretpostavka razvoja pojedinca

-pretpostavka opstanka su pripadnost grupi, grupni identitet, norme i vrijednosti koje dijelimo s drugima

-pojedine akcije osoba upućuju na jedinstvenost ljudskog roda i njegovih nagona, a druge na utjecaje odgoja i razvoja svijesti

-na formiranje stavova ima veći utjecaj okolina, a na formiranje temperamenta ima veći utjecaj naslijeđe

-ekonomski čovjek (**homo economicus**) je akter koji svoje ponašanje prilagođava osjećaju kalkulacije, gubitka ili dobitka u interesima

-**internalizacija** (socijalizacija) - proces usvajanja normi i vrijednosti, tj. ona označava način na koji kultura kojoj pripadamo postaje naša vlastita (PROCES KOJIM DRUŠTVENE NORME I VRIJEDNOSTI USVAJAMO KAO SVOJE, TJ. INTERNALIZIRAMO IH)

-tokom života usvajamo različite norme i vrijednosti društva, ali tu nije riječ o navici (habitualizaciji), nego o aktivnom procesu

Temeljni procesi socijalizacije

Spolni identitet

-jedna od teorija socijalizacije je razlikovanje socijalizacije djevojčica i dječaka

-patrijarhalna obitelj ima potrebu za jasnim odvajanjem uloga, prava i dužnosti, modela ponašanja i vrlina muškaraca i žena

-razlikuju se **spol** (sex) i **rod** (gender)

- **spol** označava biološke, somatske razlike između muškaraca i žena

- **rod** označava proces u kojem se biološkim razlikama muškaraca i žena pridaju društvena i kulturna obilježja te ih se svrstava u određene skupine, a upućuje i na subjektivnu identifikaciju sa spolom jer u pojedinim slučajevima biološko određenje i subjektivni doživljaj nisu isti (transvestiti, transeksualnost)

- izraz rod naglašava i spolne stereotipe i predrasude vezane za očekivanja prema rodnoj klasifikaciji

-**Kinsey** je postavio skalu u kojoj su na 1 strani osobe homoseksualne orijentacije, a s druge strane potpuno heteroseksualne osobe

-prema njegovoj studiji, homoseksualnost je rezultat samoidentifikacije

-**Goode** tvrdi da je homoseksualnost društvena konstrukcija, uglavnom stvar definicije

-zemlje koje dopuštaju homoseksualni brak su ujedno i zemlje s najmanjom stopom homoseksualaca (Nizozemska i Danska)

-u Hrvatskoj, homoseksualnost i nije baš prihvatljiva (oko 30% smatra prihvatljivim od čega su većina žene, mladi s akademskim obrazovanjem, iz većih gradova)

-problem spolnog identiteta bio je sasvim potisnut do zadnje trećine 20. st. (sada među glavnim temama)

- **Castells** uzroke tome vidi u nastanku tržišta rada na kojem se gubi spolna podjela, nastanku poslova u kojima ne odlučuju fizičke spolne osobine, nastanku poslova i tehnologija koji podjednako omogućuju rad i muškarcima i ženama

Naslijeđe ili učenje?

-već se stoljećima postavlja pitanje je li čovjek proizvod okoline ili naslijeđa

-rasprava o tom pitanju započela je u okrilju filozofije i poznata je kao razlika između empirizma (lat. empiria - iskustvo) i nativizma (lat. natus - rođen)

-**John Locke** je u 17. st. tvrdio da je svaki čovjek tabula rasa kad se rodi i na njega iskustvo ostavlja tragove i tako formira čovjekovu ličnost

-suprotno tome, mnogi stručnjaci su tvrdili da je čovjek ono što mu je određeno naslijeđem

-socijalizacija započinje rođenjem, tim trenutkom počinje naše učenje

Društvena funkcija socijalizacije

-socijalizacija je proces kojim se osigurava stabilno i sukladno funkcioniranje društva

-privikavamo se na pravila koje nam nalaže društvo i kad se na njih priviknemo, za to dobijemo nagradu odobravanja, pažnje ili priznanja

-socijalizacija traje cijeli život, iako se mijenjaju zadaci i ciljevi, tj. sadržaj normi i vrijednosti koji se stječu socijalizacijom

-zadatak socijalizacije u starosti je prihvatiti društvena objašnjenja kako mimo prihvatiti činjenicu fizičke nemoći bolesti i neminovne smrti

-tijekom života mijenjaju se stavovi i vrijednosti, nazori

-iskustva socijalizacije utječu i na razvoj i oblikovanje ličnosti, sliku koju imamo o sebi

-socijalizacija ima dvostruke učinke: osposobljuje pojedinca za život u društvu i priprema ga za funkcioniranje na društveno očekivan i poželjan način

-uspjeh socijalizacije je postići osnovne sličnosti između pripadnika iste kulture

-ličnost je jedinstvena kombinacija elemenata i obilježja (svatko od nas je drukčiji sa svojim specifičnim osobinama)

Stupnjevi socijalizacije

- **razlikujemo:**

1) **primarna socijalizacija** - u najranijem djetinjstvu i ona je obično zadatak obitelji

-uključuje stjecanje osnovnih vještina, komunikacije i jezika, učenje društvenih uloga

-u to razdoblje se događaju osnovni procesi formiranja ličnosti (Freud je smatrao da su ta ranija razdoblja života presudna za razvoj ličnosti i za njega socijalizacija nije miran proces, nego nastojanje da se podsvjesni porivi kontroliraju i usmjere)

-porive prema postizanju zadovoljstva koje Freud naziva eros (nagon zadovoljstva) i tanatos (nagon destrukciji) društvo represijom usmjeruje prema korisnom djelovanju pretvarajući njihove sirove energije u korisna djelovanja (sublimacija)

2) **sekundarna socijalizacija** - glavni cilj joj je usvajanje normi koje određuju društvene i radne uloge

-osnovni mehanizam je formalno školovanje i stjecanje vještina, stvaranje radnih navika, stvaranje osjećaja socijalne odgovornosti i društvena kontrola

-burno razdoblje (pogotovo u adolescenciji)

3) **tercijarna socijalizacija** - u zreloj dobi, dešava se promjenom situacija u kojima se pojedinci nalaze

-**Erik Erikson** je postavio jednostavan i poučan pregled stupnjeva socijalizacije

-kaže da u prvim godinama života svladavamo probleme socijalizacije prema najbližim osobama

-problem koji se stavlja pred ličnost je stjecanje povjerenja prema ostalima, a svadavanjem tog problema stvorit će osobinu ličnosti koju on naziva „**nada**“ (osnovno optimističko i otvoreno povjerenje prema ostalima)

-u ranom djetinjstvu svladavamo probleme autonomije i srama, inicijative i osjećaja krivnje, u mladosti se nosimo s problemom stvaranja identiteta, u ranoj zrelosti problemima stvaranja čvrste osjećajne vee, u zrelosti s ambicijama karijere i stjecanja, a pod kraj života nosimo se s problemom očuvanja integriteta i dostojanstva prema prijetnji smrti

-nijedna od faza ne može se zaobići ili preskočiti, svaka ostavlja nepovratne tragove na ličnosti, osobine koje se nisu stekle u kritičnim razdobljima ne mogu se steći kasnije

Teorije simboličkog interakcionizma

-simbolički interakcionizam je pravac koji se razvio u opreci prema interesu sociologije, konstrukciji opće društvene teorije (makroteorije)

- prestanici tog smjera smatraju nepotrebnim razvoj općih socioloških teorija,njih zanimaju situacije života,razina ljudskih interakcija,društvenih mreža i komuniciranja
- sociologija mora istražiti subjektivni svijet ljudi,kako se stvarnost pretvara u predodžbu svijeta u svijest aktera
- takav metodološki pristup je jedva primijenjiv,ali je jako važan⁷
- definiranje situacije** – pokušaj interpretiranja različitih situacija u kojima se nademo
- društvo kao društveni proces,tj.stalno stvaranje i promjena društvenih odnosa je parola simboličkog interakcionizma
- u interakcijama stalno igramo uloge,a ponašanje u tim ulogama je svjesno ili nesvjesno
- interakcije se temelje na preuzimanju uloga,na čitanje očekivanja koje šalju drugi

10. DEVIJANTNOST

- s vremenom se mijenja stav prema „društvenoj opasnosti djela“ te načela i filozofija kazne
- zakoni koji propisuju zločine i kazne su striktni(ius cogens)
- **devijantnost** je sociološki pojam koji označuje ponašanje kojim se krše društvene norme,bilo propisane ili ne,bilo da podrazumijevaju restituciju ili kaznu
- **delinkventnost** je uži pojam i odnosi se na kršenje zakonske obveze(lat. deliquentia-povreda civilne ili kaznene odgovornosti
- **elikvencija podrazumijeva** organiziranu reakciju društva na kažnjavanje počinitelja i na efektivnu prijetnju svakom tko krši propisanu normu
- razlikama između normi koje se krše nečijim ponašanjem se bavi **kazneno pravo** ili pravo općenito,dok pitanjem etiologije(uzroka) i devijantnosti bavi se **sociologija devijantnosti** ili **kriminologija**(pravna disciplina)

O normalnosti zločina

- Emil Durkheim je smatrao zločin normalnim i da je nemoguće društvo bez zločina
- on smatra da je zločin čak koristan jer mobilizira društvo da stvori norme i kazne koje će ga spriječiti,da povremeni pokreti i masovni društveni osjećaji koji osuđuju neku pojavu ili čin pridonose stvaranju normi koje će zapriječeno kaznom i širenjem osjećaja društvene neprihvatljivosti i osude spriječiti takve događaje
- pitao se retorički bi li zločin postojao u zajednici moralnih i savjesnih ljudi,npr. u samostanu (zaključuje da sigurno bi, ne neki najteži,ali grijesi poput kršenja posta ili pravila odijevanja)

Socijalne teorije devijantnosti

R.Merton: Društvena struktura i anomija

- esej **Društvena struktura i anomija** - Merton pojam anomije definira kao „sлом u kulturnoj sferi koji se pojavljuje osobito kad postoji akutna odvojenost kulturnih normi i ciljeva te socijalno strukturiranih mogućnosti članova grupe da djeluju u skladu s njima
- prema njemu,sva društva nameću članovima životne ciljeve i društveno prihvatljive metode usvajanja tih ciljeva
- anomija** je situacija nesklada između društveno prihvatljivih ciljeva i dopustivih metoda da se postignu ti ciljevi(to potencira frustracije i nesnalaženja te je osnova za razumijevanje društvene devijantnosti)
- razlikuje 5 tipova adaptivnih modela usklađivanja zahtjeva društvene uloge i načina postignuća:**
 - 1) konformizam** - prihvaćanje ciljeva i dopuštenih sredstava (najrašireniji oblik ponašanja)
 - 2) inovacija** - prihvaćanje ciljeva i odbacivanje sredstava(npr. teži se bogatstvu,ali e uvijek preko radanog kockanjem ili krađom)
 - 3) ritualizam** - odbacivanje ciljeva i prihvaćanje sredstava(npr. netko odbacuje atraktivne ciljeve statusnog uspjeha jer želi mimo raditi svoj posao)
 - 4) odbacivanje** - odbacivanje i ciljeva i sredstava(npr.odavanje alkoholu,drogama,okretanje kultovima ili obožavanje popularnih ličnosti)
 - 5) pobuna** - žele promijeniti ciljeve i sredstva(npr. revolucionarni angažman,ekološki pokret ili feminizam)

- individualno ponašanje** je više ili manje perfektno prilagođavanje društvenim strukturnim zahtjevima i ono je samo statistička vjerovatnost odstupanja od usvojenih obrazaca društvenog ponašanja
- devijantnost je rezultat specifične društvene situacije,neusklađenosti i napetosti zahtjeva koji se postavljaju pojedincu(društveni fenomen par excellence)
- Merton priznaje da je njegova teorija rezultat nastojanja da se objasni funkcioniranje društva u kojem je bogatstvo i obitelj kulturno(eo ipso normativno) i društveno prihvatljiv cilj koji svi žele postići,no društvena određena sredstva postizanja tog cilja(aktivan rad,upornost,radna etika) ne daju dovoljno prigoda da se cilj i postigne
- ističe da različiti društveni slojevi imaju različite prigode ostvarivanja općih društvenih ciljeva(bogatstvo,status,moć),što je to veći problem ako društvo zatvara mogućnosti vertikalne klasne mobilnosti,tj. što više kao standard ponašanja nameće American way of life
- Parsons** detaljnije razrađuje model reakcije na anomijsku situaciju uvodeći dodatne kriterije razlikovanja te zaključuje da je anomija situacija nepostojanjaminimalnih društvenih uvjeta za stvaranje,održanje i razvoj sustava kulture u društvu
- on ne poriče ni društveno značenje,ni mehanizam reakcije na anomijsku situaciju,ali za njega je anomija suprotnost(polarna antiteza) institucionalnoj izgradnji skupa društvenih uloga(između tih dvaju polova, institucionalizacije i anomije,postoji kontinuum jačega ili slabijeg normativnog pripisivanja i faktičkog reguliranja
- za Parsonsa **osnova objašnjenja** je djelovanje društva kao cjeline te je svaka devijantnost od normativnih standarda,svako odstupanje od imperativa institucija,od preskripcija društvenih uloga neprihvatljivo i opasno za poredak
- Merton suptilnije tumači društveni karakter kršenja normu(društvo gradi sustave normi, ali težeći funkcionalnim efektima,postize i mnoge disfunkcionalne efekte)
- za Mertona,društvo samo stvara fenomen kršenja normi i to kršenje normi pridonosi stabilnosti društva jer svako krenje norme uedno utvrđuje konkretne kriterije društvenih reakcija,kada će druvo interevenirati,a kada će dopustiti inovaciju
- Kai Erickson** kaže da bez kršenja normi nema ni ustanovljenja kriterija normativno dopustivog

Transfer kulturnih obrazaca

- Thomas i Znaniecki su istraživali prilagođavanje poljskih seljaka doseljenih u SAD
- za seljake je doseljenje bilo kulturni šok kojem se većina teško prilagodila
- premda su istraživanja počeli razlikujući različite tipove ljudi,njihovi konačni rezultati nisu poduprli tezu o postojanju tipova ljudi,nego su pokazali postojanje društvenog mehanizma,situacije kao bitna čimbenika u razumijevanju devijantnosti (cultural transmission theory) pri čemu je profit ličnosti sporedan u razumijevanju devijantnosti
- za devijantnost je najvažnije stvaranje društvenog stava prema zabranjenom i drugačijem, poznavanje devijantnih tehnika,inhibiranje mehanizma samokontrole, stvaranje sustava opravdanja devijantnosti
- aktor u devijantnom ponašanju slijedi norme koje u njegovoj okolini već postoje kao supkultura nekog društva(pojedina se to subkulturi prilagođava)

Čikaška škola: teorija devijantnosti

- odbacuju pseudoznanstvena tumačenja koja su kriminal pripisivala rasi,podrijetlu ili biološkim oznakama
- ustanovljuju da kriminogenost nije oznaka neke grupe,već uvjeti u kojima se u gradu živi

-**Shaw i McKay** su istraživali delikvenciju u Chicagu i primijetili su koincidenciju u tome da se u određenim zonama grada skokovito ponavlja veliki porast kriminaliteta (zaključili su da uzrok devijantnoszi nisu nacionalne i rasne osobine,nego situacija,uvjeti u kojima pojedinac živi)

-primijetili su da je delikventno ponašanje karakteristično za male homogene grupe, da pojedinac obično ne djeluje sam,nego potaknut i podupiran drugima
-glavni mehanizam stvaranja i prenošenja devijantnog supkulturnog obrasca su skupine mladih(gangovi)

Devijantna supkultura

-**R. Cloward i L.Ohlin** prihvaćaju Mertonovu tezu da je uzrok devijantnosti diskrepancija poželjnih vrijednosti i dopustivih mogućnosti njihova postizanja

-smatraju da sama deskripcija nije dovoljna da objasni delikventno ponašanje jer postoje specifični tipovi subpkultura od kojih su(čikaška škola) najvažniji geografsko područje i susjedstvo

-devijantna strukturna strategija nužno ima oblik supkulturnog udruživanja,a kako će ona nastati,koje će oblike zauzeti,ovisi o mogućnosti učenja i prakse devijantnih uloga

-pretpostavlja se postojanje devijantne sredine u kojoj postoje mehanizmi poticanja, održavanja i opravdavanja devijantnog ili kriminalnog ponašanja,mehanizmi koji mogućnosti i sklonosti devijantnom promiču u prakticirajući oblik ponašanja

-po Clowardu i Ohlinu,delikventne supkulture imaju **3 oblika**(criminal, conflict i retreatism)

-jedan slučaj je postojanje supkulture koja potiče organizirani visoki kriminal(ljudi koji se njime bave uživaju poštovanje i ugled u društvu,oni preziru druge kriminalce,suzbijaju sitni kriminal na području kojeg kontroliraju,zatvorena su skupina,slabo međusobno povezani,a za ulazak u tu skupinu trebaju vrijeme i probe,vrijednostima svoje supkulture daju veliko značenje)

- za područje grada tipično je obično prijestupništvo i tu je delikvencija posljedica činjenice da ne funkcioniraju ni sustav obrazovanja ni obiteljski odgoj(conflict environment zone),tu su mladi prepušteni ulici i učenju sitnih krimnalnih djela,na takvim područjima nastaju mladenačka udruženja

-tu konfliktnu supkulturu karakterizira postizanje statusa nasiljem i silom u kojem je državna represija neučinkovita,slučajna i površna

-treći tip je retreatism koji je razmjerno čest u stvarnosti ali on nije kriminogen iako ga se takvim ocjenjuje(opasnim se smatra činjenica da je takva grupa otporna na vanjski neorganizirani pritisak,pa čak i na klasična sredstva društvene kontrole)

-u situaciji u kojoj je ne postoji supkultura navedenih tipova,devijantna supkultura koja nastaje je retreatistička prema cilju,a izolacionistička prema načinu stvaranja(sukob generacija te cinizam i odbijanje)

E. Sutherland: devijantnost se uči

-devijantno ponašanje je naučeno,a ne naslijeđeno ili izmišljeno

-studija Principles of Criminology(devijantnost se uči uprocesu komunikacije,u interakciji s drugima,u malim povezanim grupama,uče se tehnika nedjela,specifična opravdanja i objašnjenja zašto se to čini-the specific direction of motives,drives,rationalizations and attitudes)

- pojedinac postaje delikventan kad socijalizacijom usvoji neprihvatljive vrijednosti

-mobilnost,različitost,individualizacija i anonimnost urbanih društava pogoduju stvaranju supkultura i njihovu mijenjaju

-Sutherlandova teorija pretpostavlja da šira kultura nije homogena,nego sadržava skupine supkultura koje nameću kontradiktorne vrijednosti kao kriterij normalnosti,pristojnosti, poštenja

-grupe koje generiraju devijantnu supkulturu mogu biti obitelj,dječje skupine,maloljetničke i susjedске zajednice i sl.

-internalizacijom vrijednosti supkulture pojedinac se izolira od društva,zatvara se u supkulturnu grupu, što Sutherland naziva „**diferencijalnom asocijacijom**“

-stabilna i mirna obitelj oslonac je pojedinca,a nestabilna i razorena upućuje ga na traženje potpore u supkulturnim grupama

-počinitelji mlađe dobi čine ona kaznena djela koja su rezultat grupne situacije(krađe auta, vandalizam, nasilje na stadionima..),dok nedjela poput ubojstva ili prijevare rijetko

-postoji stupnjevit razvoj od inicijalnog kontakta do punog sudjelovanja u devijantnoj supkulturi i identifikacije s njome

-Sutherland zanemaruje strukturne uzroke reprodukcije supkulturnog obrasca,a u prvi plan stavlja atraktivnost supkulturnog modela prema rutini svakodnevnice

-u sazrijevanju će mnogi proći fazu identifikacije sa supkulturnim krugovima,ali kao odrasli, preuzimajući uloge u društvenoj diobi rada,usvajaju sasvim konvencionalan stil života i prihvaćaju tradicionalne društvene vrijednosti

Howard Becker i teorija označavanja

- socijalne skupine stvaraju devijantnost gradeći pravila koja se označavaju devijantnima i primjenom tih pravila na određene ljude oni se označuju(labeling them) kao izopčeni

-devijantan je onaj na kojeg se označivanje uspješno primijenilo,a devijantno je ponašanje ono na koje se uspješno primijenila ta oznaka

-devijantnost definira kao kršenje bilo kojeg oblika normi koje nameće društvena grupa ili društvo u cjelini

-teze o devijantnosti imaju implikacije i na primjenu pravnih normi

-Becker je proučavao ovisnike o drogama i zaključuje kako kršenje normi nije dovoljan uvjet da se nešto proglasi devijantnim,nego da je potrebna neka grupa ili organizacija koja će prekršaj uočiti,kazniti i dalje progoniti

-važna implikacija teorije etiketiranja je postojanje društvenih predrasuda prema osobama koje su različite od konformnog prosjeka,osobito kada jednom dobiju društvenu „**etiketu**“

-ne određuje samo djelo što će biti kažnjivo i devijantno, nego i prilijepljena oznaka(lebel)

-ostracizam i socijalno isključivanje nisu jedina stvar koju otkriva ova teorija

-Becker posebno ističe problem konzumacije droge jer uživanje droge stvara kategorije od društva odbačenih pojedinaca i skupina koje kažnjavanje samo zatvara u posebne supkulture

-kritičari su našli slabu točku teorije tvrdeći da ona zaobilazi odgovor na pitanje što je devijantnost,kako nastaje,kako se motivira i kako se opravdava

-sociolog Becker se često miješa sa ekonomistom **Garyjem Stanlyjem Beckerom** koji je ekonomsku analizu prava primijenio na analizu obitelji,ugovora i kriminalnog ponašanja

-važan je zbog uvođenja pojma „ljudskog kapitala“ i „znanja kao kapitala“ i postavlja formulu **C=Bc/Sc*pA**

- kriminal(C) je proporcionalan dobitku od kaznenog djela(Bc),a obrnuto proporcionalan zapriječenoj kazni(Sc) za to djelo pomnoženo s vjerovatnošću otkrivanja,osude i

-prema formuli,vjerovatnost počinjenja nedjela kazne je veća što je mogući dobitak veći,a smanjuje se vjerovatnošću izricanja visoke kazne

-Gary Becker je razradio postupke analize ekonomskih učinaka kriminala u djelu **Crime and Punishment: An Economic Approach**

Kriminal bijelih ovratnika

-**Edwin Sutherland** - djelo **White Collar Crime**

-on opisuje brojne slučajeve kriminala u velikim kompanijama

-u ranijim djelima tvrdio je da se društveni ugled utvrđuje prema bogatstvu te da intenzivni materijalizam pojačava sklonost nezakonitu bogaćenju

-nadogradio je tezu shvaćanjem da postoji postupak učenja i opravdanja devijantnog ponašanja

-učenje je povezano s uključenjem u određenu društvenu grupu koja poznaje tehniku i tehnologiju izvršenja kaznenog djela i izbjegavanja kazne

- u 50 godina istraživanja,on ustanovljuje da je u svakoj od odabranih kompanija svake treće godine dolazilo do otkrića prijevare,zloupotrebe ili neovlaštena korištenja tuđeg patenta ili zaštitnog znaka,ilegalnog plaćanja,krađe,utaje..

- istraživanje mu se temeljilo samo na postupke pred sudom, pa zaključuje da je stvaran razmjer kriminala bijelih ovratnika veći jer su oni recidivisti koji ne poznaju granicu zabranjenog i dopuštenog (habitual criminals)
- uzroci kriminala ne leže u siromaštvu, bijedi, nego u društvenom definiranju djela i osudi
- Sutherland osuđuje kriminalno ponašanje velikih kompanija (kriminal je kriminal čak i ako nije kažnjen)
- kriminal bijelih ovratnika je pravi kriminal koji se od kriminala nižih klasa razlikuje samo administrativno
- na udaru kritike našla se njegova teorija socijalne dezorganizacije i diferencijalne asocijacije
- osporavala se prijašnja tvrdnja da je kriminalitet povezan s promjenama u kapitalizmu, osobito raspadom obitelji i nestankom susjedskih zajednica, a zatim i ideja da je riječ o ponašanju koje treba naučiti i internalizirati njegove norme
- Tapanne** je označio navedenu dpinu odstupanjem od analize utjecaja socijalne strukture na kriminalitet u zamjenu za neodredivu kategorije asocijacije s društvenim vrijednostima (to će poslije ponoviti sociolozi koji se nazivaju radikalnim ili liberalnim)
- jača kritika je došla od Eleanor i Sheldona Gluecka koji su u ranijim istraživanjima davali prednost kombinaciji individualnih osobina počinitelja, socijalizaciji u obitelji, karijeri počinitelja
- oni su sociologizaciju fenomena smatrali nedopustivim pokušajem da se izbjegne rasprava o utjecaju bioloških i socijalizacijskih čimbenika u stvaranju ličnosti koja će kršiti norme
- istraživanje Clinarda i Yeagera** – upozoravaju na ne vođenje sustavne kontrole kompanija i na prijavljivanje manjeg dijela prekršaja te poriču neizbježnost nemoralna i nelegalna postupanja kompanija upozoravajući da ne postoji veza između tržišnog uspjeha kompanije
- istraživanje **Irwin Rosa** - 10 godina proučavao je prave multinacionalne kompanijske divove
- mnoga istraživanja upućivala su na postojanje specifična skupa vrijednosti koji dominira upravnim vrhovima velikih kompanija (**Coleman** takve vrijednosti naziva „**ideologijom kompetitivnog individualizma**“)
- podaci i teorijska diskusija omogućili su da se pokuša, po uzoru na Sutherlanda, formulirati i sintetsko objašnjenje mehanizma održavanja gospodarskog kriminala
- Blankenship** razlikuje 2 objašnjenja - jedno razumijemo ako razmotrimo mogućnosti stjecanja profita na nedopušten način
- konkretni uvijeti koji olakšavaju ekonomski kriminalitet su pravni, strukturni, ekonomski, tehnološki i redistributivni uzroci (među najvažnijim uzrocima je zakonodavstvo)
- druga je izvedena i suprotna tvrdnja da je stupanj ekonomskog kriminala proporcionalan broju osoblja koje ima predispozicije iskoristiti mogućnosti, a obrnuto proporcionalan kontroli
- kriminal nije samo indikacija (kako je Durkheim tvrdio), nego posljedica sloma društvenih vrijednosti i objektivne materijalne pozicije društvenih slojeva

Individualistička shvaćanja devijantnosti i delikvencije

- što je širi raspon između nagrade i kazne za kriminal, to je jača tendencija da se počini zločin
- svijest, potpora grupe i opći osjećaj nejednakosti povećat će ili smanjivati razinu kriminala
- J.Q. Wilson** razlikuje 3 opća trenda koja utječu na kriminalitet
- smatra da u ljudima postoje osnovni urođeni agresivni (predatoski) nagoni koji su konstanta ljudskog ponašanja, a takvi se nagoni potiskuju i kontroliraju socijalizacijom
- suvremenu ekspanziju kriminala vidi povezanu s demografskom promjenom - povećanjem udjela mladih ljudi koji su agresivniji i skloniji kršenju normi
- druga skupina uzroka je porast koristi od kriminala (benefits of crime) izražen u dostupnosti sredstava, učestalosti i općim mogućnostima izvršenja djela uz istodoban pad rizika od kazne
- treće je promjena u mehanizmima socijalizacije (obitelj, škola, mediji) i opći društveni procesi koji smanjuju mogućnosti samokontrole (u tome posebno ističe promjenu vremenske predodžbe života (time horizon) jer je u modernom društvu budućnost nejasna, nepredvidiva, osobito za mladu populaciju koja malo nasljeđuje, a želi sve steći
- društvena opasnost ne može se mjeriti novčano
- od svakog drugog kriminala opasniji je onaj koji podrazumijeva upotrebu sile, nasilje stvara strah, strah narušava osjećaj pouzdanja u poredak i pravo

Biološke teorije devijantnosti

- polaze od ideje da je devijantno ponašanje prouzrokovano tjelesnim, genetskim i instiktivnim osobinama čovjeka
- devijantni ljudi su ljudska podvrsta, drugačiji su i oni su skupina kojoj su nagoni prema zabranjenom prejak ili pak samokontrola preslaba te društvene norme nisu dovoljno snažne da spriječe društveno neprihvatljivo ponašanje

Cesare Lombroso

- knjiga čovjek prijestupnik
- zaključuje da postoje **rođeni kriminalci** (na osnovi istraživanja bioloških osobina zločinaca i zatvorenika) u kojih postoje snažne nasljedne sklonosti prema zločinu
- prema njemu, rođeni zločinci nasljeđuju tjelesne osobine - **atavističko nasljeđe** koje korijene ima u ranijim fazama evolucije čovjeka
- problem prirode kriminalca - atavističkog bića, odražava u njegovoj ličnosti snažne instikte primitivna čovjeka i nižih životinja
- Lombrosovi sljedbenici su nastavili prikupljati podatke o fizičkim karakteristikama zločinaca
- polazište tog shvaćanja je da su ljudi po prirodi obdareni agresivnim, destruktivnim nagonom

Psihološke teorije devijantnosti

- te teorije su ustanovile važnost ranih emocionalnih iskustava za izgradnju ličnosti
- pogreške i nedostaci u tome su osnova neuroza i predosnova za opasnije oblike devijantnosti i delinkventnosti
- **Hans Eysenck** smatra da je uzrok kriminaliteta u kombinaciji naslijeđenih osobnih karakteristika i socijalizacije u ranom djetinjstvu
- on pretpostavlja postojanje **dva tipa ličnosti**:
- 1) ekstroverti** - otvoreni prema društvu, skloni užitku i zabavi, ali tendiraju tome da budu agresivni i lako izgube samokontrolu, njihovi osjećaji ne zadržavaju se pod strogim nadzorom i nisu osobe kojima se može puno vjerovati
- 2) introversi** - tihi su i rezervirani, drže osjećaje pod kontrolom, rijetko se ponašaju agresivno i ne gube lako samokontrolu
- prema Eysencku, socijalizacijski mehanizmi prisiljavaju ekstroverte na poštovanje norme, no ako socijalizacija zakaže, oni će težiti devijantnosti
- devijantni tipovi su osobe u kojih je propušteno razviti psihološke mehanizme samokontrole i koji nemaju socijalizacijom u svijest implantirane društvene vrijednosti
- devijantnost treba prepisati životnim okolnostima u kojima se razvija ličnost
- John Bowlby tvrdi da odvojenost od majke u najranijoj dobi prouzrokuje psihopatske reakcije u odrastanju i zreloj dobi
- tema stalnog interesa je **psihopatska ličnost** (krivnja, sažaljenje i ljudska sućut prema drugima nemaju ulogu u njihovu ponašanju, premda neki od njih uspješno potiču te osjećaje prema sebi samima)
- psihijatar **R. Jenkins** tvrdi da postoje 3 osnovna defekta u razvoju svijesti
- 1) u normalnom slučaju nagone ida regulira ego** usmjeren strukturom društvenih vrijednosti (**superegom**)
- u nekim slučajevima pojedinac razvija tako čvrstu „ljusku inhibicija“ oko ida da to rezultira suviše čvrstom samokontrolom i usmjerenošću prema sebi samom (**overinhibited individual**)

2) različit od prethodnog slučaja je nedovoljno razvijene zaštitne ljuske ega koji dopušta nekontrolirano djelovanje idovih nagona te je riječ o situaciji „nesocijalizirane agresivnosti“

3) slučaj u kojem je socijalizacija uspješna, no socijalizirane vrijednosti su supkulturne, vrijednosti koje su same po sebi devijantne

-u tom slučaju riječ je o grešci razvoja superega koja može varirati od bezazlene devijantnosti do najtežih oblika patološkog ponašanja

- **J. Dollard** (teorija frustracije-agresije) tvrdi da je osnova agresije frustracija koja nije uspješno inhibirana mehanizmom obrane ličnosti

-frustracija stvara agresivan potencijal koji je potom osnova za nepredvidivo ponašanje i devijantnost

-frustracija je opravdanje za agresivno djelovanje prema izvoru frustracije koji može biti stvaran ili samo zamišljen, u okolini ili u samoj osobi

- **Andrew Henry** i **James Short** su istraživali samoubojstva i ubojstva i utvrdili su da ljudi nižeg socijalnog statusa frustraciju usmjeruju prema drugima ili prema društvu, čime opravdavaju i svoju agresivnost (stopa ubojstava je u toj grupi veća, a stopa suicida manja)

- A. Cohen tvrdi da je bezrazložan vandalizam karakterističan za niže društvene slojeve koji time reagiraju na nepovoljnu socijalizaciju

Organizirani kriminal

-nije pojava modernog vremena

- **Castells** tvrdi kako su se mreže kriminala proširile na cijeli svijet i njime ne smetaju granice suverenosti, kultura, tip političkog poretka i razlike pravnih sustava

-**Kofi Annan** je označio organizirani kriminal najvećom opasnošću međunarodnom miru i sigurnosti u 21. st.

- u stvarnosti, **organizirani kriminal čine** povremeno povezane grupe koje kontroliraju samo uske segmente ilegalne ili legalne djelatnosti, u kojima se stalno mijenjaju ciljevi i odnosi te se ide prema onom što donosi veću dobit

-te organizacije u društvo prodiru izvana, okupljaju migrante ili siromašan društveni sloj, povezane su podrijetlom i nacijom (talijanska mafija, albanski ili ruski gangsteri) i ubačene su u društvo koje bi bez njih bilo bolje i časnije

-eliminiranje tek nekoliko članova organiziranog kriminala nije rješenje što pokazuje da je organizirani kriminal produkt društva, a ne pojedinačan slučaj

-**borbu protiv organiziranog kriminala sprječava** endemska neučinkovitost institucija, koruptivnost, slabosti sustava

-organizacije kriminala nisu ni birokracije, ni kompanije, nego mreže i grupe

-pravila što je u ekonomiji dopušteno, a što zabranjeno nisu čvrsta i univerzalno jasna

Statistika kriminala

-na statistiku utječu društvene i političke okolnosti

- „**tamne brojke kriminaliteta**“ - kada je riječ o djelima koja se rijetko pojavljuju iako su počinjena (silovanje, obiteljsko nasilje)

-države i policije pokazuju samo standardizirane podatke koji bi trebali biti pouzdani radi usporedbe u vremenu i s drugim zemljama

-sva djela nisu iskazana statistikom kriminala (to pokazuju istraživanja koja se temelje na dubljim istraživanjima te na iskazima žrtava, osobnim priznanjima već osuđenih)

-neka kriminalna djela nisu prijavljena, neka otkrivena, neka procesuirana

-službene statistike nisu vjerodostojne koliko znanstvena sustavna istraživanja

Ukupni kriminalitet

-danas se puno pažnje pridaje kriminalu

-kazna nije samo snošenje štete, nego i logika zastrašivanja i odvraćanja

-kriminal postaje ekonomski sve važniji i ima međunarodna obilježja

-zemlje najviše stope kriminala su Švedska, Irsko, Finska, VB, a najmanje Cipar, Rumunjska, Slovenija i Bugarska

-statistika prijavljenih kaznenih djela potvrđuje trend smanjivanja broja prijavljenih kaznenih djela

Ubojstva

-smanjenje stope ubojstava kao najjasnijeg indikatora stope nasilja

- globalni prosjek je 6,2 na 100 000 stanovnika

-jug Afrike i Južna Amerika imaju 4 puta veći prosjek (Venezuela i Kolumbija na vrhu)

-Europa, Kina i Kanada imaju mnogo niže stope (odskoče Rusija (9,2) u negativnom i Danska (0,8) u pozitivnom smislu)

-zemlje koje imaju nižu stopu ubojstava, nemaju smrtnu kaznu

-počinitelji su češće muškarci, ali oni su češće i žrtve

-u Hrvatskoj se smanjuje broj ubojstava

Silovanje

-rijetko se prijavljuje (tu dominira tamna brojka kriminaliteta)

-na 1 prijavljeno silovanje dolazi 15-20 neprijavljenih slučajeva silovanja, dok kod obiteljskog nasilja na 1 prijavljeno dolazi 10 neprijavljenih slučajeva

11. POLITIKA, DRŽAVA I DEMOKRACIJA

Politika i moć

-politika je jedna od najstarijih i najvažnijih ljudskih djelatnosti

-većina slika o politici su negativne, iako istraživanja pokazuju da građani imaju razvijenu svijest o njezinoj važnosti

-politika se u svom obliku poima kao umijeće razborita i pravedna vladanja u zajednici slobodnih ljudi

-u moderno doba je politika dobila **2 značenja** (prvo, shvaćena je kao sposobnost postizanja kompromisa i konsenzusa što je afirmiralo pluralistički pristup koji demokratsku politiku vidi kao umijeće predstavljanja i rješavanja interesa koji se stvaraju u društvu djelovanjem interesnih grupa i drugo, afirmiralo se staro značenje politike koje kaže da je ona borba za moć)

- **Max Weber** je tvrdio da ono što politiku razlikuje od svakodnevnog posla birokratskog upravljanja jest težnja prema sudjelovanju u moći ili prema utjecaju na raspodjelu moći

-ova definicija je uskladiva sa pluralističkim shvaćanjem politike kao posredovanja između suobliženih grupa i rješavanja konflikata interesa jer se posredovanje temelji na politici kao moći

-ona ne prijeći da se razumiju **3 dimenzije politike**: politics, polity, policy (razlikovanje između procesa, sadržaja i oblika politike)

Pojam moći

- **Weber** je **moć** odredio kao stupanj vjerovatnosti da će u nekom društvenom odnosu pojedinci uspjeti i u slučaju otpora nametnuti svoju volju drugima bez obzira na čemu ta vjerovatnost počiva

-to se shvaćanje može nazvati relacionističkim jer moć poima kao određen odnos pojedinaca ili grupa u kojemu neki pojedinac ili grupa uspijeva nametnuti svoju volju drugima kako bi činili ono što taj pojedinac ili grupa žele

- **Robert Dahl** primjećuje da A provodi moć nad B utoliko što može postići da B učini nešto što B ne bi učinio bez uplitanja A

-kod Dahla je riječ o odnosu između interesnih grupa u američkom društvu

-**marksisti** moć shvaćaju na relacionistički način kao strukturni odnos koji postoji neovisno o volji pojedinca,a rezultat je klasne strukture društva

- **relacionističko shvaćanje** pretpostavlja pojam društva kao arene stalne borbe pojedinaca i grupa za stjecanje dobara i vrijednosti

-moć je sposobnost da prisilimo druge na djelovanje koje inače ne bi poduzeli,a pojedinci i grupe u stječu na temelju posjedovanja nekih resursa u većoj količini

-**potencijalističko shvaćanje** shvaća moć kao mogućnost postizanja racionalno određenog cilja ili učinka

-moć je sposobnost djelovanja u skladu s nekom određenom svrhom ili sposobnost ostvarenja nekog cilja(takav je **funkcionalno-sistematski pojam moći**)

- **Parsons** moć vidi kao mogućnost da se mobiliziraju društveni resursi za postizanje ciljeva za koje se društvo opredijelilo političkim sustavom

-on tvrdi da je moć opća sposobnost koja omogućuje da se osigura ispunjavanje određenih dužnosti od jedinica jednog sustava kolektivne organizacije kad su te dužnosti legitimne s obzirom na kolektivne ciljeve i da je moć medij za mobiliziranje resursa za učinkovito kolektivno djelovanje i za ispunjenje obveza napravljenih od kolektiviteta

Pristupi proučavanju moći

- **3 najvažnija pristupa:**

1) pluralistički

2) elitistički

3) marksistički

1) Pluralistički pristup

- polazi od toga da pojedinci ne ostvaruju politički utjecaj kao pojedinačni politički akteri (birači), nego kao članovi političkih stranaka i različitih interesnih grupa

- društvo je pluralističko,sastoji se od mnogo grupa,ono je demokratsko jer je politička moć disperzirana između sukobljenih skupina,a svaka od njih ima izvjestan pristup vlasti i ostvaruje određen utjecaj na nju

-za pluraliste izvorne i vodeće snage države dolaze iz društvenih izvora,a glavni mehanizam oblikovanja politike rezultat je djelovanja interesnih grupa

- najvažnija uloga vlade i drugih institucija je omogućiti da različite društvene inicijative dođu do svog ispunjenja

-one nastoje djelovati kao neutralan posrednik među interesnim grupama težeći da svaka legitimna grupa donekle ostvari svoje interese

-pluralisti su zaokupljeni raspodjelom moći u demokraciji

-moć definiraju kao sposobnost da se djeluje tako da se kontroliraju odgovori drugih,a ta sposobnost počiva na različitim vrstama resursa i na relativnom udjelu u njima(nijedna vrsta resursa nije dominantna)

-oni drže da su moderna dinamička društva visoko diferencirana i sastavljena od različitih društvenih grupa

- **Dahl** je na temelju empirijskog istraživanja procesa donošenja odluka u nekoliko ključnih područja dokazivao kako ne postoji neka uska elita s dominantnim utjecajem poslovnih i menadžerskih vrhova kao što su dokazivali elitisti

- moć nije jednaka u svakom području donošenja odluka jer osim poslovnih ljudi,moć imaju i druge društvene skupine što dovodi do uravnoteženije strukture moći te samostalnije pozicije političke elite

-klasičnom pluralizmu se najviše prigovaralo da ne vidi problem kako se odlučuje samo o onome što je odlučeno da se može naći na dnevnom redu,a o tome odlučuje vladajuća elita

-dio pluralista,nazvani **neopluralistima**, prije svih **Dahl** i **Charles Lindblom**,prihvatio je neke kritike klasičnog pluralizma

- **neopluralizam** polazi od pretpostavke da se moć i utjecaj raspršuju,ali da postoje interesne skupine koje imaju veću ulogu u političkome procesu jer im resursi kojima raspolažu osiguravaju povlašten pristup vlasti

-bogatstvo im omogućuje da unajme najbolje lobiste,najbolja tržišna ispitivanja, najučinkovitije spin doktore i najbolje odvjetnike(velike korporacije i poslovni interesi)

2) Elitistički pristup

-polazi od činjenice da elite imaju moć nad masama koja se temelji na urođenim sposobnostima manjine ili na nekom stečenom resursu,a provodi se na razne načine(od obitelji,škole do javnosti i države)

-taj pristup su formulirali **Pareto** i **Mosca**,a razvili **Michels** i **Weber**(kraj 19.,početak 20.st.)

-u 1950-im je **Wright Mills** razvio elitističku paradigmu u kritičkoistraživačkome smjeru

- **Pareto** je vladavinu elite objašnjavao psihološkim razlikama među ljudima

-među psihološkim dispozicijama a vladanje,koje on opisuje kao rezidue,najvažniji su instikt kombinacija(inventivnost) i instikt postojanosti agregata(konzervativna sklonost)

-s vremenom te dispozicije slabe,pa jednu elitu smjenjuje druga

-elite koje su učvrstile vlast smjenjuju nove elite

-Pareto prihvaća **Machiavellijevo razlikovanje lavova i lisica**,onih koji se primarno služe silom i onih koji vladaju lukavstvom

-elite moraju imati lukavost lisice da izgrade pristanak i snagu lavova da nametnu pravo i poredak

-smatra da su zapadnoeuropskih društvima vladale plutokratske elite iz obitelji lisica

-**Mosca** tvrdi da vlast ostaje u rukama manjine,vladajuće klase jer ona posjeduje vrline,sposobnosti i obrazovanje,a trajnom ju čini organiziranost

-sastav elite ovisi o ravnoteži dviju tendencija-aristokratske,gdje se elita stvara iz vlastitih članova i demokratske,gdje se vladajući regrutiraju iz podanika

-iako vladavina elite podupire aristokratske,njezin opstanak ovisi i o nekim demokratskim elementima

- **Wright Mills** u knjizi **Elita moći** pokazuje da SAD-om vlada oligarhijska elita koju čine oni koji zauzimaju ključne položaje u trima ključnim institucijama američkog društva: velikim korporacijama, federalnoj državi i vojsci,pa se vladajuća elita sastoji od 3 osnovna dijela- ekonomske,poličke i vojne elite

- ekonomsku elitu čine oni koji su na hijerarhijskom vrhu likih korporacija, političku čine glavni ljudi iz saveznih struktura vlasti,a vojnu najviši vojni dužnosnici

-između tih elita postoji unutarnja cirkulacija i dolazi do preklapanja elita što jača koheziju elite (elita moći djeluje kao jedinstvena cjelina)

-**suvremeni elitizam** se oslanja na Millsa i pokušava naći ograničenja njegova pristupa sintezom institucionalnog elitizma s pluralističkim i marksističkim pristupom

-time je elitizam ostao kritičan prema socijalnoj zbilji,a teorijski i istraživački složeniji

-vodeći amrički elitist **William Domhoff** prihvaća sintezu pluralizma,institucionalnog elitizma i marksizma kao pristup s triju razina analize koji koristi **3 indikatora moći**: tko odlučuje,tj. vlada, tko zauzima položaje,tj.pobjeđuje i tko ima korist od vlasti,tj.tko dobiva

- za njega je najbolji put spajanje institucionalne analize s klasnom analizom

-u svom glavnom djelu **Tko vlada Amerikom** tvrdi da unatoč slobodi govora,redovitim izborima i organiziranoj opoziciji,Amerikom vlada bogata manjina-viša klasa

-članovi više klase kontroliraju korporacije koji su primarni mehanizam za stvaranje bogatstva u SAD-u

-klasa je za Domhoffa skup međusobno bračno povezanih i međudjelujućih obitelji koje vide jedne druge kao jednake, dijele zajednički stil života i imaju zajednički svjetonazor

-vlasnici i glavni menadžeri velikih korporacija,banaka,investicijskih poduzeća i poljoprivrednih kompania zajedno čine **korporativnu zajednicu**

- viša klasa vlada na nacionalnoj razini posredtvom vodstvene grupe,tj.**elite moći**

-ekonomski resursi korporativne zajednice daju joj stukturalnu ekonomsku moć kao osnovu za dominaciju u federalnoj vlasti (politiku čine zaklade,think tankovi i grupe za raspravljanje politike)

-elita moći,kao vodstvena grupa više klase,sastoji se od aktivnih članova više klase te viših službenika

-elita moći vlada državom

-klasnu dominaciju potvrđuju imenovanja na visoke položaje koja nerazmjerno dolaze iz više klase,orporativne zajednice i mreže oblikovanja politike

-pripadnici elite moću ulaze u izbornu arenu kao lideri korporativno-konzervativne koalicije koja se oslanja na podršku raznih patriotskih,libertarijanskih(zauzimaju se za niže poreze,za bogate..) i drugih interesnih grupa

- protivnici elite moći katkad djeluju politički zajedno kao **liberalno-radnička koalicija** koja se temelji na sindikatima,lokalnim ekološkim grupama,manjinskim grupama,..(zahtjeva veće plaće,veće poreze državi..)

-sindikati su najveći i najmoćniji dio koalicije te najorganiziranija socijalna snaga u zemlji (izuzev Crkve)

-**Domhoffova teorija** moći kao klasne dominacije pokazuje da viša klasa ostvaruje dominaciju postavljanjem uvjeta pod kojima druge grupe i klase moraju djelovati,a ne potpunom kontrolom nad društvom i državom

-nije tvrdio da viša klasa mora biti dio države da bi vladala jer je država potencijalno autonomna(njegovu analizu su osporili i pluralisti i strukturalni marksisti)

3) Marksistički pristup

- proučava političku moć kao izraz socijalne dominacije koju ostvaruje vladajuća klasa nad potlačenom klasom u ekonomskoj sferi

-kontrola nad materijalnim resursima određuje političku sferu u svim dimenzijama te svim procesima i pojavama daje klasni karakter

-marksiste ne zanima moć sama po sebi,nego kao dio klasne dominacije koja svoj korijen ima u načinu proizvodnje

-marksisti vide klasnu dominaciju u svim sferama,pa ih zanima i politička te ideološka klasna dominacija

-istražuju različite aspekte političke moći i posebno se usredotočuju na državu kao glavni instrument klasne dominacije

-**Nicos Poulantzas** određuje moć kao sposobnost jedne klase da ostvari svoje interese nasuprot drugim klasama,a državi pripisuje konstitutivnu ulogu u postojanju i reprodukciji klasne vlasti,tj. u klasnoj borbi

-država najbolje služi interesima kapitalističke klase samo kad pripadnici te klase ne sudjeluju izravno u državnom aparatu

-kad bi vladajuća klasa vladala izravno,ona bi odbijala sve zahtjeve podčinjene klase,pa njezina vlast ne bi imala legitimnot i bila bi izložena radikalnim prijetnjama

-za **Ralph Miliband** država je oruđe za vršenje političke vlasti koje svaka klasa može upotrijebiti kako bi unaprijedila vlastite interese

-vladajuća klasa kapitalističkog društva,buržoazija, posjeduje i kontrolira sredstva za proizvodnju i sposobna je koristiti državu kao instrument svoje društvene dominacije

- političke sile koje vladaju državom su izravno povezane s vladajućom klasom te je njihovo djelovanje određeno interesima te klase

-velikom većinom potječu iz viših slojeva društva,a ako ne potječu,onda su na elitne položaje došli prihvaćajući interese i ideologiju vladajuće klase

-Millibard ne pripisuje ekonomskoj vladajućoj klasi potpunu političku vlast,nego veliku vlast

- **Antonio Gramsci** je skovao pojam **kulturne hegemonije** kako bi objasnio da podređena klasa prihvaća dominaciju nadređene klase i zbog njezine ekonomske dominacije,ali i zbog sposobnosti da podređenoj klasi manetne svoje ideje,vjerovanja i predodžbe,sposobnosti da ju ostavi u neznanju i spriječi da usvoji alternativno stajalište

- kultura vladajuće klase se nameće se većini mehanizmima socijalizacije na neprisilan i gotovo nevidljiv način

- **Pierre Bourdieu** razumije moć kao kapital i društvo shvaća kao višedimenzionalan prostor koji čini mnoštvo socijalnih polja u kojima socijalni akteri zauzimaju odgovarajuće položaje i sukobljavaju se koristeći raspoložive resurse(postoje političko,ekonomsko,pravno polje)

-svako je polje istodobno polje snaga obilježeno nejednakom razdiobom resursa i moći između vladajućih i podvlaštenih,ali i poprište borbi u kojemu se socijalni akteri sukobljavaju kako bi sačuvali ili promijenili postojeći odnos snaga

-ključni čimbenik koji određuje položaje i mogućnosti različitih aktera u nekom polju je posjedovanje određenog kapitala

-ekonomski kapital označava posjedovanje ekonomskih resursa,materijalnog bogatstva

-kulturni je kapital skup posebnih intelektualnih vještina i kulturnih dobara

-socijalni kapital se javlja u obliku članstva u grupama te uključenosti u socijalne mreže koje kater može djelotvorno mobilizirati

-simbolički kapital nije poseban oblik kapitala,nego drugi oblici kapitala moraju steći simbolički značaj i transformirati se u simbolički kapital kako bi bili socijalno djelotvorni

-svi ti oblici kapitala dobivaju značenje i socijalnu djelotvornost procesom simboličkog prevođenja

-u modernom društvu,vladajuća klasa ostvaruje dominaciju nad nižim klasama **simboličkim nasiljem** koje je sračunato na umove,a ne na tijela

-simboličko nasilje djeluje pomoću dvostrukog procesa priznanja i neznanja(škola je najvažnija institucija simboličkog nasilja)

-država nema samo monopol fizičke sile,nego i monopol legitimnog simboličkog nasilja

-simbolička moć je osobito važna u pravnom polju kao posebnom socijalnom polju(u pravnom se polju akteri koji posjeduju odgovarajuću tehničku kompetentnost spore oko interpretacije pravnih formi i legitimnih vizija prava i društva)

-pravo je oblik simboličke moći i simboličkog nasilja koji daje akterima mogućnost stvaranja pravnih institucija

Tri lica moći

1) moć kao odlučivanje

- **Dahl** je istraživao strukturu moći u gradiću New havenu pošavši od stajališta da je moć mogućnost sudjelovanja u donošenju odluka te da se stoga zaključci o strukturi i distribuciji moći mogu donijeti tek nakon ispitivanja ključnih političkih odluka

- njegovo istraživanje i neka druga provedena istraživanja su potvrdila pluralističko stajalište da je politička moć u nekoj zajednici podijeljena na mnoštvo različitih subjekata te da struktura moći nije stabilna i trajna

2) moć kao postavljanje dnevnog reda

- **Peter Bachrach i Morton S. Baratz** su upozorili da Dahlovo istraživanje ispituje samo jedno lice moći,a da mu izmiče drugo,važnije lice

- najmoćniji je onaj koji odlučuje što će doći na dnevni red,a da formalno ne sudjeluje u odlučivanju

- ta je moć sposobnost sprječavanja donošenja odluke ili sprječavanje stavljanja na dnevni red nepoželjnih pitanja

-Bachrach i Baratz se slažu da se moć primijenjuje kad A sudjeluje u stvaranju odluka koje utječu na B

3) moć kao duhovna kontrola

-sposobnost utjecaja na druge oblikovanjem njihovih mišljenja,želja i potreba

-**Steven Lukes** primjećuje da se shvaćanjem moći kao sposobnosti pojedinca da ostvari svoju volju unatoč otporu,zanemaruju kolektivne snage,socijalne strukture i kulturni obrasci koji uvjetuju ponašanje cijelih skupina

-on tvrdi da postoji i treće lice moći kao manipulacija voljom i željama određenih društvenih skupina

- **Lukes daje novu definiciju moći**: A obnaša moć nad B kad utječe na B na način protivan njegovim interesima

-po Lukesu je postojao latentan sukob između onih koji primijenjuju moć i onih koji su isključeni

Izvori i oblici moći

-**Weber** je moć smatrao univerzalnim fenomenom kojemu se mijenjaju samo oblici i sredstva

-za njega je moć sociološki amorfna jer sve zamislive ljudske osobine i se zamislive konstelacije mogu biti osnova za provedbu vlastite volje i sve zamislive konstelacije mogu biti osnova za provedbu vlastite volje u nekoj danoj situaciji(ta se volja može nametnuti silom, novcem i uvjerenjem)

-najstarije i najmoćnije sredstvo je sila kojom se ne može trajno i uspješno vladati jer se mora održavati i proširivati

-uvjerenje je najdjelotvorniji i najjeftiniji postupak i njegovo značenje raste s povećanjem kompleksnosti društva

-prisila podrazumijeva upotrebu fizičke sile

-utjecaj se ostvaruje novcem,tj.materijalnim nagrađivanjem te ideološkim uvjerenjem i manipulacijom u raznim oblicima

- **Michael Mann** shvaća moć kao sposobnost postizanja ciljeva ovladavanjem okolinom

-ona može biti obilježje pojedinca kao njegova sposobnost da navede druge da sudjeluju u ostvarenju njegovih ciljeva ili pak obilježje društvenih skupina kao moć koju demonstrira jedna grupa nad drugom(npr.kad 1 država kolonizira drugu)

- **moć može biti ekstenzivna**(kao sposobnost organiziranja velikog broja ljudi na velikom području radi minimale suradnje) ili **intezivna**(kao sposobnost čvrste organizacije i snažne mobilizacije sudionika)

-moć je **autoritativna** kad se izražava preko svijesnih zapovijedi i njihova svjesnog poštovanja ili **difuzna** kad se širi sponatno i nije rezultat zapovijedi

-**Mann** razlikuje **4 izvora socijalne moći** :ekonomsku,ideološku,vojnu i političku moć

-ekonomska moć izvire iz kontrole nad sredstvima za proizvodnju,ideološka moć je moć nad idejama i uvjerenjima,polićka moć se izražava u djelatnosti države,a vojna se temelji na upotrebi fizičke sile(Mann ih smatra sve važnima)

-npr. Crkva ima malu ekonomsku,a veliku ideološku moć

-politićka i vojna moć nisu čvrsto srasle (to pokazuje relativno samostalna uloga vojske u Trećem svijetu i česti državni udari kojima ona preuzima vlast od civilnog vodstva)

-neka skupina u društvu može monopolizirati 2 ili 3 izvora moći,ali ukupna moć nikad nije u jednim rukama

Država

-**Weber** je vlast odredio kao mogućnost da će se specifičnim ili svim naredbama pokoriti određena grupa ljudi

-vlast je takvo činjenično stanje u kojemu izražena volja jedne ili više osoba koje vladaju želi utjecati na djelovanje drugih,a zapravo utječe na taj način što se to djelovanje u izvjesnom društveno-relevantnom stupnju odvija tako kao da su povlašteni učinili sadržaj zapovijedi maksimum svoga djelovanja(poslušnost)

-**politićka vlast** je oblik vlasti koji organiziranjem političkog života na određenome području ili u organizaciji omogućuje pojedinačnoj ili grupnoj volji da utječe na djelovanje i ponašanje svih drugih zapovijedanjem ili naredbom,neovisno o njihovom pristanku uz upotrebu razlićitih sredstava

-državna vlast je najmoćnija i naobuhvatnija politićka vlast

-država se,po Weberu,ne može sociološki definirati sadržajem onoga što poduzima jer ne postoji gotovo nijedan zadatak kojim se ne bi u nekoj prilici mogla baviti

-državu je sociološki moguće definirati samo pomoću fizićke sile

-**Weber državu određuje kao** ljudsku zajednicu koja unutar određenog teritorija za sebe prisvaja pravo na monopol nad legitimnom upotrebom fizićke sile

-država mora biti legitimna i njezini povlašteni moraju vjerovati da su njena uloga i djelovanje opravdani(to se vjerovanje može temeljiti na tradiciji,karizmi i pravnim pravilima)

-**Weber razlikuje 3 tipa legitimne vlasti:**

1) tradicionalna vlast-svoju legitimnost temelji na svetosti i vjećnoj važnosti tradicije (Kuvajt, Saudijska Arabijai druge zemlje Perzijskog zaljeva)

2) karizmataska vlast-legitimnost temelji na vjerovanju u iznimne osobine voće,njegovu sposobnost da vodi mnoštvo(Hitler,Castro,Homeini)

3) legalno-racionalna vlast-temelji se na moći prava,vlast se ne prihvaća zbog kvalitete osobe,nego zbog vjerovanja u ispravnost poretka zasnovanog na pravilima(moderne demokratske zemlje)

Pristupi proućavanju države

-najstariji pristup je **liberalno-individualistićka perspektiva** koja se razvija s nastankom moderne države u 18. i 19.st.,a u zadnjoj ćetvrtini 20.st. je dobila posebnu važnost usponom neoliberalizma te pristupa koji polaze od racionalnog pojedinca

-nasuprot njoj,u 19.st. nastaje **marksistićka perspektiva**

-**evolucionistićko-funkcionalistićka perspektiva** ima uporište u Durkheimu,ali se posve afirmirala u SAD-u nakon 2.svjetskog rata u shvaćanjima Parsonsa i drugih funkcionalista i neofunkcionalista

-nakon 2.svj.rata u SAD-u dominira **pluralistićka perspektiva** koja oblikovanje politike i ponašanje državnih institucija vidi kao rezultat djelovanja interesnih skupina u društvu

-**institucionalna-etatićka perspektiva** se usteadotoćuje na anlizu države,njenog aparata i interesa pri ćemu se nastoji pokazati da država ima znaćajan stupanj autonomije od društva (kraj 1970-ih i poć. 1980-ih)

-s usponom radikalnog feminizma u 1970-im i 1980-im se razvija **feministićka teorija i kritika države** koja polazi od ideje patrijarhata kao muške dominacije nad ženom u raznim oblicima podloćnosti i tlaćenja žena u važnim segmentima života,a državu i oblikovanje politike vidi kao sustavno djelovanje na održanju muške moći

Liberalno-individualistićki pristupi i teorije

- polaze od poimanja države kao skupa javnih institucija ili javnih službenika,ponajprije na razini središnje vlasti

-država se poima kao instrument društva stvoren zbog sigurnosti njegovih ćlanova, održavanja općih nepristranih uvijeta,ali i kao sustav moći koji može biti opasan za društvo i pojedinca

-u klasićnom liberalizmu razvijena je teorija minimalne države koju zagovaraju suvremeni neoliberali i libertarijanci(radikalni zastupnici ekonomske slobode i slobodnog trćišta)

-**Friedrich von Hayek** tvrdi da upletanje države u društvo treba ogranićiti na donošenje općih propisa koji će poslućiti pojedincima kao instrumenti za ostvarivanje razlićitih ciljeva te na provedbu pravila koja općenito štite život,slobodu i imetak

-osobito se treba zaštititi od one prisilne državne vlasti kja nastoji promijeniti materijalni poloćaj pojedinih ljudi ili pak provesti distributivnu pravdu jer vrijednost pojedinaćnih zasluga može pravedno odrediti samo slobodno trćište

-iz te se perspektive kritizira model komunistićke države koja uspostavlja potpunu kontrolu nad pojedincem,ali i politika redistribucije u suvremenoj demokratskoj socijalnoj državi koju provode socijaldemokratske stranke

-u 1950-im i 1960-im je razvijena teorija racionalnog izbora kao primjena ekonomskih shvaćanja o racionalnome ponašanju pojedinca koji u zadovoljavanju svojih interesa teći maksimalizirati svoje koristi

-racionalni pojedinac stalno proraćunaca moguće individualne koristi i štete svojih odluka

-politika se ne razlikuje od ekonomije

-**Anthony Downs** je primijenio ekonomske pretpostavke o racionalnosti na glasovanje i stranaćko natjecanje,a potom i na javnu upravu

-on je tvrdio i da se javni službenicoponašaju racionalno,što znaći da teći povećati svoju korist koja se izražava u kompleksnome skupu ciljeva(moć,dohodak,prestiz,sigurnost..) pri ćemu se razni tipovi službenika usredotoćuju na manji skup ciljeva

-s usponom neoliberalizma,koji zastupa koncepciju minimalne države i napda temelje socijalne države,u 1970-ima teorija racionalnog izbora postaje popularna,a dolaskom na vlast neokonzervativnih i neoliberalnih politićara i programa temeljenih na politikama privatizacije i trćišne orijentacije u VB i SAD-u,a kasnije i u drugim državama,teorijske postavke i analize teorije racionalnog izbora postale su polazišta u reformama javne uprave i sektora

-**William Niskanen** je primijenio postavku o racionalnom sebičnom interesu na ponašanje državnih birokrata pokazujući da javni službenici slijede vlastiti, a ne javni interes

-javni državni birokrati te maksimizaciji ureda(povećanje veličine organizacijskog rada, zapošljavanje i potrošnje) ,a ne maksimizaciji profita

Evolucionističko-funkcionalistički pristup

-vidi državu kao tijelo ili instituciju koja ima regulacijsku ulogu u društvu ili kao podsustav koji obavlja funkciju koordinacije važnih društvenih poslova, a razvija se u skladu s potrebama i zahtjevima ravoja adruštva

-država je ovdje u nekom smislu mozak društva

-za **Durkheima** država ima **regulacijsku i moralnu svrhu** (ona je društveni mozak, središnji nervni sustav društvenog organizma, jedna od njezinih temeljnih funkcija je prizvati pojedinca moralnom životu, organizirati, moralizirati društvo)

-funkcije se s vremenom počinju razvijati jer postaje sve razvijenija stalna komunikacija s državom

-**Parsons** politički sustav razmatra s obzirom na funkciju ostvarivanja kolektivnih ciljeva (suradnja u ostvarivanju ciljeva zahtijeva organizaciju i vodstvo, time i nužnost zapovijedanja, a sposobnost zapovijedanja zahtijeva moć)

-izbori imaju funkciju na učinkovit način dodijeliti političku moć vođama

-država je nastala zbog potreba društva te je preuzela središnju ulogu zbog ispunjenja nekih temeljnih funkcija

-**prva funkcija** je usmjeravanje razvoja i koordinacije između dijelova sve kompleksnijeg društva što traži veliku normativnu djelatnost i razvoj institucija za njezinu provedbu

-normativna djelatnost države raste zbog razvoja novih djelatnosti i sustava ili usložnjavanja postojećih te potrebe za njihovom regulacijom

-neke situacije zahtijevaju izrazitu koordinacijsku moć države

-**druga funkcija** je rješavanje interesnih sukoba što je povezano s rastom stanovništva, složnošću interesa i borbom oko trajno oskudnih važnih resursa

-**treća funkcija** je djelovanje izvan državnih granica vojnom silom i diplomacijom kako bi se kontrolirala okolina i osigurala njezina stabilnost te postigli ciljevi oko kojih postoji društveni konsenzus

Nastanak i promjene oblika države

-država je moderna ljudska zajednica

-prve države nastaju u 16. i 17. st., a taj se proces avršava u 18. st. rušenjem feudalizma i nastankom građanskog društva

-stvaranje države odvija se unutar srednjovjekovnog feudalnog društva u zapadnoj Europi i rezultat je procesa transformacije zapadnoeuropskih feudalnih društava od 16. st.

-to je proces koji povjesničari nazivaju uspostavljanjem apsolutnih monarhija, a politički sociolozi to vide kao nastanak države

- Charles Tilly je rezimirao taj proces rečenicom: „ Rat je proizveo državu, a država rat.“ (potrebe rata su izazivale troškove, što je stvaralo potrebu za stabilnim državnim financijama koje su se mogle osigurati redovitim ubiranjem poreza)

-na početku tog procesa monarhova volja je ishodište zakona, a izvršava se preko aparata koji je njemu odgovoran

-vlast monarha opravdana je i ograničena Božjom milosti

-u europskim jezicima riječ država dolazi od latinskog status, iz čega nastaje francuski etat, engleski state, itd. , a u hrvatskom riječ država etimološki potječe od glagola držati te prema Petru Skoku *znači kraj koji drži, ima, posjeduje vladar* (upućuje na feudalna obilježja)

-tijekom 18. st. državna vlast gubi osoban značaj, ali ipak njezino obilježje da se država uspostavlja kao suverena, neosobna vlast koja se pojavljuje kao autoritet nadređen i vladaru i podanicima temelj je nastanka države

- njezino staleško ustrojstvo održava pravnu nejednakost podanika, a njezin apsolutistički oblik stvara opasnost od poistovjećivanja interesa vladara s interesom države te povratka u predmoderne oblike despotizma

-**Thomas Marshall** je razvio **teoriju građanstva** (citizenship) u kojoj je pokazao napredovanje prava građanstva od građanskih prava, političkih prava do socijalnih prava

-**građanska prava** su nužna za individualnu slobodu, a uključuju slobodu govora, kretanja, savjesti, udruživanja, pravo na jednakost pred zakonom i pravo na vlastitu imovinu (ta se prava ostvaruju unutar civilnog društva) → izborna u društvenim borbama i revolucijama u 18. st.

- **politička prava** omogućuju pojedincu sudjelovanje u političkom životu, a obuhvaćaju pravo glasa i druga prava povezana sa sudjelovanjem u vlasti i demokratskom konstitucijom političke volje → izborna u borbama liberalnog građanstva i radničkog pokreta u 19. st.

- **socijalna prava** jamče pojedincu i minimalan status i mogućnost da se koristi svojim građanskim i političkim pravima, a to su pravo na socijalnu pomoć, pravo na školovanje, stanovanje, zdravstvenu zaštitu... → izborna u 20. st. pod pritiskom radničkog pokreta

-konzervativne vlade su razvile praksu protosocijalne države koja treba jamčiti minimalnu socijalnu sigurnost stanovnika

-u toj fazi država se više pojavljuje kao intervencionistička država koja mjerama kao što su, uvođenje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, nastoji modernizirati ekonomsku strukturu društva, pa u sklopu toga i odnose rada i kapitala

-u modernim europskim društvima spojena su građanska, socijalna i politička prava (te su države nastojale poduzeti socijalnu promjenu u skladu s načelima jednakosti i socijalne pravde te ispravljati neravnoteže i nepravde tržišnog gospodarstva)

-Marshallova je teorija evolucionistička i nije mogla predvidjeti razdoblje koje će uslijediti od kraja 1970-ih godina kada je pod utjecajem ideologije neoliberalizma i neokonzervativizma, došlo do značajnog smanjivanja socijalnih prava i demontiranja socijalne države

-**novi javni menadžment** – doveo do poticanja konkurencije i inicijative, u nekim je zemljama smanjen broj zaposlenih

-na početku 20. st. jačaju represivni aparati i smanjuju se individualna prava

Globalizacija i država

-**Jürgen Habermas** otkriva da su u temelju krize legitimnosti suvremene demokratske države kontradikcije i konflikti između logike kapitalističke akumulacije i narodnih zahtjeva koje demokratska politika otvara

-kapitalistička ekonomija vođena je težnjom za stalno rastućim profitom

-širenje državne odgovornosti u ekonomskom i socijalnom životu te porast oporezivanja i javne potrošnje ograničavaju kapitalističku akumulaciju smanjujući razinu profita

-s procesima globalizacije u 1990-im godinama kriza legitimnosti moderne države se zaoštrila

-povećan je utjecaj međunarodnih korporacija i finansijskih institucija te se državna politika orijentirala prema otvorenoj globalnoj ekonomiji

-globalizacija se institucionalno i prostorno usađuje u nacionalnu državu u posebnim institucijama i procesima

-neki utjecajni teoretičari globalizacije nacionalnu državu vide kao prepreku procesu svjetske društvene integracije kojim se pojedina društva ujedinjuju u globalno društvo

-**Kenichi Ohmae** obznanjuje kraj nacionalne države (on je sazeo poglede utjecajne struje mišljenja kad je ustvrdio da se s okončanjem hladnog rata zbilo nešto puno važnije od rušenja 1 obrasca saveza i suparništva među industrijaliziranim zemljama)

-**John Gray** se slaže da suverene države djeluju u okruženju velikih rizika i krajnje neizvjesnosti koje ograničava njihovu moć, ali moć koju su izgubile suverene države, nisu dobile globalne korporacije

-**Gray navodi 2 funkcije države koje mogu jačati:**

1) pomoć građanima da kontroliraju ekonomski rizik

2) kontrola nad prirodnim resursima potrebnim za ekonomski rast

-on uviđa da je prva funkcija postala sporna,a time i legitimnost i budućnost države

Demokracija

- moderna demokracija nastaje u 19.st. i bitno se razlikuje od antičke(u antičkim polisima je demokracija bila izravna vladavina naroda)

Tipovi političkih poredaka: demokracija, totalitarizam i autoritarizam

- u razdoblju nako 2.svj.rata dominantna je bila podjela poredaka na demokratske i totalitarne

-demokratski poretci prema modelu poliarhije koji je razvio **Robert Dahl** imaju **6 obilježja**:

- 1) birani dužnosnici
- 2) slobodni i poštenu izbore
- 3) sloboda izražavanja
- 4) pristup alternativnim izvorima informacija
- 5) autonomija udruženja
- 6) sveobuhvatno građansko pravo

-totalitarni poretci,prema modelu koji su razvili **Carl Friedrich** i **Zbigniew Brzezinski**, imaju isto **6 obilježja**:

- 1) službena ideologija
- 2) jednostranačka država
- 3) potpuni monopol partijsko-državne strukture nad oružanom silom
- 4) monopol nad sredstvima masovnih komunikacija
- 5) sustav policijskog terora
- 6) državna kontrola nad gospodarstvom

-između tih poredaka postoje različiti režimi,uglavnom u zemljama Trećeg svijeta-tradicionalne monarhije, vojne diktature, autokratski režimi-koje se nazivaju **autoritarni poredci**

-u njima država ne kontrolira sferu društva i ne postoji službena i regulirajuća ideologija,nego se vlast ograničava na gušenje političke slobode i suzbijanje opozicije u čemu može biti krajnje represivna

-Juan Linz i Alfred Stepan su uveli **klasifikaciju s 5 najvećih modernih idealtipova poredaka**- demokratski,autoritarni,totalitarni,posttotalitarni i sultanistički poredak

-njihova se inovacija sastoji u tome da su totalitarne poretke podijelili na totalitarne i posttotalitarne, a iz autoritarnih ssu izdvojili neke zemlje kao poseban sultanistički tip

-posttotalitarizam je specifičan poredak koji označuje slabljenje utopijskog karaktera službene ideologije i pretvaranje vodstva u birokrate zaokupljenje vlastitom sigurnošću te zbog toga smanjenje opsega diskrecijskog postupanja vrhovnih vođa(manje idealtipski poredak)

-sultanizam je pravi idealtipski poredak koji obilježava:

- 1) postojanje ekonomskog i društvenog pluralizma podređenoga nepredvidljivomu upletanju sultanove despotske vlasti
- 2) nema razrađene ili usmjeravajuće ideologije,nego postoji ekstremna glorifikacija vladara i samovoljno manipuliranje simbolima
- 3) intezitet mobilizacije masa je nizak,osim nesustavnih manipulacija ceremonijalnog tipa koje se provode prisilno ili korištenjem ovisnosti podanika o režimu
- 4) vodstvo je koncentrirano u sulatnovim rukama,a obilježava ga krajnja samovolja

-Alan B. Ball i B. Guy Peters razlikuju **4 tipa političkih sustava**: liberalno-demokratski, komunistički, tranzicijski i autoritarni sustavi

-komunistički zamjenjuju širi pojam totalitarnih jer totalitarizam ima samo povijesnu relevantnost,a komunistički i povijesnu i empirijsko-analitičku (Kina,Kuba,Laos,Sj.Koreja)

-tranzicijski sustavi obuhvaćaju države proizašle iz sloma komunističkog sustava u Europi

-karakteristike su im:

- a) država je slaba i promatrana sa sumnjivošću
- b) stranački sustav je slab,s brojnim strankama koje se natječu za vlast
- c) građanske slobode uživaju malo poštovanje
- d) ostoji rašireno državno vlasništvo,ali cilj je kretanje prema kapitalističkom ekonomskom sustavu
- e) postoji nizak stupanj civilne kulture i relativno malen broj građanskih udruga,tj.niska razina socijalnog kapitala

Liberalna predstavnička demokracija

-demokracija je tek u 1990-im uspostavljena kao politički poredak u više od polovice zemalja

-naziva se liberalnom i predstavničkom kako bi se razlikovala od dvaju drugih velikih modela demokracije razvijenih u povijesti: antičkoga modela neposredne demokracije i različitih modela socijalističke demokracije

-njezin je **predstavnički element** sadržan u sustavu predstavničkih institucija i u izboru predstavnika na slobodnim natjecateljskim izborima,a njezin je **demokratski element** sadržan u načelu narodne suverenosti koja se ostvaruje preko vladavine većine i političke participacije građana

- demokratski pokret u 18. i 19.st. je imao 2 cilja:

- 1) proširenje prava glasa na sve odrasle stanovnike
- 2) uspostaviti odgovornu vladu koja bi proizlazila iz volje građana

- u prvim demokracijama,žene su dobile pravo glasa tek nakon 1.svj.rata,a u nekim tek nakon 2.svj.rata(Švicarska je tek 1970-ih)

- **narod** je tijelo građana koji su posve jednaki u pravima i nijedna kategorija nema veća prava od drugih

- u modernim demokracijama narod obavlja vlast preko svojih predstavnika koje periodički bira i smjenjuje

-participacija se za većinu građana svodi na sudjelovanje u izborima, atek manjina sudjeluje s drugim oblicima participacije: članstvo u različitim udrugama i organizacijama,djelovanje u javnosti i sl.

- **Weber u Politici kao pozivu** tvrdi da predstavnička demokracija znači prelazak kontrole nad političkim odlukama na birokratske elite i vođe stranaka,a njezina je vrijednost u tome što omogućuje izbor sposobnih političkih vođa i osigurava im izobrazbu

-jedini oblik demokracije,koji može funkcionirati u industrijskim društvima s masovnim strankama,je plebiscitarna demokracija s vođom u kojoj karizmatične vođe postavljaju ciljeve koji se prodaju narodu pomoću stranačkog stroja,a potom ispunjavaju pomoću državne birokracije

- **Anthony Downs** formulira **ekonomsku teoriju demokracije** na postavci da je takav sustav posve racionalan

-kao što poduzetnici teže uvećavanju profita,političari teže uvećavanju moći

- na političkom tržištu oni nastoje prodati svoju robu što većem broju kupaca-birača

-političko tržište je natjecateljsko,na njemu su birači sposobni izabrati proizvod,tj. politiku koja najbolje zadovoljava njihove potrebe

-demokracija znači redovite periodične izbore političkih vođa i političko natjecanje različitih grupa(moguće bez natjecanja grupa,a nemoguće bez izbora)

Izbori

-temeljna institucija predstavničke demokracije

-**važni su zbog:**

a) toga što su jedini mehanizam političke participacije stvarno dostupan svim građanima

b) toga što izravno utječu na oblikovanje upravljačke elite jer se njima izravno ili neizravno određuje sustav zakonodavne i izvršne vlasti

c) toga što su sredstvo legitimiranja poretka, pribavljanja aktivnog pristanka građana

-**izborna apstinencija**-nesudjelovanje građana na izborima

- **Lipset** je u **Političkome čovjeku** zaključio da muškarci glasuju više od žena, obrazovaniji od manje obrazovanih, gradsko stanovništvo više od seoskog, oni između 35 i 55 više od mlađih i starijih, oženjeni i udani više od neoženjenih i neudanih..

-**postoji 5 institucionalnih čimbenika** koji utječu na razlike između pojedinih država u izlasku na izbore:

1) neprisilnost glasanja(ako je glasanje obvezno,a neizlazak se novčano kažnjava,izlazak je veći (Grčka,Italija,Belgija)

2) složenija registracijska pravila povećavaju apstinenciju

3) većinski izborni sustav smanjuje izlazak na izbore jer smanjuje raspon učinkovitog izbora (Austrija,Švedska,Danska,Njemačka)

4) predsjednički sustav vlasti smanjuje sudjelovanje građana na svim izborima,osim na predsjedničkim(SAD)

5) niža razina i manja važnost izbora smanjuje sudjelovanje građana znatno manje,ali i narazinama na kojima je manja važnost odlučivanja(najviša apstinencija u Europi je u Švicarskoj)

-i neki socijalno-ekonomski čimbenici utječu na povećanje izborne apstinencije: niža razina razvoja, brojnije stanovništvo, nerazvijena demokratska kultura i sl.

-iako postoji značajna povezanost između klasnog položaja i biračkog ponašanja,uočeno je da indeks klasnog glasanja(tzv. **Alfordov indeks**),koji pokazuje odnos klasnog položaja pojedinca(pripadanje radničkoj ili srednjoj klasi) i glasanja u izborima(za lijeve ili desne stranke) ,dugoročno opada

- to se objašnjava malom sklonošću birača da glasuju prema klasnom položaju i promjenama u klasnoj strukturi razvijenih društava

-opao je broj manualnih radnika(„plavi ovratnici“),a porastao broj pripadnika srednjih klasa („bijeli ovratnici“) – ekonomski rast je doveo do toga da su mnogi manualni radnici mogli uživati u životnome stilu srednjih klasa,što se očitovalo u slabljenju tradicionalnih veza između socijalnih skupina i njihovih stranaka(iz toga proizlazi ideja o pragmatičnim biračima koji ocjenjuju programe politike i odlučuju se za one koji nude viši standard)

- u nekim je zemljama veliki utjecaj religije(primer: u Italiji je snažna podrška demokršćana trajala od prvih demokratskih izbora,pa sve do pada stranačkog sustava nakon otkrića masovne političke korupcije početkom 1990-ih)

-i spol utječe na izbore(žene više podupiru desne stranke)

-prisutan je i utjecaj etničke i regionalne pripadnosti(npr. Belgija-glavne stranke su podijeljene prema etničkom rascjepu)

-na izbore i ponašanje birača utječe izborni sustav

-**postoje 2 suprostavljena tipa izbornih sustava:**

1) **većinski sustavi** – teže parlamentarnoj većini jedne stranke ili saveza,a izabran je kandidat koji dobije relativnu ili apsolutnu većinu glasova i izbornome okrugu - **SAD**

-cijela je zemlja podijeljena na onoliko izbornih okruga koliko ima članova parlamenta i u svakom okrugu se bira po 1 zastupnik s najvećim brojem glasova

-taj sustav uspostavlja jasnu vezu između birača i predstavnika,omogućava oblikovanje vlade sa stabilnom većinom u skupštini koju obično ima 1 stranka te štiti od političkog radikalizma jer otežava malim radikalnim strankama osvajanje mandata

-osnovni nedostatak je što iskrivljuje volju birača slabim predstavljanjem manjinskih opcija

2) **razmjerni sustavi** – teži što točnijem predstavljanju biračke snage stranaka u predstavničkom tijelu,a sva

-svaka stranka dobiva onoliko mandata kolik je njezin udio glasova u ukupnom broju onih koji su glasovali na izborima

-u tom sustavu cijela zemlja može biti 1 izborna jedinica ili može biti podijeljena na više izbornih jedinica(RH)

- taj sustav pridonosi većem odazivu birača,njihovoj identifikaciji s državom ili regijom, olakšava izbor žena i kandidata manjina te razvija kulturu pregovaranja i kompromisa

-nedostaci su mu što vodi fragmentaciji parlamenta i nestabilnim vladama,što ne postoji veza između birača i predstavnika te što pridonosi moći stranaka i njihovoj organizaciji jer birači glasaju za stranačke liste koje sastavljaju vodstva stranaka

- **Maurice Duverger** je pokazao da utjecaj izbornog sustava na stranački sustav ima oblik zakonitosti: razmjerni izborni sustav potiče uspostavu višestranačkog sustava,a oslabljuje dvostranačje dok izborni sustav relativne većine potiče uspostavu dvostranačkog sustava,a oslabljuje višestranačje(to pravilo ili sociološka tendencija je nazvaa **Duvergerov zakon**)

-Duverger je zapazio da izborni sustavi imaju mehaničke i psihološke učinke

- izborni sustav relativne većine je mehanički pristran protiv treće stranke jer izaziva njezinu veliku potpredstavljenost,ali te mehaničke prepreke mogu potaknuti birače manjih stranaka da se okrenu taktičkom glasanju,tj.da glasaju za velike stranke jer psihološki mogu vjerovati da kandidati njihovih stranaka imaju slabe izgleda za 1 od dviju stranaka koja je biraču bliža ili manje odbojna od druge

Političke stranke

- dobrovoljna politička udruženja građana s trajnom organizacijom uspostavljena radi određivanja državne politike pomoću oblikovanja političke volje građana,izbora kandidata za državne dužnosti, formuliranja i razrade političkih programa i drugih aktivnosti

-**primarni cilj** je nastojanje da se obnaša vlast ili da se sudjeluje u njoj(to ih razlikuje od organiziranih interesnih skupina)

-drugi element stranke je **organizacija** (**Duverger** je tvrdio da se suvremene političke stranke manje definiraju svojim programom i klasom svojih pristalica,a više prirodom svoje organizacije)

-konstitutivnim obilježjem političke stranke smatra se još **ideologija** i zalaganje za interese nekih širih društvenih skupina

-**stranačka ideologija** se očituje preko programa,a označava sustav ideja,uvjerenja i predodžbi o društvu i njegovu uređenju

-**zauzimanje za interese društvenih skupina** znači da u svome djelovanju stranke uzimaju u obzir ili čak zastupaju interese određenih društvenih skupina,što se odnosi kako na socijalne klase i slojeve tako i na druge društvene skupine(npr. etničke zajednice)

- **Lipset** i **Rokan** su formulirali **teoriju društvenih rascjepa** istražujući oblikovanje zapadnoeuropskih istraživačkih stranačkih sustava

-analizirali su moderne političke podjele u zapadnoj Europi kao rezultat **dviju revolucija**- nacionalne(stvaranje države) i industrijske(stvaranje kapitalizma) , koje su stvorile društvene rascjepa koji su odredili stranačke podjele i biračko ponašanje

-**nacionalna revolucija** je bila politička transformacija i rezultirala je sukobom centra i periferije,tj. središnje vlasti i regija te Crkve i države

-**industrijska revolucija** je bila ekonomska i potaknula je sukobe između poljoprivrede i industije,sela i grada,tj. zemljišne oligarhije i rastuće kapitalističke klase,a potom između kapitala i rada

- ta 4 izvora sukoba(centar-periferija,država-crkva,poljoprivreda-industrija,kapital-rad) su odredila trajni okvir za stranačke sustave europskih demokratskih zemalja

-zapadnoeuropske stranke nastale su kao rezultat sukoba određenih rascjepima oko kojih nastaju i dugotrajno se stabiliziraju određene konstelacije interesa i vrijednosti

-**Ronald Inglehart** je ustvrdio da se ta struktura društvenih rascjepa promijenila u 1960-ima jer se zbio rascjep na vrijednosnoj razini kod pripadnika zapadnoeuropskih društava između privrženosti starim materijalističkim vrijednostima i prihvatanja novih postmaterijalističkih vrijednosti

- uočena je vanost novih rascjepa kao što su rascjep između starog i novog poretka, etničke većine i manjine, dobitnika i gubitnika tranzicije, etnocentričkih i kozmopolitskih vrijednosti i orijentacija

-**Nenad Zakošek** smatra da su u Hrvatskoj **temeljna 3 rascjepa**:

1) teritorijalno-kulturni- rascjep centar-periferija koji je nastao kao rezultat dugog povijesnog sukoba oko stvaranja hrvatske države u kojem se suprotstavljaju koncepcije stvaranja samostalne hrvatske države i koncepcije integracije Hrvatske unutar širih državnih zajednica

-obuhvaća sukobe oko određenja granica države i unutarnji etnički sukob hrvatske većine i srpske manjine te kulturni sukob između zagovornika različitih tipova nacionalne integracije i nacionalnog identiteta

-primjer IDS

2) ideološko-kulturni – rascjep tradicionalizam-modernizam koji je nastao kao rezultat sukoba u procesu modernizacije između zagovornika sekularne kulture i obrazovanja te zagovornika posebnog položaja i kulturne hegemonije Katoličke Crkve

-obuhvaća sukobe oko kulturne i obrazovne politike između religiozno tradicionalističkih i sekularno modernističkih ideoloških koncepcija i aktera

-primjer sukob HDZ-SDP

3) socijeonomski- rascjep kapital-rad, državna redistribucija-slobodnopoduzetnička orijentacija koji je nastao u procesu tržišno-kapitalističke transformacije hrvatskog društva i povezan je s interesnim sukobima između zagovornika suprotstavljenih koncepcija alokacije ekonomskih resursa

-obuhvaća sukobe povezane s posljedicama preraspodjele resursa u procesu privatizacije između dobitnika i gubitnika privatizacije te sukobe povezane s posljedicama tržišne liberalizacije između tržišno povlasćenih grupa i ugroženih socijalnih grupa

-**Ivan Šiber** je u istraživanju političkog ponašanja birača u 5 izbornih ciklusa utvrdio da na opredjeljenje birača za pojedine stranke najviše djeluju razlike u temeljnim ideološko-kulturnim stavovima i vrijednostima, pri čemu na njih znatno utječe razlika u političkoj biografiji obitelji birača između pripadanja „NOB“(partizanskoj) i „NDH“(ustaškoj ili domobranskoj) obiteljskoj tradiciji kao izraz trajnije ideološke polarizacije fašizma i antifašizma

-iz njegovih se analiza pokazuje da su razlike zasnovane na ideološko-kulturnome rascjepu između tradicionalizma i modernizma ostale ključne u oblikovanju biračkog tijela stranaka, a nije jačala socijalno-interesna utemeljenost biračkog tijela pojedinih stranaka

-**Klaus von Beyme** je ustvrdio postojanje **10 vrsta stranaka u zapadnim demokracijama**:

1) konzervativne(za obranu tradicionalnih vrijednosti i odnosa moći, protiv druš. promjena)

2) liberalne(proтив konzervativaca, za slobodno poduzetništvo)

3) radničke(za poboljšanje položaja radnika, protiv kapitalističkog slobodnotržinog sustava)

4) seljačke(proтив industrijalizacije, za očuvanje sela)

5) kršćanske(proтив odvajanja Crkve i države, za ulogu kršćanskih vrijednosti)

6) komunističke(proтив formalnih čovjekovih prava, za diktaturu u ime radničke klase)

7) fašističke(proтив demokracije, za uspostavu naroda ili rase kao državnoga suverena)

8) regionalne(proтив državnog centralizma)

9) ekološke(proтив shvaćanja razvoja kao gospodarskog rasta, za očuvanje zdravog okoliša)

10) protestne

-u modernom značenju stranke se počinju oblikovati tek u 2.pol. 19.st. kao posljedica znatnog proširenja prava glasa i uspostave odgovornosti vlade parlamentu

-dodat su one bile aristokratske organizacije(Weber ih je nazvao „strankama uglednika“), okrenute same sebi i odlučujućem čimbeniku vlasti(obično vladaru)

-**prema Duvergeru stranke nastaju na 2 načina**:

1) oblikovanjem odozgo, od članova političke elite, samih zastupnika parlamentarnim putem (ovim putem su nastale Konzervativna i Liberalna stranka u VB)

2) oblikovanjem odozdo, iz društva, od onih koji su dotad isključeni iz prava glasa, izvanparlamentarnim putem(ovim putem je nastala Laburistička stranka u VB koju su osnovali sindikati)

-**Duverger razlikuje 2 osnovna tipa stranaka**:

a) kadrovske – odgovaraju razdoblju političke borbe aristokracije i buržoazije kad je uskoća stranaka izražavala uskoću političkog poprišta i realnu prirodu demokracije iz koje je najveći dio naroda bio isključen

-te su stranke orijentirane prema izborima i parlamentarnoj borbi, nemaju u pravom smislu članstvo ni pravu organizaciju, veza među pojedinim dijelovima stranke je labava, ne financiraju se članarinom, imaju jako vodstvo, okupljene su oko nekoliko snažnih ličnosti, u njima postoji premoć parlamentarne frakcije, doktrina i ideologija su manje važne, a pristupanje stranci osnovano je na interesu i navici

b) masovne – nastaju znatnim proširenjem prava glasa

-ne ograničavaju se na izbore, već djeluju na obrazovanje i aktiviranje svoga članstva, imaju razvijen unutarnji život i interesiraju se za ekonomska, socijalna i politička pitanja

-razvijena organizacija, plaćene vode i masovno članstvo, članarina je osnovni način financiranja

-prototip takvih stranaka su socijalističke stranke u kojima je **Robert Michels** otkrio željezni zakon oligarhije, povijesnu nužnost uspostavljanja oligarhijske strukture u demokratskoj organizaciji

-**temeljni sociološki zakon političkih stranaka**: *Sve su stranke nedemokratske organizacije jer u svakoj postoji vladajuća oligarhija.*

-nakon 2.svj.rata dominantan tip političke stranke postaje masovna stranka

-**Otto Kirchheimer** je zapazio nastanak novog tipa stranke, **catch-all stranke**, koja se razvila iz masovne, a obilježava ju smanjivanje važnosti ideologije, jačanje uloge i utjecaja vodstva, slabljenje utjecaja pojedinačnog člana, potiskivanje tradicionalne klasne vezanosti i okretanje biračima iz svih dijelova stanovništva, otvaranje različitim interesnim skupinama te uspostavljanje posebnih veza s nekim velikim interesnim skupinama(primjer takve stranke je njemačka Kršćansko-demokratska unija-CDU)

-**Angelo Panebianco** je uočio prevlast novog tipa stranke koju je nazvao **profesionalna biračka stranka** čija su glavna obilježja: glavna uloga profesionalnih eksperata u izbornoj mobilizaciji, slabe vertikalne veze sa socijalnim grupama i šire pozivanje na mnijenje biračkog tijela, prevlast javnih prestavnika i personaliziranog vodstva, financiranje preko interesnih grupa i javnih fondova te naglašavanje izbornih rezultata i vodstva

-prema njegovoj analizi, demografska kretanja i ekonomski prosperitet potkopali su klasnu osnovu na kojoj su masovne stranke zasnivale svoju egzistenciju, pa je socijalna osnova stranaka postala sve heterogenija

-stranke sve više zavise od medija i kampanja koje vode profesionalci

-**Richard Katz i Peter Mair** uočavaju nastanak **kartelske stranke** koja je rezultat odvajanja stranaka od društva i ispreplitanja s državom, a obilježava ih oslanjanje na državna sredstva, nestajanje programskih razlika, suradnja glavnih stranaka u upotrebi državnih resursa i sprječavanje drugih te medijsko predstavljanje kao jedini izbor birača

-neki istraživači pol.stranaka danas, kao dominantan tip, ističu profesionalnu biračku stranku, a drugi kartelsku

-**Beyme** razlikuje **3 razdoblja u razvoju stranaka** nakon uspostave općeg prava glasa:

- 1) razdoblje organiziranih masovnih stranaka
- 2) razdoblje narodnih stranaka(catch-all stranke)
- 3) razdoblje profesionalnih biračkih stranaka

- **Katz i Mair** razlikuju **4 faze u razvoju stranaka** u Europi:

- 1) elitne stranke u 19.st.
- 2) masovne stranke između 1880. i 1960.g.
- 3) narodne stranke nakon 1945.g.
- 4) kartelske stranke od 1970-ih g.

-u tranzicijskim zemljama JI Europe stranke su se usmjerile prema cijelome biračkom tijelu,a obilježava ih visoka razina profesionalizacije i birokratizacije te potpuna dominacija stranačkih lidera

-HDZ se označava „karizmatičnom strankom sa snanim klijentelističkim elementima“

-u 1990-ima je HDZ postao kartelska stranka

Interesne grupe

-organizirane skupine utemeljene radi zaštite,promicanja i ostvarivanja svojih posebnih interesa utjecajem na politiku ili na djelovanje vlade

-razlikuju se od političkih jer teže ostvariti utjecaj izvana,a ne preuzeti i obnašati vlast

-razlikuju se od socijalnih pokreta po većem stupnju formalne organizacije

-**interesne grupe se dijele prema ciljevima djelovanja na:**

a) protektivne(staleške)-postoje radi unapređenja ili zaštite posebnih interesa svojih članova (sindikati i udruge poslodavaca)

b) promocijske(svjetonadzorske)- uspostavljene su radi unapređenja zajedničkih vrijednosti, ideala ili načela(grupe za abortus ili protiv njega, za zaštitu životinja)

- **interesne grupe prema statusu koji grupa ima s obzirom na vladu te strategiji kojom se koristi kako bi ostavila pritisak:**

a) insajderske- imaju otvoren pristup ili čak institucionalizirani položaj u državi(sindikati i udruge poslodavaca)

b) autsajderske- nemaju ili ne žele imati otvoren pristup

-uspon interesnih grupa promijenio je položaj političkih stranaka te strukturu i stil suvremene politike

-posljedica toga je prevlast **politike jednog pitanja** koja nije više orijentirana samo na ekonomska pitanja,nego i na postmaterijalistička pitanja(orijentirana su na okoliš,mir,ljudska prava,rodna prava,prava homoseksualnih manjina..

Društveni pokreti

-određuju se kao oblici kolektivnog djelovanja koji nastaju sa svrhom zastupanja ili osporavanja određenih promjena u zajednici kojoj pokret pripada,a imaju izvjestan stupanj organizacije i postojanosti izvan institucionaliziranih kanala političke djelatnosti

-**za razliku od spontanosti masovnih akcija**,oni podrazumijevaju određenu razinu planiranog djelovanja zbog priznatog društvenog cilja

-**za razliku od interesnih grupa**,teže ostvarivanju značajnih promjena ili očuvanja bitnih elemenata postojećeg poretka,pa i osvajanju vlasti ili njezinu zadržavanju

- **za razliku od političkih stranaka**, njihovo djelovanje proizlazi iz stavova i aspiracija članstva koje djeluju unutar šireg i labavijeg organizacijskog okvira

-unutar velikih pokreta često djeluje više interesnih grupa i stranaka

-prvi društveni pokreti pojavljuju se u 18.st. kao pokreti za demokratske političke reforme

-radnički se pokret često smatra prvim modernim društvenim pokretom(zbog činjenice kako je demokratski pokret u 19.st. bio povezan s njim i zbog utjecaja)

- u formativnom razdoblju,društveni pokreti su poznati po upotrebi neinstitucionaliziranih sredstava kao što su peticije,pamfleti,prosvjedi i štrajkovi,a širili su se putem jeftinog tiska

-od pol. 19.st.,s nacionalističkim pokretima,masovna mobilizacija se zasniva na idejama i djelovanju nacionalnih vođa

-u 20.st. fašističke i autoritarne organizacije okupljene oko vođe obično se predstavljaju kao pokreti,a ne kao konvencionalne političke stranke

-za socijalne teoretičare,pokreti izražavaju „bijeg od slobode“,pokušaj otuđenih pojedinaca da postignu sigurnost i identitet pomoću fanatične privrženosti i poslušnosti svemoćnome vođi

-tek nakon 2.svj.rata su društveni pokreti postali predmetom sustavnijeg soc. razmatranja

-polazeći od strukturalno-funkcionalističkog pristupa **Neil Smelser** objašnjava društvene pokrete u okviru **teorije kolektivnog ponašanja**

-kolektivno ponašanje je neinstitucionaliziran oblik mobilizacije sudionika na djelovanje koje treba ublažiti jednu ili više vrsta strukturalnih napetosti na temelju općeprihvaćenih vjerovanja

-**Smelser razlikuje 5 tipova kolektivnog ponašanja:**

a) oblici socijalne eksplozije

- 1) **panika**(panic)
- 2) **pomama ili ludost**(craze)koja obuhvaća masovne hirove,modne valove,religiozna buđenja
- 3) **izljev neprijateljstva**(hostile outburst) u obliku demonstracija,pobuna

b) oblici društvenih pokreta

4) normativno orijentiran pokret (norm-oriented movement)-kolektivna nastojanja da se ponovno uspostave,zaštite,promijene ili stvore norme u ime općedruštvenih uvjerenja (rezultat tih pokreta je normativna inovacija i u te pokrete spadaju pokreti društvene reforme te općedruštveni pokreti)

5) vrijednosno orijentiran pokret(value-oriented movement)-kolektivna nastojanja da se ponovo uspostave,zaštite,izmijene ili stvore vrijednosti u ime općedruštvenih uvjerenja(tu Smelser ubraja mesijanske pokrete,poličke i vjerske revolucije,nacionalističke pokrete)

-strukturalno-funkcionalistička teorija kolektivnog ponašanja je dominirala sve do studentskog pokreta

-u 1970-im se afirmira tzv. **akcijski pristup ili pristup novih društvenih pokreta** čiji je začetnik **Alain Touraine**

-za njega su društveni pokreti u središtu sociologije i on se suprostavlja i funkcionalizmu i strukturalizmu koji društvo reduciraju na sustav i strukture te se zauzima za akcijsku perspektivu koja polazi od djelovanja socijalnih aktera

-kritičan je i prema Marxu koji djelovanje društvenih pokreta svode ili na ubrzanje ili na pokušaj sprječavanja neizbježnog kretanja povijesti prema komunizmu te pokrete shvaćaju kao neosvijestene izraze dubljih društvenih procesa

-u svakoj socijalnoj formaciji postoji 1 središnji,strukturni konflikt s 1 „središnjim parom sukobljenih pokreta“ pri čemu nositelji ekonomske i političke vlasti treba shvatiti kao pokret

-**svaki pokret obilježava dvostruki odnos:**

- a) prema protivniku protiv kojeg se bori
- b) prema cilju za koji se bori

-otud proizlaze **3 bitna obilježja:**

- 1) **načelo identiteta** – u ime čega se vodi borba,odnosno tko smo mi
- 2) **načelo suprotnosti** –protiv koga se vodi,tko je drugi
- 3) **načelo totaliteta** –na kojem se terenu odvija borba

- Touraine razlikuje **3 osnovne faze u razvoju modernog društva:**

1) trgovačko društvo – središnju ulogu ima građanski pokret za prava i slobode građana

2) industrijsko društvo – radnički pokret

3) postindustrijsko društvo – novi društveni pokreti

- **novi društveni pokreti** su nastali kao odgovor na probleme i izazove novog tipa društva koje se temelji na znanju, informacijama i komunikaciji

- istraživači novih društvenih pokreta su uočili da je njihova posebnost u tome što kolektivni identitet nije zadan ni stabilan, već se mijenja prema različitim interesima i iskustvu aktera

- društveni pokret zato i nije entitet, nego proces i njegovo je djelovanje oslonjeno na iskustvo samosvojnosti i vježbanje slobode kao prava aktera na vlastiti način života i kontrolu nad vlastitom društvenom samodjelatnošću

- nove društvene pokrete obilježava zauzimanje aktera za drukčije vrijednosti, pa se presudnim smatraju kvaliteta života i identitet, tj. postmaterijalističke vrijednosti

- **bitna značajka novih pokreta** je proširenje tradicionalnog poimanja politike koja se sastoji u bijegu od institucionalne politike i kontrole te politiziranju novih pitanja te ti pokreti imaju specifičan socijalni sastav (mlađi ljudi srednjih klasa)

- u organizacijskom smislu, nove pokrete karakterizira mrežni model organizacije koji slijedi iz njihova načina djelovanja i njihovih vrijednosti, ali je posljedica moderne tehnologije

- **Manuel Castells** je istraživao nastanak i oblike društvenih pokreta u društvu koje oblikuje nova informacijska tehnologija (internet)

- nastajanjem **umreženog društva** mijenjaju se sve sfere društva, sve strukture i odnosi

- Castells proučava mnoge pokrete i zaključuje da ih treba razumijeti u njihovim uvjetima jer su ono što tvrde da jesu

- prema njemu nova informacijska tehnologija interneta i društvenih mreža bitna je za razumijevanje društvenih pokreta koji su zahvatili svijet 2011. godine

- pokrete pokreću mladi ljudi između 20 i 40 godina povezivanjem na mrežama, a pridružuju im se druge grupe

- internet stvara prostor autonomije za komunikaciju i ima brojne uloge u prosvjedima: izvor je informacija, prijenosnik audio i videomaterijala s poprišta zbivanja te prostor stvaranja platforme bombe

- za razumijevanje tih pokreta važno je razumijeti **emocije** koje ih pokreću i održavaju

- **bijes** je osnovni katalizator širenja buntovnog osjećaja i pokretač stvaranja pokreta, a **nada** održava pokret, daje mu postojanost i usmjerenja

- pokreti se politički konstituiraju zauzimanjem javnih urbanih površina kao prostora uspostave slobodnih zajednica (javni prostori se koriste da bi pitanja koja postavljaju pokreti postala vidljiva i kolektivna)

- prema Castellsu novi društveni pokreti teže transformirati državu temeljitim demokratskim reformiranjem jer najvažnija kriza je kriza političkih institucija

- Castellsu se prigovara tehnološki determinizam jer prenaglašava utjecaj internetske tehnologije

Ideologija

- najraspravljaniji i najkontroverzniji pojam u sociologiji

- **funkcionalisti** ju određuju kao sustav ideja i vjerovanja koji pruža orijentaciju za društveno djelovanje

- **marksisti** ju smatraju iskrivljenom i lažnom svijesti koja služi prikrivanju klasne dominacije

- **konzervativci** je prikazuju kao zatvoren i represivan sustav

- **Clifford Geertz** je primijetio da prikazivanje nekih ideologija kao paradigme ideološkog mišljenja podsjeća na tradiciju koja je arhetip religijskog stava i ponašanja našla u inkviziciji, osobnoj izopačenosti papa, surovosti vjerskih ratova, itd.

- pojam ideologije uključuje izražavanje interesa određenih društvenih aktera te nastojanje da se tim interesima osigura prevlast u javnosti i političkom procesu

- ideologija je uvijek povezana s vrijednostima, interesima i djelovanjem (po tome je ona različita od znanosti s kojom se često uspoređuje)

- nastanak političkih ideologija je rezultat uspona pokreta liberalnog građanstva i demokratizacije politike koja vrhunac doživljava u Francuskoj revoluciji (tada je skovan naziv ideologija i oblikovane su glavne ideologije)

Liberalizam

- započeo svoj pohod kao skup ideja i vrijednosti kojima su se izražavala nastojanja nove građanske klase koja je stjecala bogatstvo i ekonomsku moć, ali joj je nedostajao prestiž i udio u vlasti

- u 19. st. je postao ideologijom nižih obrazovanih dijelova srednje klase i dr. isključenih slojeva

- to mu je dalo osnovu za pretenziju da izražava interes naroda kao svih politički nepriviligiranih dijelova društva nasuprot vladajućoj aristokraciji

- u Hrvatskoj je liberalizam bio potisnut moćnim korporativističkim suparnicima - katoličkim konzervativizmom, radikalnim nacionalizmom, a kasnije socijalizmom

Konzervativizam

- nastanak i razvoj je odredila Francuska revolucija

- ideologija povlaštenih društvenih grupa koja je oblikuje u 19. st. u sukobu sa liberalizmom i socijalizmom

- prvi i najveći kritičar revolucije **Edmund Burke** se smatra ocem modernog konzervativizma

- konzervativizam se izvorno javlja kao otpor modernizaciji, kao način mišljenja koji ističe važnost određenih duhovnih i materijalnih interesa uništenih ili potisnutih nastankom modernog građansko-individualističkog, industrijskog i tržišno konkurencijskog društva

- u Hrvatskoj je od početka dominirao autoritaran smjer konzervativizma

- na poč. 20. st. poprimio je klerikalistički karakter u zalaganju za rekatolicizaciju društva, ali tada nije uspio postići ideološku hegemoniju jer je malobrojno građanstvo bilo sklonije liberalnim i umjereno konzervativnim idejama

Socijalizam

- dolazi s industrijskom revolucijom i nastankom masovne radničke klase u 1. pol. 19. st.

- u 20. st. će znatno utjecati na svijet što je bilo proturječno - u obliku socijaldemokracije dovodi do povećanja osobnih, političkih i socijalnih prava, a s druge strane, u obliku komunizma je donio totalitarne režime koji su se temeljili na političkom nasilju i neslobodi

- **radikalni socijalizam (komunizam)** je bio vrlo snažan u ekonomski zaostalim zemljama s autoritarnim režimom, a slabom građanskom klasom i niskom razinom prava

Pojam i teorije ideologije

- skupina francuskih filozofa okupljena oko **Nacionalnog instituta**, koji je osnovao i vodio **Destutt de Tracy**, je nazvala sebe ideolozima, a svoju filozofiju ideologijom

- znanost o idejama ili ideologija je trebala biti znanost sa zadaćom služenja ljudima, oslobađanja njihova duha od predrasuda i pripremanja za prihvaćanje nadmoći razuma

- de Tracy i ideolozi su osnovali sustav nacionalnog obrazovanja koji je trebao preoblikovati Francusku u racionalno društvo

- **pojam ideologije je izvorno sadržavao 4 elementa:**

1) teorija koja objašnjava ljudski svijet i iskustvo

2) program društvene i političke organizacije

3) upućenost na javno djelovanje radi pridobivanja potpore za program i ostvarivanje

4) ideja o posebnoj ulozi intelektualaca

-Napoleon je nazvao ideologe onima čija filozofija nema veze s političkom stvarnošću, teoretičarima i metafizičarima koji su udaljeni od života(1. je u modernoj povijesti spojio element opasnosti s idejama)

-tijekom 19.st. **negativni,kritički i polemički pojam ideologije** se afirmirao(**Karl Marx** zaslužan za to)

-**Marx se koristi pojmom ideologije u 2 značenja:** ideologija je nadgradnja koja obuhvaća sva područja duhovne djelatnosti(moral,religiju,znanost) i ideologija je izvrnuta,lažna i kriva svijest i spoznaja,što proizlazi iz njene klasne uvjetovanosti i određenosti

- za njega,ideologija neki poseban interes pokazuje kao opći,ono što je povijesno i prolazno proglašava prirodnim i nepromijenjivim

-**Antonio Gramsci** razmatra ideologiju unutar svoje **teorije hegemonije** kao kulturnog vodstva i ideje o komunističkoj partiji kao kolektivnom intelektualcu

-smatrao je da vlast jedna klase nad drugom nije samo ekonomska vlast koja se održava pomoću državnog aparata prisile,nego i vlast koja se zasniva na kulturnoj i ideološkoj hegemoniji te klase

-prema Gramsciju je potrebno razlikovati **2 skupine intelektualaca:**

a) tradicionalne-smatraju se slobodnima od klasne uvjetovanosti,neovisnima i racionalnima, praktično su povezani s hegemonijskom kulturom i vladajućim vrijednostima

b) organske- organizacijski su povezani s klasnom strukturom i oni najviše pomažu stvaranju protuhegemonije svojim intelektualnim djelovanjem i ključnom ulogom u organizacijama koje mogu osporiti hegemonijske strukture

-za Gramscija je ideologija pogled na svijet koji se izražava u umjetnosti,u pravu,u gospodarskoj djelatnosti,u svim individualnim i kolektivnim manifestacijama života

-**Karl Mannheim u Ideologiji i utopiji** prihvaća neke rezultate marksističkog poimanja ideologije,ali ih stavlja u drugačiju teorijsku perspektivu

-on ne shvaća ideologiju kao iskrivljenu i lažnu svijest nego kao strukturu i sadržaj mišljenja koje je društveno uvjetovano i koje se može razumijeti samo ako se razumije njegova društveno-povijesna geneza

-**Mannheim razlikuje:**

a) partikularni pojam ideologije – rabimo ga kada želimo pokazati da ne vjerujemo određenim idejama protivnika jer ih smatramo prikrivanjima nekog stanja stvari čije je istinito spoznavanje nije u protivnikovu interesu(taj je pojam psihološki)

b) totalni pojam ideologije- tu se pokazuje da su sustavi ideja svih društvenih grupa društveno uvjetovani što omogućuje ispitivanje funkcionalnog odnosa ideja i društvenih uvjeta(taj pojam je sociološki)

-Mannheim je pridonio i **razlikovanjem ideologije i utopije**

-ideologija je opći naziv za ideje što ih zastupaju vladajuće grupe,a utopija opći naziv za ideje što ih zastupaju oponirajuće grupe koje uočavaju jedino činitelje koji pridonose rušenju društva u kojem žive

-utopija je ideologija pobunjenih grupa koja želi srušiti postojeći društveni poredak

-u **funkcionalističkoj teoriji** ideologija se shvaća kao svaki javno izražen sustav znanja,skup vjerovanja i svako organizirano predstavljanje mišljenja,stajališta i vrijednosti prema političko-socijalnim fenomenima,a pritom se razlikuju **2 šira tipa shvaćanja:**

1) Robert Lane ideologiju shvaća kao skup mišljenja o svijetu koji zastupa pojedinac,tj. neka vrsta pojedinčeve koncepcije svijeta

-ideologija je određen sustav vjerovanja koji se formira socijalizacijom pojedinca,njegovim životnim položajem,poslom,obrazovanjem i na temelju takvog sustava pojedinac prihvaća (ili odbacuje) određene političke ideje koje su u suglasju s njim

2) Clifford Geertz - povezuje ideologiju s političkim djelovanjem te ju određuje kao sustav ideja i vrijednosti usmjeren proizvođenju motivirajućih učinaka različitog od znanosti

-dok znanost teži povećanju intelektualne jasnoće,ideologija izražava stav posvećenosti situaciji te teži motiviranju djelovanja

-funkcija ideologije je omogućivanje autonomne politike pružanjem autoritativnih pojmova koji je čine smislenom i uvjerljivih slika pomoću kojih se ona može shvatiti

-politička ideologija omogućuje društvenom akteru nalaženje pravog smjera u složenom okolišu društvenog života

- **Raymond Boudon** pokazuje da povezivanje ideologije sa znanošću nije ni slučajno,ni nebitno

-**navodi 2 argumenta:**

1) u doba kad se izraz ideologije etablirao,privukao je pozornost jer je opisivao društvenu stvarnost tipom analize bliskim znanstvenoj analizi,pa je pejorativna upotreba riječi ideologija upućivala na ograničenja i iskrivljenja kojima je ideologija otvorena

2) većina ideologija je bila utemeljena na doktrinama koje su se pridržavale znanstvenog pristupa

-ideologije su prihvaćene ako se koriste znanstvenim argumentima i ako su utemeljene na znanstvenoj teoriji umjesto na uvjerenjima

-ideologije se ne smiju brkati sa znanstvenim jezgrama oko kojih one često ispleću svoje tkanje jer se znanstvene jezgre izvode iz kriterija istine,a ideologije se izvode iz kriterija socijalne snage

-prema znanstvenim kriterijima teorija može biti ispravna ili pogrešna,istinita ili lažna,ali za tu grupu može biti korisna ili ne ako odgovara njenim interesima ili zamisli o politici i povijesti

Društvene funkcije ideologije

-ideologije čine dio iskustva vremena u kojemu su oblikovane,iz kojeg dobivaju vrijednost i smisao te za koje predstavljaju istinu

-ideologije su skupovi ideja i vrijednosti pomoću kojih ljudi objašnjavaju svijet i opravdavaju svoje djelovanje u njemu,iskazuju vrijednosti na kojima treba zasnovati zajednički život te način očuvanja ili ozbiljenja tih vrijednosti

- **4 osnovne funkcije ideologije:**

1) ideologija pridonosi ispunjenju osobne potrebe za identitetom i razvojem ljudskih bića i ona odgovara na ljudsku potrebu za značenjem i osjećajem svrhe u životu,pomaže težnji ljudskoga bića za poštovanjem njegove kompetencije kao sposobnosti da obavlja zadatke osobnog razvoja

-pomaže njegovu osjećaju zajedništva s drugima,a imaju i značajnu ulogu u ublažavanju i smanjivanju dvosmislenosti i složenosti društvenoga života te time pridonosi oblikovanju identiteta

-mogu razvijati i negativne identitetske strategije poput diskriminacije,netolerancije i uklanjanja drukčijega

2) ideologije pribavljaju perspektivu pomoću koje se svijet može razumijeti i protumačiti

-one trebaju omogućiti orijentacije

3) ideologije motiviraju djelovanje koje može biti usmjereno na uspostavljanje ili održavanje određenih vrijednosti i vjerovanja,na stvaranje socijalnog pritiska radi postizanja željene promjene ili na osnaživanje otpora prema njoj

-mogu potaknuti ljude da se zauzmuza obranu tradicionalnih pravila i načina života ili da jednako tako emocionalno angažirano sudjeluju u njihovou razaranju i zamjenjivanju drugim pravilima i načelima

4) ideologije djeluju kao oblik socijalnoga cementa opskrbljujući društvene grupe ili cijela društva skupom ujedinjujućih načela i vrijednosti

-povezane su s društvenim klasama jer izražavaju iskustva,interese i aspiracije tih klasa te stoga pomažu jačanje osjećaja pripadnosti i solidarnosti,ali ideologije mogu držati na okupu i različite društvene grupe(klase)

-ideologije mogu imati kohezivnu,integrirajuću funkciju s obzirom na određenu društvenu grupu,ali i s obzirom na cijelo društvo(tu je posebno važna njihova uloga legitimiranja poretka, njihova sposobnost opravdavanja političkih institucija i priskrbljivanja pristanka građana na njih,tj. osiguravanja što veće prihvaćenosti slike njegove racionalnosti)

Kraj ideologije?

-teze o kraju ideologije iznio je **Daniel Bell** u istoimenoj knjizi

-dokazivao je da su ideologije 19.st. na Zapadu iscrpljene s prevlašću socijalno zainteresirane pragmatične politike i opadanjem ekstremističkih ideologija

-u 1950-im na Zapadu je trijumfirala ekonomija nad politikom koja se prestala baviti moralnim i filozofskim pitanjima o naravi dobroga društva(ideologija postaje nevažna)

-kritičari su upozorili da je teza o kraju ideologije ideološka jer je izražavala specifična kretanja i interese u 1950-im i 60-im godinama kojima je davala posebno tumačenje i smjer

-ta je teza počivala na vjerovanju da će rast blagostanja ublažiti socijalne konflikte kojima se radikalne ideologije hrane

-pojam ideologije se izjednačavao sa specifičnim ideologijama dok se liberalizam nije smatrao ideologijom, već otvorenim sustavom mišljenja

-urušavanjem kapitalizma, ideja kraja ideologije dobiva nov zamah

-**Francis Fukuyama** je tvrdio da sa slomom komunizma nastupa **kraj povijesti** jer završava razdoblje velikih ideologija i ideološkoga sukoba(zapadni liberalizam je pobijedio marsizam-lenjinizam)

-i to je shvaćanje prokazano kao ideološko(ono je legitimiralo novu strukturu svjetske moći u kojoj je uspostavljena potpuna dominacija SAD-a)

- Studentska pobuna na Zapadu je potaknula obnovu dotad potisnutih lijevih ideologija te uspon novih ideologija

Ideologije na početku 21.st.

-i dalje dominiraju 3 velike ideologije

a) liberalizam – prozeo je moderno građansko društvo već od njegova nastanka, a liberalne ideje i vrijednosti utkane su u temelje zapadne civilizacije

-njegov, danas najutjecajniji oblik, **neoliberalizam**, dominira u samopredodžbi vladajućih grupa u visokorazvijenim zemljama i u moćnim međunarodnim institucijama(MMF, Svjetska banka)

-on je osnova identiteta političkih i ekonomskih elita, orijentira ih i motivira na djelovanje

-moć neoliberalizma proizlazi iz toga što se njegove osnovne ideološke postavke uspijevaju prikazati izrazom prirodnog reda

-temeljna je takva postavka da je slobodno tržište prirodni mehanizam ekonomske regulacije, poticanja inicijative, kreativnosti i radnosti pojedinca, pa je tržišna, ekonomska sloboda temelj svih drugih sloboda, institucija i vrijednosti modernog demokratskog društva

-**deviza neoliberala glasi:** što manje socijalnih i javnih troškova, to bolje za ekonomiju, a što je dobro za ekonomiju, dobro je za sve, za pojedinca i zemlju

b) konzervativizam – temeljito je oblikovao ekonomski, socijalni i politički život europskih i izvan europskih zemalja

-u 1970-im i 80-im g. u obliku **neokonzervativizma** postao je vodećom ideologijom u SAD-u i VB(regonomika, tačerizam), a potom i u nizu drugih zemalja(dominirao do krize 2008.g.)

- u VB je tražio povratak viktorskim vrijednostima, veće ovlasti policije, strože zakone te zaostravanje odnosa prema useljenicima, a u SAD-u su neokonzervativci u savezu s fundamentalističkim grupama vodili kampanju za povratak religiji i obiteljskim vrijednostima

-**Pokret čajanki**(Tea Party) u SAD-u je imao veliki utjecaj na američko javno mnijenje i pridonosi izboru radikalnih neokonzervativaca u oba doma Kongresa

c) socijalizam – krajem 20.st. bio je ideologija u opadanju

- na početku 3. milenija doživljava uspon u Latinskoj gdje se javlja u 2 oblika- kao reformistički čileanski(brazilski) socijalizam i kao radikalni venezuelski(bolivijski) socijalizam

-**radikalni socijalisti** smatraju da se socijalna jednakost može uspostaviti isključivo pretvaranjem privatnog vlasništva nad proizvodnim čimbenicima u kolektivno vlasništvo svih građana

-**reformistički socijalisti**(socijaldemokrati) ne žele ukinuti kapitalizam, nego ga žele reformirati u smjeru pravednijeg društva(kriza među njima je izazvala podjelu na tradicionalne socijaliste i na zastupnike politike trećega puta)

-**tradicionalni socijalisti** vide rast nejednakosti koji se može smanjiti samo aktivnom ulogom države, dok **zastupnici trećeg puta** odbacuju politike državne redistribucije jer potiču duh ovisnosti i neaktivnosti, birokratizam, klijentelizam i neprijateljstvo prema promjenama te se zalažu za dinamički model egalitarizma u kojem se politika socijalne jednakosti spaja sa pluralizmom i raznolikošću životnih stilova

-moderni svijet je okusio uspon i drugih ideologija poput:

a) nacionalizam – povezan s rušenjem komunizma jer je nacionalizam u brojnim zemljama bio ideologija državnog osamostaljenja i razbijanja komunističkih federacija

-u naše se doba nacionalizam javlja kao moćna ideologija u raznim dijelovima svijeta

-javlja se u obliku novog populizma s elementima neofašizma(berluskonizam u Italiji) i uspona radikalne desnice u nizu europskih zemalja

b) fašizam – obilježio povijest 1. pol. 20.st., a na početku 21.st. dobiva novu snagu usponom radikalne desnice u Europi

-nastao je nakon 1.svj.rata kao rezultat pritiska što ih je rat izvršio na društva koja još nisu bila politički modernizirana

-na idejama antiracionalizma, nejednakosti, radikalnog nacionalizma, rasizma, diktature i kulta vođe privukao je mase ljudi iz niže srednje i radničke klase (Italija i Njemačka)

-težio je uspostaviti „novi poredak“ u kojem će terorom ukloniti sve razlike te stvoriti čistu, jedinstvenu naciju i novog **fašističkog čovjeka**, čovjeka uvijek muškog roda, muškarca koji je heroj vođen osjećajem dužnosti, časti, samožrtvovanja, spreman da umre za naciju

-fašizam je zato potpuna suprotnost liberalizmu i liberalnoj demokraciji- potiskivanje individualnosti, dominacija zajednice ili grupe, težnja za socijalnom kohezijom

-**ustaški pokreti** su imitirali fašistički sustav i obuzimaju sve sfere života- teror postaje sredstvo vladanja, a tajna policija dobiva punu vlast nad stanovništvom

-nakon 2.svj.rata fašizam se pojavljuje u obliku raznih neofašističkih ideja i skupina koje negiraju najmračnije strane fašističkog sustava, a zadržavaju njezine bitne elemente

c) feminizam – moderna ideologija koja se u punom smislu oblikuje tek u 2.pol.20.st.

-usko je povezana sa ženskim pokretima i njegovim ciljevima

-1.val ženskog pokreta završava postizanjem ženskog prava glasa koji je prvo uveden na Novom Zelandu 1893.g.

-2.val počinje u SAD-u 1960-ih i temelji se na spoznaji kako stjecanje političkih prava nije riješilo žensko pitanje te da cilj pokreta mora biti potpuno „oslobođenje žena“

-na poč. 21.st. feminizam postaje sve utjecajniji i izvan zapadnog svijeta

-moderni feminizam se naziva **rodnim feminizmom** jer je njegov osnovni cilj promicanje rodne jednakosti u svim područjima života

-temelji se na odbacivanju ideje o prirodnosti podjele među spolovima u smislu njihovih različitih uloga

-pojam rodne razlike označava da su društvene uloge muškarca i žene društveno proizvedene

-tijekom povijesti, feministkinje su se usredotočavale na odnose muškarca i žene, a u novije doba se žarište prebacuje na odnose među ženama

d) ekologizam – danas je postao globalan pokret i ideologija s univerzalnom vizijom(od 1970-ih g.)

-nevladine organizacije Greenpeace i Friends of the Earth su postale sve uključnije u rasprave UN-a

-moć ekologizma se temelji na sve raširenijoj spoznaji da je priroda temelj na koje se uspostavljaju ljudske zajednice, a da je taj temelj ograničen u svojoj sposobnosti podupiranja takvih zajednica

-ekolozi odbacuju ustroj znanosti koji se temelji na instrumentalnoj racionalnosti te razvijaju koncept ekološke racionalnosti koji podrazumijeva ljudsko ponašanje usmjereno na održavanje ekološke ravnoteže

-cilj je održivi razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez uništavanja sposobnosti budućih naraštaja da udovolje svojim potrebama

e) vjerski fundamentalizam – pojam je izvorno označavao antimodernistički vjerski pokret u SAD-u u 19. i 20.st. koji se, oslanjajući se na Bibliju, suprotstavio sekularizaciji društva i prevlasti darvinizma u prirodnim znanostima

-u 1980-im značenje mu je prošireno na židovski, kršćanski i islamski fundamentalizam kao suvremene ideologije

-po svom globalnom utjecaju na poč. 21. st. izdvaja se **islamski fundamentalizam** koji se javlja u obliku često nepovezanih i suparničkih (šijitskih i sunitskih) grupa od kojih se samo dio oslanja na političko nasilje i terorizam (sve se temelje na doslovnom tumačenju Kurana, na ideji da on sadrži potpunu i savršenu koncepciju ustrojstva društva i države, radikalno suprotstavljenu zapadnoj civilizaciji, njezinim vrijednostima i institucijama)

-krajnji cilj je uspostava islamske teokracije-Božje vladavine na zemlji, a neposredan cilj je uvođenje tradicionalnog sustava šerijatskog prava koji regulira sve aspekte života

Politička kultura

- **Max Weber** je poznat po razmatranju odnosa protestantske etike i na njoj zasnovane specifične kulture rada i štedljivosti te nastanka kapitalizma

- on je analizirao i odnos konfucijanizma i kapitalizma (konfucijanizam je idealizirao harmoniju bez snažnih unutarnjih tenzija ili psihičkih nesigurnosti)

-rekao je da je kultura presudna u svemu što učimo

-ovdje se kultura shvaća u užem smislu, kao skup vrijednosti, stavova, vjerovanja i orijentacija koji prevladava među pripadnicima nekog društva

Pojam i tipovi političke kulture

- pojam političke kulture u sociologiju i političku znanost su uveli **Gabriel Almond i Sidney Verba** u knjizi **Civilna kultura** u kojoj su objavili rezultate istraživanja političke kulture 5 zemalja (SAD, VB, Meksiko, Njemačka i Italija)

-oni su pod pojmom političke kulture podrazumijevali specifične političke orijentacije-stavove o političkom sustavu i raznim njegovim dijelovima te stavove o ulozi pojedinca u sustavu

-politička kultura je shvaćena kao mreža individualnih orijentacija i stavova članova zajednice prema političkim objektima

-u stavovima prema političkim objektima (političkome sustavu) oni razlikuju:

a) kognitivne (spoznajne) orijentacije-znanje i uvjerenja o političkome sustavu

b) afektivne orijentacije-osjećaji u pogledu političkog sustava i njegovih postignuća, osjećaj privrženosti sustavu ili otuđenosti od njega

c) evaluacijske (vrijednosne) orijentacije-procjene i mišljenja o političkim objektima koji su obično kombinacija vrijednosnih sudova s informacijama i osjećajima

-Almond i Verba su ustanovili postojanje **3 idealnih tipova političke kulture**:

1) parohijalna kultura-obilježava opće neznanje o političkim objektima te odsustvo uključenosti u političku djelatnost

-tu ljudi nemaju razvijenu svijest i predodžbu o širim političkim procesima i u politici sudjeluju sporadično, u užoj sredini i spontano

-pripadnik ove kulture ne očekuje ništa od političkog sustava

-odgovara tradicionalnoj necentraliziranoj pol.strukturi

2) podanička kultura- obilježava određeno znanje o političkim procesima, afektivan odnos prema političkome sustavu, ali i nesklonost participaciji u političkoj djelatnosti, često zbog osjećaja nemoći

-u njoj su ljudi uvjereni da im je sfera politike nedostupna

- odgovara autoritarnoj i centraliziranoj političkoj strukturi

3) participacijska kultura- obilježava znanje o politici i spremnost na sudjelovanje u političkome procesu i odgovara modernoj demokratskoj političkoj strukturi

-posebnu mješavinu koja čini kulturnu osnovu, Almond i Verba su nazvali **civilna kultura** koja označava obrazac orijentacija građana prema vladi i politici koji uključuje visoku razinu političke svijesti, jak smisao za kompetenciju i značajno umijeće u građanskoj kooperaciji udruženo s racionalnom participacijom u društvenome i političkome životu

Materijalističke i postmaterijalističke vrijednosti

-**Ronald Inglehart** se posvetio kulturnoj promjeni i uvodi razlikovanje **materijalističkih i postmaterijalističkih vrijednosti**

- mlade generacije u razvijenim zemljama teže postmaterijalističkim vrijednostima (pripadanje, identitet, poštovanje, samoostvarenje), za razliku od starije generacije koja je ostala zaokupljena materijalističkim vrijednostima

-on pokazuje da je ekonomski razvoj povezan s promjenama koje vode udaljavanju od apsolutnih društvenih normi prema vrijednostima sve veće racionalnosti, tolerancije, povjerenja i postmodernim vrijednostima

-kultura ovisi o prijašnjem putu (path dependence) i ona izražava ukupno povijesno nasljeđe nekog društva

-Inglehart je ustvrdio postojanje velikih i koherentnih međukulturnih razlika između društava, a te su razlike povezane sa stupnjem razvijenosti demokratskih institucija u društvu, a uglavnom se grupiraju oko **2 dimenzija**:

1) tradicionalno/sekularno-racionalna dimenzija- izražava kontrast između tradicionalnih društava (u kojima je religija značajna, u kojima se naglašavaju tradicionalne obiteljske vrijednosti, odbacuje se razvod, protivi se abortusu, eutanaziji i samoubojstvu, u kojima postoji prema ovim temama okrenuta individualnom postignuću, otvorenom sukobu, racionalnosti, legalizmu)

2) dimenzija samoodržanja/samoizražavanja-odnosi se na polarizaciju između materijalističkih vrijednosti i postmaterijalističkih vrijednosti

-društva koja ističu vrijednosti samoodržanja pokazuju relativno nisku razinu uvažavanja subjektivne dobrobiti, zdravstveno su u relativno slabome stanju, imaju nizak stupanj uzajamnog povjerenja, netolerantni su prema drugim skupinama, ne podupiru jednakost spolova,...

-na temelju tih i drugih spoznaja i podataka **Inglehart i Christian Welzel** formuliraju **revidiranu teoriju modernizacije** koja se zasniva na **4 temeljne postavke**:

1) modernizacija nije linearan, ireverzibilan (nepovratan) i deterministički proces

-ne odvija se neodređeno u istome smjeru, nego ima prijelomne točke i faze

-ekonomski razvoj je bitan i viša razina ekonomskog razvoja vodi tomu da su ljudi tolerantniji i imaju više povjerenja u druge te da više sudjeluju u političkome odlučivanju (taj proces nije deterministički i može se predvidjeti samo njegova vjerovatnost jer političko vodstvo i specifični događaji određuju što će se zbiti)

-kulturna modernizacija nije ireverzibilna (ekonomski slom je može okrenuti u suprotnom smjeru)

2) društvene i kulturne promjene ovise o prijašnjem putu svake zemlje, o njezinoj specifičnoj povijesti i tradiciji

-vrijednosni sustav nekog društva izražava međudjelovanje između nadećih snaga modernizacije i postojanog utjecaja tradicije

3) modernizacija nije pozapađivanje (vesternizacija) kako je smatrala rana etnocentrička verzija teorije modernizacije

-američko društvo zadržava više tradicionalnih vrijednosti nego većina drugih bogatih društava

4) modernizacija automatski ne donosi demokraciju, nego društvene i kulturne promjene koje čine demokratizaciju sve vjerovatnijom

-djelotvorna demokracija je emancipacijska i ona pridonosi ljudskom razvoju jer je prijemljiva za preferencije građana i poštuje njihove građanske i političke slobode

Politička kultura i demokracija

- ideja o postojanju veze između političke kulture i demokracije je bila iznimno utjecajna nakon objavljivanja Almondove i Verbine knjige o civilnoj kulturi

- za stabilan demokratski razvoj najbolja je **civilna kultura** koja počiva na ravnoteži velikog znanja o politici, osjećaja ljudi da mogu biti djelotvorni politički akteri, prihvaćanja opravdanosti odlučujućeg utjecaja političkih elita u političkome procesu te otvorenosti tih elita na zahtjeve i težnje građana

-koncept civilne kulture je podvrgnuta kritici u 1970-im g.

-naglašavala je važnost pasivnosti i podređenosti većine, što su neki odbacivali kao suprotnost biti demokracije

-dokazivalo se da sama ideja pretpostavlja kako neke kulture više pogoduju demokraciji od drugih

-istraživači su u 1990-im g. došli do zaključka da se problemi demokratske tranzicije mogu objasniti političkim kulturama društava

-opstanak demokracije ovisi o vrijednostima i vjerovanjima običnih ljudi,tj. o političkoj kulturi

-**Seymour Martin Lipset** naglašava socijalno-ekonomske i kulturne čimbenike održanja demokracije,a za njega su tržišna privreda i ekonomski razvoj ključni za uspostavu i održanje demokracije

-nejednakosti dohotka priječe pristup političkim resursima te postaju destruktivne za demokraciju

-**Robert Putman** pokazuje na primjeru Italije povezanost između političke kulture i demokracije, posebno upozoravajući na važnost povjerenja,ne samo kao odnosa prema političkoj vlasti,nego i kao odnosa između građana

-Putman je nastojao objasniti činjenicu da se u nekim regijama bolje i učinkovitije vlada iako sve regionalne vlade djeluju u jednakim uvjetima,a razlika među pojedinim regijama podudara se s podjelom sjever i jug(na sjeveru su ključne društvene,političke i vjerske obveze,dok na jugu vertikalne obveze poput nametanja hijerarhije i reda)

-kako bi objasnio učinke tog razvoja(sjever i jug),Putman koristi pojam **socijalnog kapitala** koji se odnosi na obilježja društvene organizacije poput povjerenja,normi i mreža koje mogu povećati učinkovitost društva olakšavanjem usklađenog djelovanja

-**socijalni kapital se sastoji od 3 elementa**: normi uzajamnosti među ljudima, mreže građanske povezanosti te građanskog povjerenja koje proizlazi iz rasprostranjenosti prvih dvaju elemenata u društvu

-Putman pokazuje da regije s većim socijalnim kapitalom imaju učinkovitije upravljanje i razvijeniju lokalnu demokraciju

12. NACIJA I NACIONALIZAM

- prema jednom istraživanju iz 1974. etnički sukobi nakon 2.svj rata odnijeli su 20 milijuna života (**Greeley**)

- 1960-ih uočen je fenomen etničkih sukoba te su sukobi među etničkim skupinama i nacijama postali realnost u mnogim zemljama

- nisu samo porasli sukobi koji se vezuju uz etičke zajednice i nacije nego je u mnogim razvijenim zemljama (Francuska, Austrija, Nizozemska) došlo do rasta političkih snaga koji za sve društvene probleme

Etnička zajednica

-svijest o zajedničkom podrijetlu i povjesnoj sudbini, sličnostima obilježja kulture, jezika ili stila života smatrala se temeljem za zajednicu koju se naziva narod

-u staroj sociologiji djelile su se društvene grupe prema slijedu: horda- rod – pleme- narod – nacija (*pri čemu se pod izrazom **narod** razumijevala zajednica koja nastaje stapanjem plemena i gubitkom važnosti krvnosrodničkih veza između ljudi pri stvaranju zajednice, dominacijom teritorijalnog načela, jezika, religijske ili opće kulturne sličnosti*)

- danas se takvi slijedovi smatraju ostatkom mehaničke primjene evolucionalističkih i marksističkih teorija te se od 1970-ih sve više rabe izrazi : etnički, etnicitet, etnička zajednica, etnička skupina i etnička manjina

- u knjizi **Teorije o etnicitetu** (1997) francuski sociolozi **Philippe Poutigant i Jocelyne Streiff-Fenart** pokazali su kako su izrazi „etnički“ i „eticitet“ ušli relativno kasno u znanstvenu upotrebu te kako se mjenjalo značenje tih izraza

-u djelu „**Privreda i društvo**“ u poglavlju o etničkim zajednicama, **Weber** razlikuje **3 entiteta** :

1) Rasa

2) Etnička skupina- na njihovo formiranje djeluju jezik i religija

3) Nacija

- **Fredrik Barth** – kaže da nije kultura ta iz koje se izvode etničke grupe nego društveni kontakt s drugima vodi do definiranja i kategoriziranja grupnih granica te izbora kulturnih elemenata koji se koriste kao razlikovni; kaže da ono što definira grupu jest granica, a ne kulturni materijal unutar granice

- **proces**:

a) **asimilacije** = kada jedna grupacija počinje preuzimati kulturu od druge

b) **amalgamacije** = kada se kulture počinju mješati

c) **permanentne separacije** = kada grupe socijalno i/ili prostorno žive odvojene jedna od druge i među njima se stvaraju odnosi permanentne dominacije/subordinacije

-sadržaj etničkog zajedništva jest vjera u etnički ponos, zbog koje se različiti stilovi života zaodijevaju vrijednostima, a na njima se utemeljuju pretenzije na dostojanstvo onih koji te vrijednosti održavaju i prijezir prema onima koji imaju tuđe običaje

- **nacija** – kao i etnička grupa je utemeljena na vjerovanju u zajednički život ali se od nej razlikuje strašću povezanom sa zahtjevom za političkom moći (za naciju je karakterističan snažan nacionalni osjećaj)

- **etničke grupe** – povezuje subjektivna vjera njihovih članova da čine zajednicu i osjećaj društvenoga ponosa onih koji imaju takvu vjeru

Etnija

- **Anthony Smith** u djelu „Etničko podrijetlo nacija“ **uvodi pojam etnije** kako bi pokazao postojanje kontinuiteta između modernih nacija i predmodernih oblika etničkog identiteta i pripadnosti

- **etnije imaju 6 obilježja** :

1. Kolektivno vlastito ime
2. Mit o zajedničkim precima
3. Zajednička povijesna sjećanja
4. Jedan ili više diferenciranih elemenata
5. Povezivanje sa specifičnom domovinom
6. Osjećaj solidarnosti prema značajnim sekrotima stanovništva

- kada su jednom oblikovane, etnije postaju iznimno trajne jer djeluju mehanizmi etničke samoobnove

- **Smith razlikuje 2 tipa etnija**:

1) **Lateralnu(aristokratsku)**– sastavljena od aristokrata i višeg svećenstva, svoje podrijetlo smatra nadnaravnim ili sebi pripisuje osobito poslanje u širim, nadlokalnim razmjerima te se povezuje sa susjednim lateralnim etnijama pa često osjećaj zajedničkog etniciteta povezuje sa zamišlju o sebi kao višoj skupini i vladajućoj klasi

2) Vertikalnu(pučku) – okrenuta je društvenoj pravdi i jednakosti, njezina kultura je proširena i na druge djelove stanovništava

- ta dva tipa etničkih zajednica slijede **dva različita puta** u procesu postajanja nacijom :

1) lateralni put – „birokratsko uključivanje“ ; glavno sredstvo u tom procesu bile su novonastale birokratske države koje su proširivale dominantnu kulturu duž socijalne ljestvice te su se pritom tehnološki, socijalno i politički mobilizirale

2) vernankularna mobilizacija – slijedi iz vertikalne etnije; tu je utjecaj birokratske države puno indirektniji uglavnom zato što su vertikalne etnije podređene zajednice pa je ključni mehanizam etničke postojanosti bio u organiziranoj religiji; njezin glavni zadatak bio je promijeniti temeljni odnos etniciteta i religije, razdvojiti zajednicu vjernika od zajednice povijesne kulture

- etnija i etnički identitet **predhodi** modernoj naciji i nacionalizmu

- Hrvatska nacija zasnovana je na smalgamaciji i asimilaciju etnički vrlo homogenih komponenti

- moderne nacije nastaju tek kada se etnije povezuju s ideologijom političke suverenosti a to je razdoblje kraja 18.st i početka 19.st u Europi, a u Aziji i Africi tek u 20. st

Nacija

- nacije se formiraju kao rezultat povijesnih procesa koji su različiti u različitim razdobljima i prostorima

- sva se određenja nacije mogu svesti na **dva idealna tipa** :

1) Nacija je kulturna zajednica sa snažnim etničkim povezanostima

2) Nacija je politička zajednica s građansko-teritorijalnim vezama

- **kulturne nacije** – obilježava visoka razina etničke homogenosti, one se mogu smatrati organskim po tome što su oblikovane prirodnim i povijesnim silama a ne političkim, a snaga kulturne nacije je u tome što drži na okupu snažan i povijesni smisao nacionalnog jedinstva koji teži biti stabilan i kohezivan

-**političke nacije** - one u kojima državljanstvo ima veću važnost od etničkog identiteta; sadržavaju brojne etničke grupe pa su obilježene kulturnom heterogenošću

- **nacija** se razumije kao zajednica slobodnih i ravnopravnih građana koja se temelji na minimumu suglasnosti o elementima i pravilima zajedničkog života

- ta **ideja nacije** usko je povezana s modernim individualizmom pa nacija kao jedinstveno političko tijelo predstavlja autonomne pojedince koji se mogu orgnuti od svojih posebnih korijena pripadnosti

- **Benedict Anderson** – u knjizi „Nacija kao zamišljena zajednica“ shvaća naciju kao zamišljenu političku zajednicu koja je zamišljena kao ograničena i suverena

a) ograničena - zato što svaka nacija ima konačne granice iz kojih prebivaju druge nacije

b) suverena – zato što je rođena u doba prosvjetiteljstva i revolucije kad je legitimnost hijerarhijskog dinastičkog carstva ubrzano nestajala te su se nacije shvaćale kao slobodne i samostalne

- nacija se određuje kao kulturna zajednica koja počiva na objektivnim elementima – jeziku, zajedničkom podrijetlu i kulturi

- **Fichte** u „Govorima njemačkoj naciji“ navodi **tri elementa shvaćanja kako je organska zajednica izrasla iz izvornog naroda** :

1) Jezik

2) Izvor njemačke nacije nalazi se u zlatnom dobu civilizacije srednjeg vijeka

3) Njemački poraz protiv Francuza posljedica je prosvjetiteljsko-racionalističkog razaranja religije

Nacionalni identitet

- etničke grupe i nacije su socijalne formacije a nacionalni identitet je njihova subjektivna dimenzija tj. subjektivna strana pripadanja nekoj etničkoj grupaciji ili narodu

- **Samuel Huntington** – upozorava na krizu američkog nacionalnog identiteta koja je proizvede djelovanjem ideologija multikulturalizma, koje su razorile legitimnost preostalih središnjih elemenata američkog identiteta i velikog vala useljenika, posebno iz Latinske Amerike, koji čuvaju svoj jezik, tradiciju i kulturu te SAD pretvaraju u dvojezičnu i bikulturalnu naciju

- pojam entiteta otpočetka se shvaćao kao istovjetnost i razlikovanje – pripadnici neke grupe isti su baš u onome u čemu se razlikuju od nepripadnika

- **John Stuart Mill** – tvrdi kako je karakter neke nacije odlučan čimbenik održavanja vladavine. Taj period u formiranju nacija i definiranju nacionalnog identiteta mogli bismo nazvati **esencijalističkim**. To znači da se nacionalni identitet shvaća kao objektivno postojeća stvarnost koju znanstvenici mogu otkriti.

- u modernoj sociologiji odbacuje se takav esencijalizam i analiziraju se historijski procesi koji dovode do formiranja nacionalnog identiteta i različitih njegovih oblika

Teritorijalno-politički i etnički identitet

- **Anthony Smith** razlikuje **dva shvaćanja nacionalnog identiteta**:

a) Teritorijalno-politički- proizlazi iz ideja nacije kao zajednice građana, vezan je za modernu državu i ima 4 bitna obilježja (teritorijalnost, državljanstvo, participaciju, građansko obrazovanje)

b) Etnički – slijedi iz ideje nacije kao etničke i kulturne zajednice; tu se naglašava povijesno podrijetlo, zajednički mitovi i povijesna sjećanja, kulturno homogena „organska „ nacija, osiguranje naciji domovine te otkrivanje specifične „etnohistorije“ ; učvršćuje se obrazovanjem i nacionalnim institucijama te obredima i ceremonijama kojima se usađuje kontinuitet etničke tradicije i homogena kultura

- te dvije vrste nacionalnog identiteta treba shvatiti idealistički, stvarni nacionalni identitet uključuje teritorijalne i političke , etničke i kulturne elemente ali u različitim omjerima i intenzitetu

- **nacionalni identitet** ima **dvije važne funkcije** u modernoj politici:

1) Legitimiranje društvenog poretka, prava i dužnosti institucija – središnja funkcija

2) Socijalizacija pripadnika nacije kao državljana i građana – preko obvezatnog standardiziranog javnog sustava obrazovanja pomoću kojega se usađuju nacionalna odanost i homogena kultura ; preko njega se usađuju zajedničko podrijetlo, simboli i tradicija

- poistovjećivanjem s nacijom pojedinac postaje član političke nadobitjelji i time nadilazi činjenicu svoje konačnosti dobivajući određenu mjeru besmrtnosti

Nacionalizam

- nacionalizam se uvjerljivo opisuje kao ideologija isključivosti, uzdizanja interesa i vrijednosti nacije iznad svih drugih ljudskih interesa

- nacionalizam se prikazuje i kao ideologija i pokret oslobođenja od stranih tiranija, kao ideologija modernizacije i kao ideologija i politika zaštite manjina

- nacionalizma se može odrediti i kao ideologija i pokret koji ističe interese i prava nacije, ponajprije njezino samoodređenje

- Cilj je nacionalizma izgradnja nacije i stvaranje nacionalne države što se postiže na dva načina :

1) Procesom nacionalne unifikacije - u kojemu se od raznih etničkih grupa što pripadaju istoj velikoj kulturi izgrađuje jedna nacionalna država

2) Stjecanjem nacionalne nezavisnosti - izdvajanjem iz neke veće države ili oslobođenjem od strane vlasti i preuzimanjem kontrole nad vlastitom sudbinom

- za većinu modernih istraživača nacionalizam je povezan s uspostavom modernog liberalnodeokratskog društva i države

- svi nacionalizmi imaju neke svoje zajedničke karakteristike (preuzete od **Anthonyja Smitha i Ernesta Gellnera**)

1) Povijesno-politička dimenzija- svijet je prirodno podjeljen u nacije od kojih svaka ima svoj individualitet, povijest i sudbinu; nacionalizam reinterpreтира povijesni proces unutar kojega se nacija formira

2) Filozofsko-antropološkadimenzija – nacionalnost imamo na isti način kao što imao težinu, visinu, spol ; identitet je esencija koju pojedinac posjeduje i ako je nije svjestan onda mu prosvjetitelji objasne njegov „pravi“ identitet

3) Socijalno- psihološka dimenzija- ljudi iste nacionalnosti žele živjeti u zajedničkoj političkoj jedinici- državi i ne žele da im vladaju stranci

4) Evaluativna dimenzija– nacije se moraju boriti za nezavisnost, a pojedinci imati jako nacionalni identitet, moraju željeti živjeti sa svojim sunarodnjacima

Tipovi nacionalizma

- **Hans Kohn** uveo je termine „zapadni“ i „nezapadni“ nacionalizam

1) zapadni (liberalni,građanski) nacionalizam

- zasniva se na otvorenom, pluralističkom društvu koje obilježava sloboda, jednakost, bratstvo, konstitucionalizam, parlamentarizam, demokracija, tolerancija, sloboda govora, zaštita individualnih prava

- temelji se na prosvjetiteljskom modelu koji je samouvjeren, optimističan i pozitivan

- zahtjeva političku integraciju oko racionalnih ciljeva

2) nezapadni (istočni, etnički, kulturni) nacionalizam

- tečevina zatvorenog i autoritativnog društva zasnovanog na dužnosti služenja državi, a ne na slobodi i individualnim pravima

- utemeljen je na mitovima i snovima o budućnosti te vječnom traganju za idealnom domovinom

- odbacuje prosvjetiteljstvo u korist iracionalne, samovoljne zajednice

-razlikujemo 5 idealtipova nacionalizma:

1) LIBERALNI NACIONALIZAM–prvi povijesni oblik nacionalizma i do dan danas jedan od najutjecajnijih ; bio je oslobodilačka snaga u dva smisla : suprotstavljao se stranoj dominaciji i ugnjetavanju te se zauzimao za ideal samovladavine – nacija treba vladati sama sobom a ta vlast mora biti ustavna i predstavnička ; Liga naroda i UN su proizvod ove ideologije

2) KONZERVATIVNI NACIONALIZAM – na početku 19.st konzervativci odbacuju nacionalizam kao radiklanu i opasnu doktrinu koja prijeti poretku i političkoj stabilnosti; ima zamisao o društvu kao organskom tijelu povezanog s idejom nacije kao prirodne zajednice ljudi istoga etničkog podrijetla ; zaokupljen je obranom tradicionalnih institucija, jačanjem nacionalnog jedinstva i identiteta te očuvanjem nacionalnog ponosa ; takav tip nacionalizma trajno održava pitanje stranaca i politike useljavanja

3) INTEGRALNI(TOTALNI)NACIONALIZAM – Maurras je prvi skovao termin integralni nacionalizam i odredio ga kao nastojanje za isključivo nacionalnim politikama zasnovanim na bezuvjetnoj obrani nacionalnog integriteta i stalnom uvećavanju nacionalne moći jer nacija propada kad izgubi svoju moć

4) IMPERIJALISTIČKI NACIONALIZAM – svoj puni oblik dobiva u nacizmu koji je ideju rasne superiornosti pretvorio u program stvaranja velikoga njemačkog carstva (Trećeg Reicha) i istrebljenja ili pokoravanja „nižih rasa“

5) ANTIKOLONIJALNI NACIONALIZAM – razvio se kao odgovor na imperijalistički nacionalizam u zemljama Trećeg svijeta u obliku antikolonijalnih pokreta koji su i oblikovali ideju antikolonijalnoga nacionalizma ; ti su poretci u početku nastupili s idejom liberalnog nacionalizma, potom su oslonac našli u marksizmu i sovjetskom socijalizmu koji su im pružali uvjerljiviju analizu nejednakosti i kolonijalne eksploatacije i privlačan model organizacije društva – jednopartijski sustav sa središnjom ulogom države u gospodarstvu i kulturi

Nacije i etniciteti – fiksne grupe ili rezultat historijskog procesa?

-**etničke grupe** su grupe ljudi koji dijele vjeru u zajedničko podrijetlo i imaju osjećaj pripadnosti zajednici zasnovan na određenim elementima kulturne sličnosti

- **nacija** je ona grupacija koja ima ste takve karakteristike ali povrh toga ima i zajedničko političku volju za samostalnošću(ta politička volja je elaborirana u ideologiji nacionalizma koji daje viziku prošlosti, sadašnjosti i budućnosti nacije kao autonomne političko-etničke zajednice)

-ove definicije upućuju na socijalne i povijesne procese koji stvaraju etničke grupe ili nacije, a ne na neku bit ili esenciju koja tvori naciju

-svako podrijetlo je nastalo cijepanjem ili amalgamacijom, samo u različitim povijesnim razdobljima

- **Rogers Brubaker** – kaže da je bolje uz pojam etničnosti ne upotrebljavati pojam grupa jer kada govorimo o grupi onda imamo predodžbu nečeg čvrstog, fiksnog s jasno određenim granicama i neupitnim karakteristikama koje grupu čine grupom

-svaka grupacija koja razvije svijest o svojoj posebnosti i proglasi se na temelju toga nacijom ima na to pravo

Kultura i nacija

- povlačenje kulturnih granica je otvoren povijesni proces i ne možemo odrediti broj i granice između etničkih grupa na temelju elemenata kulture, nego obratno
- **kulturni elementi** su širi i uži nego granice nacije jer u povijesnome procesu nacije biraju i kombiniraju kulturne elemente koji čine njezine sastavne djelove
- **nacija** je rezultat povijesnog procesa u kojemu jedn. zajednica oblikuje granice u odnosu na druge, zato i kažemo da je nacionalna zajednica nacionalni konstrukt, što pak ne znači da je ona nešto umjetno jer ona je stvarn. akao što su i drugi proizvodi socijalnog života
 - o Ona vrši vanjsku prisilu na pojedinca kao i religija ili bilo koja druga socijalna norma
- socijalni konstrukt znači da je nešto povijesno stvoreno, da se stalno mijenja a da nemamo nešto prirodno što naciju stvara kao nacionalni gen ili neku esenciju ili kulturnu bit koja određuje naciju kao što su zamišljali romantičari

Globalizacija, nacija i nacionalni identitet

- suvremeni proces globalizacije, problem nacije i nacionalnog identiteta se postavlja u novom svjetlu
- teoretičari „hiperglobalizacije“ najavljuju smrt nacije i nacionalne države u svjetskom gospodarstvu i društvu bez granica koje stvara globalizacija i nova informatička tehnologija
- **Nicholas Negroponte** u knjizi „**Biti digitalan**“ slikovito govori o hiperglobalizaciji : „Kao što kuglica protiv moljaca prelazi neposredno iz krutog u plinovito stanje, očekujem da će nacionalna država ishlapati.“
- **John Naisbitt** u knjizi „**Globalni paradoks**“ vidi sličan scenarij : „Nacionalna država je mrtva. Ne zato što se nacionalne države uklapaju u superdržave nego zato što se raspadaju u manje efikasnije dijelove- jednako kao i velike korporacije.“
- **Yael Tamir** u knjizi „**Liberalni nacionalizam**“ zaključuje da u globaliziranom svijetu u kojemu s jedne strane raste potrošački uniformizam i pritisak prema asimilaciji u širu regionalnu kulturu, a s druge strane djeluje fanatički etnocentrički nacionalizam
- **Anthony Giddens** u knjizi „**Treći put**“ budućnost nacionalne države i nacionalizma u globalnom dobu razmatra iz perspektive promjene koju je donio proces europske integracije kao oblik političke globalizacije (pojedinci su istodobno Njemci i Europljani a imaju osjećaj da su građani svijeta)

13. RELIGIJA I DRUŠTVO

Religija:sociološki pristup

- sociologija proučava društvene aspekte postojanja i djelovanja religije u društvu,utjecaj religije na čovjeka i društvo,odnos religije,braka i obiteljskog života,religije i obrazovanja...
- ako ljudi vjeruju u Boga ili druge vjerske istine i to vjerovanje utječe na njihovo ponašanje, onda je riječ o relevantnoj sociološkoj činjenici
- postavlja se pitanje što je najvažnije unutar religije(neki kažu da je to Bog,neki ponašanje sukladno učenju određene vjerske zajednice,neki kažu da je bit u posljedicama koje religija ima za religioznu osobu)
- 2 pristupa: supstantivni i funkcionalistički**
- **supstantivni pristup** pokušava definirati bit religije te se pita što je religija,što je u njoj specifično,a što nije moguće naći u drugim društvenim pojavama
- postavlja se pitanje po čemu je ona jedinstvena pojava
- većina istraživača tu specifičnost nalaze u ideji svetoga,nadnaravnoga,odnosno izvanrednoj moći snazi koju sveto i/ili nadnaravno imaju spram čovjeka
- sveto se ističe kao differentia specifica religije
- Peter Berger** kaže da je religija ljudska tvorevina kojom se uspostavlja sveti kozmos
- **funkcionalistički pristup** smatra da je bit religije u njenim funkcijama te glavnim pitanjem smatra što religija čini za čovjeka i društvo,koji je njezin specifični doprinos
- Milton Yinger** kaže da religija može biti definirana kao sustav vjerovanja i praksi pomoću kojega se grupa suočava s posljednjim problemima ljudskog života
- funkcionalistički pristup polazi od stava da religija ima neke univerzalne funkcije
- neki autori ističu **6 njezinih osnovnih funkcija:**

- 1) religija pruža podršku,utjehu i pomirenje
- 2) u transcendentnom odnosu jamči emocionalnu osnovicu za novu sigurnost
- 3) sakralizira norme i vrijednosti etabriranoga društva
- 4) potiče kritičku valorizaciju
- 5) osigurava funkciju identiteta,tj.individualno razumijevanje o tome tko su i što su pojedinci
- 6) asistira pojedincu u njegovu rastu i sazrijevanju

- oba pristupa imaju prednosti i nedostatke
- supstativni pristup bi trebao istraživanja pretočiti u pitanja razumljiva prosječnom čovjeku
- funkcionalistički,smatra se, ne pogađa točnu bit religijskoga i puno manje razmatra moguće negativne posljedice kao što su religijski doprinosi ratu,nasilju,konfliktu
- Emil Durkheim** je kombinirao oba pristupa i on kaže da je religija čvrsto povezan sustav vjerovanja i običaja koji sve svoje pristalice sjedinjuje u istu moralnu zajednicu zvanu Crkva
- supstativni element** nalazimo u tome da je religija sustav vjerovanja i običaja koji se odnosi na sveto,dok je **funkcionalistički element** sadržan u tome da religija integrira u zajednicu,kolektivitet

Dimenzije religije

- religija je vrlo kompleksna društvena pojava,pa se usvaja **višedimenzionalni pristup** u njenom istraživanju što znači razlikovanje pojedinih dimenzija religije
- Glock-Starkova tipologija** ističe **5 dimenzija religioznosti:**
- 1) vjerovanje ili ideologijska dimenzija – Europsko istraživanje vrijednosti(EVS) je ispituje pitanjima o tome vjeruju li ispitanici u Boga,raj,pakao,grieh,tu se uključuju i pitanja o alternativnom vjerovanju
- 2) praksa ili obredna dimenzija-naziva se i crkvenošću ili ritualom,mjeri se pitanjima je li ispitanik pripadnik vjerske zajednice,pohađa li vjerske obrede
- 3) osjećaji ili iskustvena dimenzija-naziva se i religioznost ili religioznost u užem smislu riječi,mjeri se pitanjima vidi li osoba sebe kao religioznu osobu,smatra li ispitanik da vjera daje utjehu, ovdje je naglasak na osobnom doživljaju i osobnoj uporabi religije u životu
- 4) znanje ili intelektualna dimenzija
- 5) efekti ili posljedična dimenzija-utječe li religija na niz etičkih pitanja,stavove o braku,odgoj djece
- javna uloga religije** se izdvaja kao subdimenzija i ona je sadržana u pitanjima povjerenja u Crkvu,uvjerenja može li Crkva dati adekvativne odgovore na pitanja obiteljskog,moralnog i duhovnog života
- jak je **kvalitativni pravac** u istraživanjima koji dolazi do izražaja u proučavanju religijskog života unutar malih religijskih zajednica

Definicija religije i njezina društvena relevantnost

-religijska društvena scena je izrazito dinamična(nastaju nove religije, zajednice i pokreti)

-današnja pluralistička društva jamče slobodu vjerovanja i javnog izražavanja vjereovanja,a liberalne države uglavnom ne brinu o tome što misle i u što vjeruju njihovi građani,sve dok time ne ugrožavaju temelje društvenog poretka

-javlja se pitanje je li socijologija religija(vođene su mnoge rasprave,čak i sudske)

-primjer: talijanski slučaj gdje su sudovi u Torinu i Rimu priznali socijologiji status religije dok je milanski sud 1993. preinačio prvostupanjsku odluku kojom je socijologiji priznat status religije(pritom se nije ulazilo u pitanje definicije religije)

-talijanski Vrhovni sud je poništio presudu naloživši milanskom sudu da razmotri je li socijologija religija(milanski suci su to i učinili,ali su shvatili da nigje u talijanskom pravu ne postoji definicija religije,pa su stvorili svoju: „sustav doktrina izrađen na pretpostavci postojanja vrhovnog bića koje je u vezi s ljudima,pri čemu potonji imaju dužnost poslušnosti i štovanja“)→ odbili su socijologiji status religije,ali 1997. je talijanski Vrhovni sud potvrdio status religije i pritom kritizirao usku definiciju religije koja se temelji na tradicionalnim religijama

-dolazi do razvoja dosta utjecajnog tzv. **konstruktivističkog pristupa** fenomenu religije

-religija je društvena i kulturološka konstrukcija jer su njezino značenje i uporaba vrlo različiti u različitim društvima

-društva se razlikuju po tome što definiraju kao religiju

-**Eileen Barker** je rekla da svatko ima svoju istinu: članovi određene religijske zajednice, bivši članovi koji su napustili religijsku zajednicu,roditelji onih koji su promijenili svoj život itd.

Religija u suvremenom društvu: sekularizacija i/ili revitalizacija i/ili duhovnost

-**Durkheim** je religiju obogatio razlikovanjem **svetog** i **profanog** kao i isticanjem **važnosti rituala** za religijsko

-sveto(religijsko) se bitno razlikuje od profanog(svakodnevnog)

-**Weber** je uvidio i istaknuo specifičnost i autonomnost religijskoga,a to je demonstrirao utjecajem protestantske etike,tj. kalvinizma,na razvoj zapadne kapitalističke ekonomije (time je pokazao kako religija može utjecati na društvene promjene i kako ih može proizvesti)

-Weber je proučavao i svjetske religije,odnos religije i magije,unutarnju dinamiku religijskoga preko pojma karizme

-prema Durkheimovu funkcionalističkom shvaćanju tradicionalna religija ne uspijeva ispuniti svoje funkcije u modernim društvima jer se javljaju i druge funkcionalne alternative i smatrao je da će u novom društvu sam čovjek biti objekt novoga kulta

-za Webera je sudbina religije u modernom društvu bitno povezana s procesom racionalizacije koja mijenja religiju jer je rutinizira i sistematizira unutar religijskih institucija,a k tome sveopća racionalizacija zapadnog svijeta smanjuje prostor religijskog djelovanja

Teorija sekularizacije

-pojam sekularizacije upotrebljava se u različitim značenjima kao i pojmovi sekularno ili sekularizam

-60-ih g. 20.st. je ona dominantna teorija u socijologiji religije,ali doživljava razne interpretacije i kritike

-klase teorije sekularizacije moguće je pronaći u djelima klasika socijologije(Durkheim,Weber, Marx)

-utjecaj Webera i Marxa povezan je i s dominantnom intelektualnom klimom 2.polovice 20.st. koja počiva na idejama prosvjetiteljstva i Francuske revolucije(ideja odvojenosti Crkve i države)

-mnogi sociolozi koji pišu o sekularizaciji,inspiraciju nalaze u **teoriji funkcionalne diferencijacije**

-prema **Luhmannu** se društvo diferencira te je sastavljeno od niza posebnih sustava, tj. niza podsustava

-diferencijacija je proces kojim se pojedini sustav počinje organizirati kao poseban sustav, različit od svoje okoline(npr. znanost,umjetnost,pravo,politika,ekonomija)

-svaki sustav odgovara na pojedini problem i to čini svojim vlastitim jezikom,komunikacijskim kodom i autonomnim pravilima

-pojednostavljeno, znanost funkcionira na svoj način,na temelju svojih pravila u traganju za znanstvenom istinom,pravni sustav na temelju zakona i drugih propisa,ekonomski na temelju logike profita i ekonomske razmjene

-ti sustavi su bitno autonomni(autopojetični prema Luhmannu)

-i religija je jedan od posebnih sustava,ona je važna jer rješava problem neodređenosti, neobjašnjivosti,ona tumači svijet,ona daje smisao i značenje (ona nema integracije nad drugim sustavima)

-sekularizacija je izravna posljedica društvene diferencijacije koja je glavno obilježje modernog društva

-sociološka istraživanja religije(kraj 50-ih i 60-te g. 20.st.) su upućivala na neke promjene (npr. smanjenje odlazaka na vjerske obrede,veća distanca spram religijskih učenja..)

-teoretičara sekularizacije ima mnogo

-sekularizacija je ponajprije povazna s imenom **Petera Bergera**

-on se služi pojmom simboličkog „svemira“,odnosno simbola i simboličkih sustava koji osiguravaju značenje svakodnevnome,osiguravaju integraciju i legitimaciju na najvišoj razini koja je potrebna zbog ograničenog karaktera svakodnevne stvarnosti

-religija je tip simboličkog svemira,ona je uspostavljanje kroz ljudsku aktivnost, sveobuhvatnog svetog poretka,tj.svetoga svemira koji se uspijeva održati u svijetlu perzistirajućega kaosa

-Berger ističe kako je religijska legitimacija izgubila svoju uvjerljivost ,a kao uzrok tome mogu se navesti 2 procesa: **racionalizacija i pluralizacija**

-proces **racionalizacije** je povezan s industrijalizacijom i ona je preduvjet razvoja kapitalističkoga načina proizvodnje

-za Bergera je važniji proces **pluralizacije** te će on ostati upamćen po vezi između pluralizacije i sekularizacije koja se ogleda u tome da pluralizam potkopava dotadašnju religijsku monopolnu situaciju,tj. društvenau situaciju unutar koje je 1 religija imala monopol

-moderna pluralna i tržišno orijentirana društva potkopavaju taj monopol te religija ne može više biti nametnuta i ona postaje subjektivna činjenica,privatna sfera pojedinca

-**demonopolizacija** je objektivan ,društveno-strukturalan,ali i objektivno-psihološki procesn (ona utječe i na ponašanje religijskih organizacija koje moraju mijenjati svoju strategiju javnog djelovanja)

-**Luckmann** u svojem djelu **Nevidljiva religija** polazi od ideje sekularizacije,ali više naglašava individualizaciju religijskoga,odnosno privatizaciju religijskoga

-za njega je religija sve što nadilazi čovjekovu biološku datost i što daje smislenu značenje, a time je potreba za religijom stalan element čovjekove egzistencije(ali se u modernom društvu promijenio način zadovoljavanja te potrebe)

-belgijski sociolog **Karel Dobbelaere** govori o sekularizaciji kao multidimenzionalnome konceptu kod kojeg treba razlikovati **3 razine**:

1) socijetalna(društvena razina)- tu se zapaža proces diferencijacije koji se može opisati i kao proces laicizacije(to znači da je u modernom diferenciranom društvu religija samo 1 institucija uz niz drugih te se društvo laicizira jer religija nije više integrativan čimbenik, smanjena je njezina društvena uloga)

2) grupna razina(institucionalna razina religijske organizacije)-razina na kojoj se vide promjene unutar religijskih organizacija koje s mijenjaju,prilagođavaju u novoj društvenoj situaciji, na drugačiji način prenose svoje učenje i komuniciraju s vjernicima

3) individualna razina(razina religijske involviranosti pojedinca)-na njoj se analizira religioznost pojedinca-je li neovisno o općoj ulozi religije u društvu pojedinac više ili manje religiozan

-socijalizacija na socijetalnoj razini utječe na grupnu i individualnu razinu

-unutar sekularizacijskih teorija nastali su koncepti poput **religion a la carte,bricolage, patchwork**(sva 3 pojma sugeriraju isto,a to je da suvremeni čovjek sam izabire iz religijskog mijenja što će prihvatiti u svakodnevnom životu,a što neće)

Revitalizacija,javna uloga religije,duhovnost

-zbog niza razloga religija nije marginalizirana te je (p) ostala činjenicom o kojoj se mnogo raspravlja u suvremenom svijetu(oan je mobilizator grupnih akcija i individualnog ponašanja, fenomen koji utječe na politiku,društvo,moralne stavove)

-u 60-im i 70-im g.20.st. se javljaju **novi religijski pokreti**

-riječ je o religijskim grupama ili zajednicama koje su razvijale intezivan religijski život,katkad suprotan tradicionalnim religijama

-tu se mogu navesti Crkva ujedinjenja(poznata kao munovci-osnivač Sin Myung Moon), rastafarianizam, ISKCON: Meunarodno društvo svjesnosti Krišne(ili Pokret Hare Krišna), Društvo Satya Sai Baba,Soka Gakkai,Aum Shinrikyo

-pluralizacija religijskih zajednica se događala i unutar tradicionalnih zajednica,pa je npr. unutar Katoličke crkve zabilježen Pokret fokolara, mali tečaj kršćanstva-Frama, bračni vikendi, Karizmatska obnova..

-religija postaje i bitan politički i društveni čimbenik čemu svjedoče primjeri rasta vjerskog fundamentalizma u SAD-u(pokret Moral Majority),islamska revolucija u Iranu i današnji sukobi islamskih i modernističkih snaga u arapskim zemljama

-slika velike uloge religije je povezana i s postkomunističkim zemljama te se za opis njihove religijske situacije koristi pojam **revitalizacije religije**

-**Peter Berger** je rekao da je u svojim ranijim radovima pogriješio i da je svijet nesumnjivo jednak ili čak više religiozan nego što se to pretpostavljalo,ali to ne znači da ne postoji sekularizacija

- za sociologiju religije postaje važan zadatak da se **mapira fenomen sekularizacije** i zemljopisni i sociološki kao 1 situacija među mnogima

-Berger je također naglašava kako je Ameriku zaobišla sekularizacija (sintagma o **religijskoj Americi i sekulariziranoj Europi**)

-važno je uočiti različite društveno-religijske situacije unutar Europe(ne samo s obzirom na postkomunističke zemlje)

-**Grace Davie** je britansku situaciju opisala kao **vjerovanja bez pripadanja**(Britanci su sve manje pripadnici Crkava,tj.religijskih zajednica,ali se vjerovanje održavalo ili se nije smanjivalo istim intezitetom kao pripadanje)

-suprotan trend je **pripadanje bez vjerovanja** (skandinavske zemlje su poznate po visokom stupnju članstva u religijskim zajednicama,ali vrlo niskoj praksi i ambivalentnim pokazateljima religioznosti i vjerovanja)

-niz zemalja karakteriziraju različiti odnosi pripadanja i vjerovanja,pa je npr. za Hrvatsku karakterističan koncept **vjerovanja u pripadanje** čime se želi istaknuti uska povezanost nacionalne i religijske identifikacije

- jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih revizija sekularizacijske teorije dolazi od **Josea Casanove** koji je konstatirao uspon,tj. kontinuiranu relevantnost **javne uloge religije** u suvremenosti

-Casanova raščlanjuje sekularizacijsku paradigmu i tvrdi da je njezina bit sadržana u diferencijacijskome procesu

-Europske zemlje obilježava proces modernizacije,a to znači proces funkcionalne diferencijacije

-Casanova smatra da postoje **2 subteze**:

1) subteza o zalazu religije- govori o tome da je sekularizacija povezana sa smanjenjem uloge religije,njezinim opadanjem i slabljenjem sve do nekog trenutka u budućnosti kada će nestati

2) privatizacijska subteza-ona ne predviđa nastajanje nestajanje religije ,nego njezinu privatizaciju,odnosno društvenu marginalizaciju

-kompleksnost suvremene religijske situacije neki sociolozi pokušavaju objasniti fenomenom postojanja religioznosti izvan religijskih zajednica,fenomenom koji se sve češće naziva **duhovnost(spiritualnost)**,pa čak i **duhovna revolucija**

-duhovnost nije lako definirati,a definicije najčešće fokusiraju u životu prisutno iskustvo božanskoga(duhovnoga)

-duhovnost postoji kod tzv. distanciranih vjernika,ali i kao činjenica unutar tradicionalnih religija

-nazočnost duhovnosti se čestopovezuje s pokretom poznatim pod imenom **New Age**, duhovni pokret koji odbacuje religijsku dogmu,ali duhovnost želi pronaći u kombinaciji različitih filozofijskih i religijskih učenja te je doživjeti u svakodnevnom životu

-New Age duhovnost je ostvarenje unutarnjeg,istinskog života

-**Paul Heelas** ,1 od poznatijih teoretičara duhovne revolucije,tvrdi da se duhovnost New Agea povećava,da senejasno artikulirani oblici duhovnosti života sve više pojavljuju unutar glavnih kulturoloških tijekova te se povećavaju u nekim zemljama i da postoje dokazi da se teistička duhovnost dobro održava,mada ne u svim zemljama

- religijske transformativne mogućnosti- religija se javlja u raznim oblicima,bilo da su više tradicionalni ili više novi,one korespondiraju sa suvremenim društvom

Crkva i država:povijesni kontinuitet i suvremene kontroverze

Modeli crkveno-državnih odnosa u Europi

- **3 modela crkveno-državnih odnosa**:

1) model državnih ili nacionalnih Crkava- jedna Crkva ima privilegirane odnose s državom i taj je privilegij najčešće definiran ustavom; privilegij može biti stabilno državno financiranje, zajamčen položaj u javnim institucijama.politički utjecaj,a to sve znači i kontrolu nad Crkvom jer su državni poglavari ujedno i crkveni

-Engleska,Finska,Škotska,Danska

2) kooperacijski ili konkordatski model- počiva na uvjerenju da je prava vjerskih zajednica najbolje jamčiti ugovorom s odnosnom zajednicom,a povijesno se nadovezuje na konkordate koje su pojedine države sklapale sa Svetom Stolicom o položaju Katoličke Crkve u odnosnoj zemlji

-danas se obično sklapa više ugovora koji definiraju pojedine aspekte djelovanja Kat.Crkve

-to je model koji počiva na ustavnom određenju o odvojenosti Crkve i države,ali odvojenost ne znači da nema suradnje koja se ostvaruje ugovornim odnosima

-Njemačka,Austrija, Španjolska,Italija,Mađarska,Hrvatska,Poljska

3) separacijski model(model striktno odvojenosti Crkve i države)- naziva se i laicističkim od francuske teško prevodive riječi laicite(Francuski ustav proklamira laičnost države,a on se vrlo striktno provodi u javnom životu

- Francuska

-analiza stvarnosti preko konstrukcije modela ima prednosti i nedostatke

-**prednost** se sastoji i sažimanju bitnih karakteristika neke situacije,što olakšava analizu, osobito komparativnu

-**nedostatci** su vidljivi kod toga što modeli teško zahvaćaju razlike među zemljama te promjene u odnosima države i Crkve i normativna razina se u mnogim važnim detaljima razlikuje od stvarne realizacije nekog odnosa te se sociologija manje fokusira na normativna rješenja,a više na njihovu realizaciju u stvarnome životu

-model striktno odvojenosti ima svoje **podmodele**

-osnovna podjela je između države koja promovira neutralnost spram religije,što znači da barem službeno ne preferira druge religije,ali ne ograničava nazočnost religije u javnoj sferi (SAD) te s druge strane, države koja slijedi sekularističko-laicističku varijantu kod koje država niti ne podržava religiju,niti joj ne dopušta javno djelovanje(Francuska,Turska)

Modeli i suvremeni društveni procesi

-analiza crkveno-društvenih odnosa pokazuje 2 činjenice:

1) modeli su u najvećem dijelu povijesno oblikovani te odražavaju povijest odnosa Crkve i države u pojedinoj zemlji

2) modeli se mijenjaju pod utjecajem različitih procesa, a jedan od važnijih su jamstvo ljudskih prava i princip nediskriminacije

-to katkad opisuje suvremeni razvoj crkveno-društvenih odnosa unutar EU

-Lisabonski ugovor Europske Unije napominje da uvažava položaj Crkava i religijskih zajednica kakav one imaju sukladno nacionalnim zakonima (to se odnosi i na filozofske i nekonfesionalne zajednice)

-europski obrazac crkveno-državnih odnosa- EU razvija otvoren, transparentan i redovit dijalog s Crkvama i organizacijama

-europsku dimenziju je moguće naći u:

a) zaštiti individualnih prava i religijskih sloboda

b) nekompetentnosti države u religijskim pitanjima, tj. priznavanju nezavisnosti religije u svim pitanjima njezina učenja i ustroja

c) selektivnoj kooperaciji između države i religija

-taj europski model u sebi krije **2 proturječne tendencije:**

1) disestablishment - ide u smjeru veće ravnopravnosti, odnosi se na smanjivanje ili ukidanje posebnih prava koje neka Crkva uživa od strane države

2) ograničavanje religijskih sloboda - povećanje državne kontrole nad njima

-povećava se stupanj vjerske diskriminacije

Religija u Hrvatskoj: kratka skica

-dominantna Katolička Crkva (broj katolika varira, a broj muslimana, protestanata, pravoslavaca, agnostika i nereligioznih raste, ali to znaju biti dosta mali postotci)

-u Hrvatskoj je između 1999. i 2008. došlo do pada religioznosti na pojedinim razinama (smanjilo se pripadanje vjerskoj zajednici, vjerovanje u Boga, pohađanje vjerskih obreda i povjerenje u Crkvu)

-u Hrvatskoj prevladava slika **stabilnosti religijske situacije**

-sva istraživanja hrvatske religioznosti upućuju na postojanje paralelnih trendova visoke razine institucionalne (crkvene) religioznosti, ali i individualizirane religioznosti